

국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한 국회기록원법 제정 토론회

2025. 7. 11.(금) 오후 2시

국회의원회관 제1소회의실



국회사무처
NATIONAL ASSEMBLY SECRETARIAT



국회도서관
NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한 국회기록원법 제정 토론회

2025. 7. 11.(금) 오후 2시

국회의원회관 제1소회의실

개회식

14:00 ~ 14:20	개회사	황정근 국회도서관장
	격려사	우원식 국회의장
	축사	김병기 더불어민주당 원내대표 송언석 국민의힘 원내대표

주제발표 및 토론

14:20 ~ 14:45	[발표1] 「국회기록원법」 제정의 의미와 후속 과제 이경선 서강대학교 공공정책대학원 교수
14:45 ~ 15:10	[발표2] 국회기록원 설립과 국회 아카이브의 지향 양인호 한남대학교 사학과 교수
15:10~ 15:50	[좌 장] 안병우 前한국학중앙연구원장 [토 론] 설문원 부산대학교 문헌정보학과 교수 박종연 한국기록전문가협회 회장 이승일 한양대학교 사학과 교수 김장환 국회기록보존소 기록연구관
15:50~ 16:00	질의응답 및 폐회



국회사무처
NATIONAL ASSEMBLY SECRETARIAT



국회도서관
NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY



개 회 사



안녕하십니까.

국회도서관장 황정근입니다.

「국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한 국회기록원법 제정 토론회」에 참석해 주신 내외 귀빈 여러분과 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다.

바쁘신 국회 일정 중에도 이 자리에 함께해주신
우원식 국회의장님, 감사합니다.
김병기 더불어민주당 원내대표님,
송언석 국민의힘 원내대표님께도 감사드립니다.



그리고 오늘 토론회 좌장을 맡아주신 안병우 前한국학중앙연구원장님,
발표를 맡아주신 이경선 서강대 교수님, 양인호 한남대 교수님,
토론을 맡아주신 설문원 부산대 교수님, 박종연 한국기록전문가협회장님,
이승일 한양대 교수님, 김장환 국회도서관 기록연구관께도 감사드립니다.
이 외에도 일일이 이름을 언급하지 못하지만 함께해주신 내외귀빈 여러분께도 다시 한번
감사드립니다.

국민의 대표기관인 국회는 국회의원을 중심으로 입법활동 및 의정활동, 의회외교와 같은
다양한 기능을 수행하고 있습니다. 이러한 국회의원의 의정활동기록은 대한민국
의회민주주의의 발자취가 담긴 소중한 역사적 자산입니다.

2000년 설립된 국회기록보존소는 2009년에 국회도서관으로 이관되었고, 2013년부터 국
단위 2개 과로 운영되고 있는 영구기록물관리기관으로서, 국회의 입법 및 의정활동을
기록하고 보존하기 위해 부단히 노력해 왔습니다.

지난 2024년 12월에는 「국회도서관법」이 개정되어, 국회의원 기록물을 포함한 의정활동
기록물의 수집·정리·활용에 대한 법적 근거가 마련되었으며, 이 개정법이 올 6월부터
본격적으로 시행됨에 따라 국회의원 300분의 의정활동기록물의 수집 및 관리 업무가 크게
늘어날 전망입니다.



오늘 토론회는 이처럼 증가하는 의정활동기록물을 보다 체계적이고 전문적으로 관리하기 위한 방안 마련에 관한 것입니다.

또한, 입법부 영구기록물관리기관이 어떤 모습을 갖추어야 의정활동기록물을 체계적으로 관리하고 연구하여 국회의 미래가치를 드높이고 의회 민주주의 자산으로 후대에 전승하는 역할을 하게 될지 논의하는 귀중한 자리가 될 것입니다.

무엇보다도 토론회에 참석하신 분들의 지혜와 경험은 국회의 기록문화 발전에 큰 밑거름이 되리라 믿습니다.

바쁘신 일정에도 귀한 시간을 내어 참석해 주신 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며, 활발하고 유익한 토론이 이어지길 기대합니다.

감사합니다.

2025년 7월 11일

국회도서관장 **황 정 근**

격려사



여러분, 반갑습니다. 우원식 국회의장입니다.

폭염 속에서도 오늘 토론회를 위해 국회로 모여주신 여러분, 고맙고, 환영합니다. 좌장을 맡아주신 안병우 전 한국학중앙연구원 원장님과 발표와 토론에 참여해주실 전문가 여러분 고맙습니다. 토론회를 마련해준 김민기 국회 사무총장님, 황정근 국회도서관장님, 그리고 직원 여러분, 모두 수고 많았습니다.



국회기록원 설립은 우리 22대 국회가 처음 시작하는 사업입니다. 국회기록물 관리대상을 국회의원 의정활동까지 확대하고 보다 체계적으로 관리해야 한다는 문제의식은 이전에도 있었습디만, 이렇게 국회 차원에서 역점사업으로 삼아서 추진하는 것은 처음입니다. 그런 점에서 오늘 토론회가 아주 뜻깊고, 제 개인적으로도 무척 기다리던 자리이기도 합니다.

국민의 대표기관이자 입법기관인 국회의 활동에 대한 기록은 당대의 역사인 동시에 민주주의가 어떻게 작동해 왔는지 그 이력을 담은 공적 자산입니다. 기록을 통해 법안이나 정책의 이력, 의사결정 과정이 투명하게 드러나기 때문에, 국회의 책임성을 높이는 중요한 수단이 되기도 합니다. 그래서 국회기록물을 체계적으로 수집·정리·보존·활용하는 일은 역사적으로도, 민주주의와 정치 발전 측면에서도, 매우 중요한 일입니다.

하지만 국회의원이나 교섭단체의 의정활동 자료는, 활동도 왕성하고 공공기록들도 많은데, 임기가 끝나면 폐기되는 경우가 대부분입니다. 국회도서관 내에 국회 기록보존소가 있지만, 행정부의 국가기록원이나 대통령기록관과 비교하면 예산이나 규모에서 큰 차이가 있고, 대부분 일반 사무·행정기록물들이 관리대상입니다.

수집 범위가 제한적이다 보니, 정작 의정활동을 주도적으로 수행하는 국회의원들의 의정활동 기록은 직접 기증하지 않으면 기록으로 남지 않게 된 것입니다. 입법 과정에서의 고민, 정책 결정의 배경, 조정하고 타협하고 합의를 이끌었던 무수한 기록들 대부분이 유실되어 버리는, 얼마나 안타까운 현실입니까? 또 현재로서는 국회기록보존소가 아카이빙 기능이 없는 단순 저장소에 머무르다 보니, 각종 연구나 조사에 국회 기록을 활용하기 어려운 실정이기도 합니다. 의정사연구에도 제약이 되는 셈입니다.



오늘, 이 토론회가 그런 안타까운 현실을 개선하고, 국회기록원 설립의 큰 걸음을 내딛는 귀중한 자리가 되기를 계기가 되기를 바랍니다. 국회기록원법을 제정하고 국회기록원이 개청하기까지 여러 과제가 있겠습니다만, 민주주의 발전에 기여하는 일이고, 국회의 위상과 기능을 강화하는 일이라는 사명감으로 제 임기 내에 마무리하는 것을 목표로 추진할 계획입니다.

오늘 많은 의견과 지혜가 모여지길 기대합니다. 오늘 토론회도 국회 기록으로 잘 남겨 주시기 바랍니다. 풍성하고 열띤 논의, 기대합니다. 고맙습니다.

2025년 7월 11일

국회의장 우 원 식

목 차

[발표1] 「국회기록원법」 제정의 의미와 후속 과제 09

이경선 서강대학교 공공정책대학원 교수

[발표2] 국회기록원 설립과 국회 아카이브의 지향 41

양인호 한남대학교 사학과 교수

[토 론] 설문원 부산대학교 문헌정보학과 교수 53

박종연 한국기록전문가협회 회장

이승일 한양대학교 사학과 교수

김장환 국회기록보존소 기록연구관

**국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한
국회기록원법 제정 토론회**

발표 1

**「국회기록원법」 제정의 의미와
후속 과제**

이 경 선

서강대학교 공공정책대학원 교수



「국회기록원법」 제정의 의미와 후속 과제

- 기록에 기반한 지성주의 국회로의 전환 -

이 경 선

서강대학교 공공정책대학원¹⁾ 교수

I. 들어가며

1. 「국회기록원법」 제정 논의의 의미와 방향 등

주지하다시피 역사를 뒷받침하는 것은 기록이다. 우리는 지나간 일들을 기억하기 위해, 지식과 지혜와 경험을 전하기 위해 기록을 하고, 또 평가하거나 교훈을 얻기 위해서 기록한다. 기록은 한 사회의 문명의 수준이고 지성의 수준이다.

현대 민주주의 사회에서는 국민 저마다 자신이 중요하다고 생각하는 것들이 모두 기록해야 할 가치를 지니게 됐다. 다만, 정치, 정책, 행정, 예산, 공적 기관 등 공공부문에서 일어나는 내막들은 여전히 현재에도 기록해야 할 가치가 있는 것으로 받아들여진다.

현재, 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관 일부, 특별법에 의하여 설립한 특수법인(일부 제외), 법률에 따라 설립된 각급 학교들은 「공공기록물 관리에 관한 법률」²⁾에 따라 그 스스로 생산하거나 접수한 기록물들을 관리해야 한다.³⁾ 국가기관이자 헌법기관인 국회도 예외없이 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따라 기록물을 관리해야 한다.

1) 법정책학, 입법학, 헌법학, 행정법학 nzsunsetview@gmail.com

2) 「공공기록물 관리에 관한 법률」은 공무원 등의 기록물에 관한 보호·관리 의무와 공개·활용 노력(제4조), 기록물의 진본성, 무결성, 신뢰성, 이용가능성 증시(제5조), 기록물의 전자적 생산과 관리 지향(제6조), 기록물관리의 표준화와 전문화(제7조, 제9장), 행정안전부 소속의 영구기록물관리기관 설치·운영(제9조), 국회·대법원·헌법재판소 및 중앙선거관리위원회 등 헌법기관의 영구기록물관리기관 설치·운영 재량(제10조), 지방자치단체의 지방기록물관리기관 설치·운영 의무(제11조), 대통령령으로 정하는 공공기관의 기록관 설치 의무(제13조), 통일·외교·안보·수사·정보 분야의 기록물을 생산하는 공공기관장의 특수기록관 설치·운영 재량(제14조), 행안부장관 소속 국가기록관리위원회(제15조), 기록물의 생산과 관리(제4장, 제5장), 비밀 기록물의 관리(제7장), 기록물의 공개·열람 및 활용(제8장), 기록물관리의 표준화 및 전문화(제9장), 민간기록물 등의 수집·관리(제10장), 유네스코 국제기록유산센터의 설립(제46조의3) 등을 규정하고 있다.

3) 「공공기록물 관리에 관한 법률」은 공공기관의 투명하고 책임 있는 행정 구현과 공공기록물의 안전한 보존 및 효율적 활용을 위하여 공공기록물 관리에 필요한 사항을 정한 기본법이자 일반법의 성격을 갖는다. 다만, 제8조에서 기록물관리에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 해당 법률의 특별한 규정을 우선 적용하도록 양보 방식을 취하고 있다. 또한 제10조에서 국회·대법원·헌법재판소 및 중앙선거관리위원회는 소관 기록물의 영구보존 및 관리를 위하여 영구기록물관리기관을 설치·운영할 수 있도록 하고 있으며(재량), 제16조에서 모든 공공기관으로 하여금 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 업무과정에 기반한 기록물관리를 위하여 필요한 조치를 마련하도록 하되, 국회 등 헌법기관의 경우, 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙 등으로 기록물 관리를 위해 필요한 사항을 정할 수 있도록 하고 있다. 요컨대 국회의 기록물에 관해서는 국회법이나 국회도서관법 또는 별도의 법률(이를테면 국회기록원법 등)을 통하여 규율하여 우선 적용할 수 있고, 법률이 아니더라도 국회 기록물관리를 위해 필요한 사항은 국회규칙으로 정할 수 있다.

「공공기록물 관리에 관한 법률」에서 분법화된 「대통령기록물 관리에 관한 법률」이 주목된다. 대통령기록물의 보호·보존 및 활용 등 대통령기록물의 효율적 관리와 대통령기록관의 설치·운영에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 국정운영의 투명성과 책임성을 높이는 것을 목적으로 하여 제정된 법률이다. 「공공기록물 관리에 관한 법률」을 공공기록물에 대한 기본법적 성격을 갖는 일반법으로 보면, 「대통령기록물 관리에 관한 법률」은 대통령기록물의 중요성을 고려하여 분법통법(分法統法) 기준에 따라 분법화한 것으로서 특별법적 지위(우월적 적용순위)를 갖는다.

다른 국가기관이면서 특히 헌법기관인 경우, 해당 기록물의 중요성과 특수성을 고려하여 개별법 제정의 필요성을 각각 검토할 필요가 있을 것이다. 다만, 우선 「공공기록물 관리에 관한 법률」을 실질적 기본법이자 일반법으로 하면서, 「대통령기록물 관리에 관한 법률」이 제정된 것을 감안하면, 대통령기록물의 중요성에 못지 않은 **국회기록물의 중요성**을 감안하면 **국회기록물 관리를 위한 별도의 법률의 제정하는 방안도 필수적으로 논할 필요**가 있다.

입법부(국회)가 행정부 및 대통령에 대응하여 견제·균형을 이루는 헌법기관인 점, 국가의 골격과 질서를 이루는 거의 모든 법규범(법률 형식의 의사결정)이 국회에서 생산된다는 점, 국회 내지 국회의원의 권한과 역할이 계속해서 확대되어 가는 상황이라는 점 등을 두루 고려해 볼 때, 「국회기록원법」이나 「국회기록물 관리에 관한 법률」을 별도로 제정하는 것은 사실 뒤늦은 측면이 있다.

다만, 국회기록물을 「국회기록물 관리에 관한 법률」이라는 과업추진형 법률로 규율할 것인가⁴⁾, 「국회기록원법」이라는 기관설치형 법률로 규율할 것인가 하는 고민이 든다. 최근 우리나라에서 눈에 띄게 기관설치형 법률이 증가하여 공공부문 비대화가 심각한 양상으로 치닫고 있다는 점에 비추어 보면 전자의 과업중심형 법률로 설계되는 것이 낫다고 할 수 있다.

그러나, 전자로 설계될지라도 국회기록물 관리에 관한 기본적인 사항은 이미 「공공기록물 관리에 관한 법률」에서 정해 두고 있기 때문에 「국회기록물 관리에 관한 법률」을 제정하여 사실상 같은 내용들을 굳이 반복하여 규정할 필요까지는 없어 보인다. **입법의 중복성을 최소화하면서 국회기록물의 특수성을 반영한 몇 가지 사항만 법률에 반영하는 것이 효율적인 입법전략**일 수 있다.

더욱이 국회라는 역동적인 정치적 공간에서 일어나는 수많은 의제들과 이로 인한 방대한 국회기록물들을 보다 체계적이고 효율적으로 관리하려면 부득이하게 책임성을 갖는 기관설치형 법률로 설계되는 것이 좀 더 현실적이고 수월한 해결책이지 않을까 판단된다.

국회의 경우, 소관 법률 제정 관행상 과업추진형 법률(정책추진형 법률) 형식으로 제정하기보다는, 주로 기관조직설치형 법률(국회사무처법, 국회예산정책처법, 국회입법조사처법, 국회미래연구원법 등) 형식을 선호해온 관행이 있다. 이를 존중하고 관행에 따라 본다면, 「국회기록원법」을 제정하여 **국회전반의 기록·보존 사업을 책임지고 맡기는 방안이 가장 국회 내외의 수용성도 높아보인다**⁵⁾.

4) 최혜영, 이승일 (2019). 국회기록물 관리 체제 개선 방안 연구: 국회 의정활동 기록물을 중심으로, 한국기록관리학회지, 19(3), 108쪽.

5) 물론 기 형성된 입법관행이 반드시 옳은 것만은 아니다. 국회 소관 법률이 행정조직법제, 기관설치형 법률로 설계되어온 것에 대한 문제점도 충분히 있다. 국회도 향후 소관 법률을 제정하고자 할 때에는 과업추진형 법률 설계에 관심을 기울여야 할 필요가 있다.

국회 소속 기관들이 사무처 외에 국회도서관, 예산정책처, 입법조사처, 미래연구원 이상 5곳으로 늘어난 상황이다. 각 기관이 개별적으로 기록물을 관리하는 것도 매우 큰 비효율일 수 있다. 국민의 입장에서 보면 각 기관별로 기록물을 관리하는 것이 매우 파편적이고 산만한 정보 체계로 여겨진다. 방대한 국회기록물을 기록·보존하면서 연계성과 집중성을 달성할 수만 있다면 현재로서는 「국회기록원법」을 제정하여 국회기록원으로 하여금 이 중대한 과업을 책임지고 수행하게 하는 것이 장점이 월등히 클 것으로 판단된다. 이하에서는 국회에서 논의되고 있는 「국회기록원법」안을 중심으로 연구자적 의견을 보태보고자 한다.

2. 「국회기록원법」 제정에 따른 변화와 효과 등

「국회기록원법」이 제정되면, 현재 국회도서관에서 국 단위 조직으로 수행되던 국회기록물 관리 정책이 국회 또는 국회의장 소속의 차관급 조직으로 확대되어 수행되게 된다. 차관급 조직으로 확대되는 만큼 국회 내 다른 기관과의 협력과 기록물 확보역량에도 힘이 실리게 된다.

권력분립의 원칙에 따라 행정부와 구분되는 입법부임에도 불구하고, 중앙기록물관리기관(국가기록원) 및 행정안전부 소속 국가기록관리위원회 등 국가기록물 관리 체계 내에서 종속되는 구조적 한계(행정부 주도의 정책결정에 의해 국회기록물 관리체계가 좌우되는 문제 등)에서 벗어나, 국회 영구기록물관리기관으로서 자체적으로 국회기록관리위원회를 운영하고, 국회 내부 구성원 전체에 대해 기록물 관리의 중요성(의무성)을 체계적으로 인식시키는 등 입법부의 독립적이고 자율적이며 전사적인 기록관리 체계를 구축하게 되는 효과를 기대할 수 있다.

또한, 국회기록물에 대한 조사·연구 역량도 확대됨으로써, 국회기록물의 양적 관리나 유형 분류 작업만이 아니라, 기록물 내면의 가치, 기록물 내면의 중요성, 기록물의 활용 가능성 등 질적 연구가 가능해질 것으로 기대된다. 기록물의 수집 범위 확대, 유형 분류의 고도화, 내재적 가치 평가의 고도화, 기록물의 가공(책자 발간 등) 역량 강화 등을 통해서 2차 3차에 이르는 학예적·사회적 가치를 더욱 활발하게 창출할 수도 있다.

가장 큰 변화는 기록물 수집 범위의 대폭적 확대와 이를 뒷받침할 수 있는 인적 기술적 역량의 확대다. 우선 국회의장단이나 국회의원실의 자발적인 기증에 의존하는 수집 방식에서 벗어나, 기록의 의무가 강조되고, 정례적으로 기록물들이 수집되게 되며, 기록 등에 어려움이 있다면 국회기록원에서 직접 의장단의 기록업무를 지원하고, 국회의원실을 찾아가 기록업무를 지원하는 등 실질적인 현장지원 체계가 가능해진다. 국회의원 임기 만료 시점에 거의 개별 폐기·회발되어 버리던 국회의원 기록물도 공적 관리의 대상으로 편입되게 된다. 정당의 경우에도 현재 내부 기록물 관리가 엉망인 상황인 바, 일정 기준에 따라 정당의 공식기록물 일부는 국회기록원에 의해서 수집·관리될 수 있다.

「국회기록원법」 제정에 따라, 예산 편성 규모가 커지고 인력이 확충될 것이므로, 국회기록물의 장기보존 체계는 물론이고, 국민의 기록물 접근 편의성도 더욱 획기적으로 개선될 수 있다. 특히 국회 내에서 운영하고 있는 복잡한 (행정)정보시스템들이 국회기록원의 기록관리시스템과 연동하여 국회

특유의 디지털 아카이브를 구현할 수 있게 될 것으로 기대된다. 이것은 어쩌면 국회 내 산만하게 구축된 시스템들이 국회기록원의 기록관리시스템을 중심으로 통합적으로 연계되는 중대하고도 혁신적인 시도가 될 수 있다.

Ⅱ. 국회기록원법안의 구성 체계와 보완 과제

새로운 국회기록물 관리 정책과 체계를 뒷받침하기 위해서는 첫째, 국회법과 국회사무처법이나 국회도서관법을 개정하는 방안, 둘째, 국회기록원법을 제정하는 방안, 셋째, 국회기록물 관리에 관한 법률을 제정하는 방안, 넷째, 국회의정기록물보존사업회법(특수법인) 등 다양한 방안을 구상해 볼 수 있다. 저마다 장단점들이 있을 것이다.

앞서 언급한 바와 같이 그 가운데 입법전략상 가장 효율적이고 수월한 것은 「국회기록원법」을 제정하는 방안이다. 국회 관련 법제는 덩어리 과업에 대해서 과업추진형 법률로 해결하기보다는 책임기관·담당조직을 설치하여 과업을 수행하도록 맡기는 법률(행정조직법, 기관설치형 법률)이 전통이자 관행으로 굳어져 있다는 점도 최대한 고려하는 방향이기도 하다.

현재 국회에서 논의되고 있는 「국회기록원법」안의 조문 구성 체계를 국회 소관 법률들과 간략히 비교해 보면 [표1]과 같다.

[표1] 국회 소속 기관 법률 조문구성체계 비교⁶⁾

국회사무처법	국회도서관법	국회예산정책처법	국회입법조사처법	국회기록원법안
제1조 목적	제1조 목적	제1조 목적	제1조 목적	제1조 목적
-	-	제2조 지위	제2조 지위	제2조 지위
제2조 직무	제2조 직무	제3조 직무	제3조 직무	제3조 직무
제3조 공무원의 임용	제3조 공무원의 임용	제6조 공무원의 임용	제5조 공무원의 임용	제7조 공무원의 임용
제4조 사무총장	제4조 관장 - 제4조의2 임명동의의 시 첨부서류 등	제4조 처장 제5조 처장추천위원회 제5조의2 임명동의의 시 첨부서류 등	제4조 처장 제4조의2 처장추천위원회 제4조의3 임명동의의 시 첨부서류 등	제4조 원장 제5조 원장추천위원회 제6조 임명동의의 시 첨부서류 등
-	제6조 분관의 설치 제7조 도서관자료의 납본 등 제8조 인적자원 정보망의 구축	-	-	-

6) 「국회미래연구원법」은 국회 소속의 법정특수법인을 두기 위한 법률로서, 법인격, 설립, 정관, 미래연구원 운영의 기본원칙, 임원, 임원의 임명 등, 임원의 임기, 원장, 이사회, 운영재원, 사업, 연구과제의 추천 및 선정, 연구수행 방식, 자료의 협조요청, 연구결과와 보고, 사업연도, 사업계획서 등의 승인, 결산서의 승인, 외부감사, 직원의 임면, 국유재산의 무상대부 등 31개 조문에 걸쳐 자세하게 설계되어 있다.

-	제9조 <u>도서관자료의 교환·이관과 폐기·제적</u> 제10조 <u>국회도서관발전전문위원회</u> 제11조 <u>금품의 기부</u> 제13조 <u>다른 법률의 준용(도서관법, 인적자원개발법 준용)</u>	-	-	-
제5조 차장 제6조 의장비서실	-	-	-	-
제7조 조직	제5조 조직	제7조 조직 제7조의2 연구직공무원 직위심사등	제6조 조직 제6조의2 연구직공무원 직위심사등	제8조 조직
제8조 위원회의 공무원제9조 전문위원의 직무	-	-	-	-
-	-	제8조 위원회 및 국회의원에 대한 자료제공 제9조 위원회 보고 등	제7조 위원회 및 국회의원에 대한 자료제공 제8조 위원회 보고 등	제9조 위원회 및 국회의원에 대한 자료제공 제10조 위원회 보고 등
-	제11조의2 자료의 요청	제10조 자료의 요청	제9조 자료의 요청	제11조 자료의 요청
제10조 법인의 설립	-	-	-	-
제11조 시차제 근무	-	-	-	-
제12조 권한의 위임	-	-	-	-
제13조 시행규칙(국회규칙) 위임 제14조 위임규정 (운영위 동의 하에 규정)	제12조 위임규정 (운영위 동의하에 규정)	제11조 위임규정 (운영위 동의하에 규정)	제10조 위임규정 (운영위 동의하에 규정)	제12조 위임규정 (운영위 동의하에 규정)

국회 소속 기관 설치를 위한 다수의 입법례가 축적되어 있는 만큼, 「국회기록원법」을 제정함에 있어서도 이를 가장 1차적으로 고려하는 것은 자연스럽다고도 할 수 있다. 다만, 「국회도서관법」, 「국회예산정책처법」 등 기존 국회 소속 기관법제의 조문 구성 체계를 거의 그대로 답습하고자 하는 경우, 기존 국회 기관 법제가 가져온 맹점들도 그대로 답습될 수 있다는 점에서 우려가 든다. 현재 논의되고 있는 「국회기록원법」안은 그런 점에서 몇 가지 보완이 필요하다.

개괄적으로 지적하자면, 첫 번째로 국회기록원법은 다른 국회 소속 기관 법제와 마찬가지로 목적 규정이나 기타 규정에서 법률이 궁극적으로 구현하고자 하는 헌법적 가치, 공익, 사회적 가치 등을 제대로 표출하지 못하고 있다.

두 번째로, 국회 소속 기관을 국회의장이 통합적으로 지휘하는 것은 필요할 수 있으나, 국회기록물 및 국회기록원의 취지는 국회의장에 의해 지도되는 구조에서 최대한 이격(격리, 분리, 독립화 등)되어 기록 수집과 보존의 객관성, 중립성, 독립성, 역사성을 견지하는 것이 필요하다. 그러므로, 국회기록원을 국회의장 소속 하에 두는 것보다 좀 더 발전된 형태는 없을지 고민이 필요해 보인다.

세 번째로, 「국회기록원법」은 국회기록원의 직무 규정에서 직무 사항 내지 범위를 좀 더 면밀하고 폭넓게 규정해 둘 필요가 있다. 「국회기록원법」의 핵심은 국회기록원을 설립하는 것만이 아니라, 국회기록물의 범위와 그 수집과 보존 및 활용에 있다. 과업추진형 법률로 설계된다면 국회기록원의 직무에 관한 각 호의 사항이 호가 아닌 조문이나 장절 등으로 좀 더 구체적이고 상세하게 규정될 수 있다. 그럼에도 「국회기록원법」 방식을 채택하고자 하는 한, 이 법률의 핵심은 국회기록원의 직무 규정이 어떻게 설정되는가가 핵심이라고 할 수 있다. 즉 「국회기록원법」의 직무 규정이 과업추진형 법률 형식인 「국회기록물 관리에 관한 법률」 전체를 해결해 주는 부분인 것이다. 따라서 직무를 구체화하는 각 호 사항이 매우 정교하게 설정되어야 한다.

네 번째로, 「국회기록원법」은 국회기록물 수집, 관리, 보존, 활용 등에 관하여 필요한 중요사항들을 전혀 고려하지 않고 있다. 물론 이것은 「국회기록물 관리에 관한 법률」 방식을 채택하지 않기로 한 데 따른 필연적인 결과이기도 하다. 또한 필요한 사항을 국회규칙으로 정하면 된다. 하지만, 어디까지나 예산이 크게 수반되는 사항, 의장단 및 국회의원실 및 교섭단체와 정당에 대한 기록 등의 입력이나 자료 제출 요구권(요청권) 등에 관한 사항, 국회기록물에 대한 이해관계자나 일반 국민의 의견제시권(기록보존청구권)에 관한 사항, 국회기록물에 대한 관리체계 중 중요 사항(각종 행정정보시스템의 연계와 통합적 아카이브 구성 등) 등은 적어도 각각 조를 달리하여 그 대강만이라도 「국회기록원법」에 규정되어야 한다. 이하에서 좀 더 구체적으로 논의한다.

1. 「국회기록원법」안의 목적 규정 검토

첫째, 「국회기록원법」안의 목적 규정은 기관과 조직을 설립이라는 지극히 수단적 사항만을 목적으로 표방할 것이 아니라, 「국회기록원법」을 제정하여 궁극적으로 무엇을 달성하려 하는가를 분명하고 적극적으로 표현하여야 한다. 입법의 본질적 취지는 경시되고 기관 설립이라는 수단적 요소만 강조되어서는 안 된다. 국회기록원을 설치하려는 좀 더 근본적이고 본질적인 취지가 좀 더 명확하게 표출되도록 할 필요가 있다.

기관을 설치하는데 급급하여 법률을 위한 법률을 만들고자 한다면, 조문은 간단하고 최소화하는 것이 법률안을 통과시키거나 법률을 집행하기에도 용이할 수 있다. 그러나, 이것은 법률에 내재되는 법철학을 경시하는 근시안적 접근이다. 국민의 세금에 기반하여 국민주권으로부터 위임된 공공사무를 수행하는 것인 한, 어떠한 법률도 대충 만들어져서는 안 된다.

그동안 국회 소속 조직기관 법제들은 「국회사무처법」을 시작으로 「국회도서관법」, 「국회예산정책처법」,

「국회입법조사처법」 등으로 이어지면서 매우 간략하게 만들어져 왔다.⁷⁾ 그러나 이런 간략한 입법적 결과는 입법의 경제성이나 입법의 명확성이나 입법의 간결성을 고려한 결과는 아니다. 국회의 권위와 권력에 기반하여 조직 설치를 최우선시한 것, 다분히 관리자 중심, 공급자 중심으로만 설계된 결과일 뿐이다.

정부 행정기관이나 각종 기관설치형 법제는 물론이고, 사실 국회의 조직기관법제, 기관설치형 법률들도 해당 법률 전반에 걸쳐 해당 기관이 수행하고 제공하는 서비스, 역할 등에 대해 좀 더 구체적으로 명시하는 방향으로 대대적으로 일대 정비되는 것이 필요하다.

현재 「국회기록원법」안의 목적 규정 문안은 앞선 입법례들과 마찬가지로 주권자인 국민의 이해와 역사 의식, 인문정신이 전혀 고려되지 않았다. 국회 기관 법률들 대부분이 이런 불친절한 규정 방식으로 일관하고 있는데, 인문정신을 기반으로 논의하고자 하는 「국회기록원법」조차도 이러한 잘못된 관행을 답습하면서 시작하는 것은 옳지 않다.

최근에는 법률 전체는 물론이거니와 법률의 목적 규정도 관성적으로 규정하나마나한 내용으로 문안을 작성하기보다는, 법률 전체를 관통하고 대표할 수 있는 내용만이 아니라, 이 법률을 통해서 구현하고자 하는 **궁극적 공익, 공공성, 공공선, 공공복리, 사회적 가치를 좀 더 선명하게 드러내 주어야** 한다는 지적들이 제기되고 있다는 점도 참고할 필요가 있다.

[표2] 목적 관련 입법례 비교

국회사무처법	국회도서관법	국회예산정책처법	국회입법조사처법	국회기록원법안
제1조(목적) 이 법은 국회사무처의 조직과 직무, 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 국회도서관의 조직, 직무, 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 국회예산정책처의 조직 및 직무 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 국회입법조사처의 조직 및 직무 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 국회기록원의 조직, 직무, 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

7) 물론 「국회사무처법」은 「국회법」에서 사실상 국회사무처가 해야 할 일을 상당수 규정하고 있다는 점에서 다른 국회 소관 법률들과는 차이가 있기는 하다.

[표3] 목적 관련 참고 입법례

국립외교원법	국립해양과학관의 설립 및 운영에 관한 법률	대한민국학술원법	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률	대통령기록물 관리에 관한 법률
제1조(목적) 이 법은 <u>급변하는 국제정세에 능동적으로 대응할 수 있는 역량과 전문성을 겸비한 외교 인재의 교육·양성 및 국가 중장기 외교정책의 연구·개발을 위하여</u> 국립외교원을 설치하고, 그 조직 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 법은 국립해양과학관을 설립하고 그 운영 등에 관한 사항을 규정함으로써 <u>해양과학에 관한 자료의 수집·보존·전시·연구를 체계적으로 수행하고, 각종 해양과학 관련 프로그램을 운영하여 해양에 대한 이해를 증진하고 해양산업의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) 이 법은 대한민국학술원을 설치하여 <u>학술 발전에 현저한 공적이 있는 과학자를 우대·지원하고 학술 연구와 그 지원사업을 함으로써 학술 발전에 이바지함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) 이 법은 국민권익위원회를 설치하여 <u>고충민원의 처리와 이에 관련된 불합리한 행정제도를 개선하고, 부패의 발생을 예방하며 부패행위를 효율적으로 규제함으로써 국민의 기본적 권익을 보호하고 행정의 적정성을 확보하며 청렴한 공직 및 사회풍토의 확립에 이바지함을 그 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) 이 법은 <u>대통령기록물의 보호·보존 및 활용 등 대통령기록물의 효율적 관리와</u> 대통령기록관의 설치·운영에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 <u>국정운영의 투명성과 책임성을 높이는 것을 목적으로 한다.</u>

2. 「국회기록원법」 안의 소속성 및 독립성(독립성) 규정 검토

두 번째, 「국회기록원법」 안 제2조 제1항은 국회기록원을 국회의장 소속으로 두도록 하되 제2항에서 기록원의 직무에 관하여는 독립성이 존중되어야 함을 규정하고 있다. 국회 기록원의 지위 위상을 설정하는 부분이다.

그런데, 국회기록원이 아무리 국회를 구성하는 하나의 기관일지라도 국회사무처나 국회입법조사처 국회예산정책처처럼 입법지원서비스를 제공하기보다는, 오히려 독립적으로 역사적 족적을 기록화하는 것이라는 점에서, 그리고 의원을 상대로 서비스를 직접 제공하는 것이 아니라는 점에서(물론 의원 의정활동 기록들을 잘 보존해주는 기록서비스를 제공하는 것이라고도 볼 수는 있으나) 기존 국회 소속 기관들과 분명 차별화 된다. 오히려 국회기록원은 대 의원이 아니라 대 국민적 기록서비스 기관이라고 볼 여지가 크다.

또한 역사의식과 인문정신에 기반하여 기록과 보존을 강조하는 이유를 고려하면, 국회기록원은 오히려 의장으로부터도 가급적 최대한 자유로운 존재로 설정될 필요가 있다. 즉 국회 소속으로만 두는 방안을 생각해 볼 수 있다. 행정부를 구성하는 한 축이면서도 대통령이나 국무총리 어디에도 소속되지 않는 ‘국가인권위원회’ 등과 같은 모형을 국회에서도 접목해 볼 여지가 있다.

국회소속기관을 국회의장이 통합적으로 지휘하는 것은 필요할 수 있다. 그러나, 국회기록물 및 국회기록원의 취지는 국회의장에 의해 지도되는 구조에서 최대한 멀리 분리되어 기록 수집과 보존의 객관성, 중립성, 독립성, 역사성을 생명처럼 견지하는 것이 필요하다. 그러므로, 「국회입법조사처법」

이나 「국회예산정책처법」 각 제2조 지위 규정 입법례를 고스란히 따르기보다는, 「국회기록원법」만의 중립성과 국회 내에서의 진정한 독립성을 최대한 존중하는, 보장하는 방향으로 처음부터 규정하는 것을 고민해야 한다.

같은 맥락에서 「국회기록원법」 안 제4조 원장 규정 제3항에서 원장으로 하여금 ‘의장의 감독을 받아’ 기록원의 사무를 통할하고, 소속 공무원을 지휘·감독하도록 규정하고 있다는 점도 우려가 든다.

국회의장은 주어진 임기 2년여간 국회 전체를 대변하고 통솔한다는 점에서 지극히 중립적인 위치에 있다. 그러나 그럼에도 불구하고 정치 현안에 있어서 특정 정당이나 진영의 정파성을 드러낸 사례들이 결코 적지 않으며, 향후에도 유사한 상황이 발생할 가능성을 부정할 수 없다. 그렇다면, 「국회기록원법」 제2조 제1항과 제2항은 서로 상충되는 조항이 될 수 있다. 제2항은 대내외 국회 구성원 모두에 대한 당부일 수도 있지만, 정파성과 진영성을 드러낼 여지가 있는 국회의장으로 하여금 국회기록원의 직무적 중립성을 존중하고 보호하라는 당부의 취지이기도 하다. 오히려 제1항에 의해 제2항이 무력화되는 상황이 보게될 수 있다.

국회기록원과 국회기록물이 정치적 영향에 놓이게 되고 그 힘의 논리에 굴복하게 되면 국회기록원의 입지는 그날로부터 국회의장이 어느 진영에서 선출되고 어떤 진영성을 드러내느냐에 따라 내내 반복적으로 휘둘리게 된다. 국회기록원의 기록과 보존사업이 이러한 진영성, 정파성, 힘의 논리로부터 조금이라도 영향을 덜 받고 독립적인 ‘사관’의 역할을 수행하게 하려면, 의장으로부터도 자유로워야 한다.

국가기록원의 직무 특성상 정치 현안과 맞물려 긴박하게 움직여야 할 상황은 사실 거의(!) 없다. 오히려 조용히 차분히, 모든 일이 일어난 후에 사후적으로 침착하게 수집하고 정리하고 기록으로 남기는 일만이 있을 뿐이다. 그러나 특정 진영에 유리한 기록은 남겨지고 불리한 기록은 지워질 우려는 얼마든지 있다. 국회의장도 기록원이 반드시 의장 소속으로 있어야 한다고 고수할 이유가 없다. 중립성과 독립성을 최대한 보장해 주는 방향으로 법률을 처음부터 셋팅하고 출발하는 것이 바람직하다.

참고로, 굳이 국회기록원을 국회의장 소속으로 둔다고 하지 않더라도, 국회의장의 영향력은 국회기록원장의 임면 과정, 5급이상 공무원의 임면 과정, 국회운영위원회의 업무보고나 국정감사 과정, 예산 편성 과정 등에서 간접적, 우회적으로 행사될 여지가 있다.

한편, 「국회기록원법」 안 제2조 지위 규정 제2항, ‘기록원의 직무에 관하여는 독립성이 존중되어야 한다.’는 문안은 매우 피동적·수동적인 측면이 있다. 국회 구성원들에 의해 보호받는 처지를 전제한 문안은 바람직하지 않다. 주로 인문적이고 학예적인 습생을 가진 분들로 구성되는 국회기록원의 특성이 반영된 결과인 듯도 하다. 그러나, 법률에서는 이런 피동적이고 타자의 존중과 배려에 의존되는 방식은 그 자체로 독립성이 휘둘릴 때가 많을 수 있음을 시사한다. 「국가인권위원회법」 입법례⁸⁾처럼 그 권한에 속하는 업무를 독립하여 수행하는 존재임을 좀 더 분명하게 드러내는 방안을 좀 더 진지하게 고민할 필요가 있다.

8) 「국가인권위원회법」 제3조(국가인권위원회의 설립과 독립성) ① 이 법에서 정하는 인권의 보호와 향상을 위한 업무를 수행하기 위하여 국가인권위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 그 권한에 속하는 업무를 독립하여 수행한다.

[표4] 의장 소속 여부 및 독립성 등 관련 입법례 비교

국회사무처법	국회도서관법	국회예산정책처법	국회입법조사처법	국회기록원법안
제2조(직무) <u>국회사무처</u> (이하 “사무처”라 한다)는 의장의 지휘·감독을 받아 국회 및 국회의원의 입법활동과 국회의 행정업무에 관련된 다음 각 호의 사무를 처리한다. 1. ~ 11. 생략	국회의장 소속으로 둔다는 취지를 반영한 규정이 없음	제2조(지위) ① 국회예산정책처(이하 “예산정책처”라 한다)는 <u>국회의장</u> (이하 “의장”이라 한다) 소속하에 둔다.	제2조(지위) ① 국회입법조사처(이하 “입법조사처”라 한다)는 <u>국회의장</u> (이하 “의장”이라 한다) 소속하에 둔다.	제2조(지위) ① 국회기록원(이하 “기록원”이라 한다)은 <u>국회의장</u> (이하 “의장”이라 한다) 소속하에 둔다.
중립성이나 독립성을 당부한 규정이 없음.	중립성이나 독립성을 당부한 규정이 없음.	② 예산정책처의 직무에 관하여는 독립성이 존중되어야 한다.	② 입법조사처의 직무에 관하여는 독립성이 존중되어야 한다.	② 기록원의 직무에 관하여는 독립성이 존중되어야 한다.

3. 「국회기록원법」안의 직무 규정 검토

「국회기록원법」안 제3조는 국회기록원이 소관(관장)하는 직무(사무, 업무)에 관한 규정이다. ‘1. 기록물의 생산·분류·정리·이관(移管)·수집·평가·폐기·보존·공개·활용 및 이에 부수되는 업무, 2. 국회의원(전직 국회의원을 포함한다), 「국회법」 제33조의 교섭단체 또는 정당 기록물의 수집·관리, 3. 헌정자료의 수집·관리, 4. 국회박물관 운영 5. 기록물관리에 관한 지도·감독 및 지원’을 각 호로 명시하고 있다.

여기서, 제1호에서 ‘기록물’의 의미를 좀 더 명확하게 표현하는 것이 필요해 보인다.⁹⁾ 사실상 제2호, 제3호와도 중첩되는 문제가 있으며, 국회 소속의 다른 기관의 기록물들도 포함되는지가 모호하다. 국회기록원의 기록물 범위를 구체적으로 구분하여 각 호로 열거하는 것이 「국회기록원법」 제정 이유를 좀 더 제대로 이해시킬 수 있다고 본다.

「국회기록원법」안 제2호의 경우, 기록물의 범위를 국회의원, 교섭단체, 정당으로 확대한 것은

9) 「국회도서관법」

제2조(직무) ① 국회도서관(이하 “도서관”이라 한다)은 다음 각 호의 사무를 처리함으로써 국회의 입법활동을 지원한다.
<개정 2024. 12. 3.>

1. 도서관자료의 수집·정리·보존, 도서관서비스의 제공
2. 의회 및 법률 정보의 조사·회답·제공
3. 국회전자도서관의 구축·운영
4. 국회 의정활동 관련 기록물(국회의원기록물을 포함한다)의 수집·분류·정리·보존·평가·활용
5. 입법활동에 관한 국가 서지의 작성 및 표준화
6. 국내외 입법지원기관, 다른 도서관 등과의 교류·협력
7. 그 밖에 의정활동 지원을 수행하는 데 필요한 사무

② 도서관은 국회 이외의 국가기관, 지방자치단체, 공공기관·단체, 교육·연구기관과 공중에 대하여 도서관서비스를 제공할 수 있다. 이 경우 도서관서비스의 대상과 내용은 규칙으로 정한다. <개정 2024. 12. 3.>

고무적이다. 다만, ‘국회의원’ 기록물이 국회의원실 기록물을 의미하는지 오로지 인물에 관한 기록을 의미하는지, 국회의원의 대내외 의정활동에 대한 기록을 의미하는지, 이 모든 것을 의미하는지 조금 더 명확하게 설정하는 것이 필요해 보인다.

또한 교섭단체 외에 비교섭단체에 대해서도 수집·관리가 가능할 수 있는 여지를 마련해 두는 것도 필요해 보인다.

제2호 말미에서 규정해 둔 ‘정당 기록물’의 경우, 수집관리 범위에 포함되도록 설정한 것은 매우 긍정적이다. 다만, 정당 기록물에 대한 내적 접근이 용이하지 않으므로, 법률 내 개별 조문을 통해서 정당 기록물의 범위나 판단 기준을 조금 더 구체화하고, 정당 기록물에 대한 접근권이나 제출요구권(제출협조권), 기록물 보존을 위한 (현장)지원 규정 등을 좀 더 명확하게 설정해 두는 것도 필요해 보인다.¹⁰⁾

제3호에서 헌정자료의 수집·관리를 규정하고 있다. ‘헌정자료’는 헌법과 국회의 운영 및 국가 헌정 체제의 역사와 관련된 가치 있는 ‘굵직굵직한’ 문서·기록물·자료 등을 의미하는 것으로 이해된다. 국회 내에서 헌법사, 정치사, 의정사적으로 굵직굵직한 사건이나 일정으로 생산된 기록물을 헌정자료로 볼 수 있다. 그러나, 헌정자료는 해석하기에 따라 국회 (일반)기록물(또는 제1호의 기록물)과 중복될 여지가 있다. 따라서 헌정자료의 의미를 정의하거나, 별도의 조문을 설정하여 헌정자료 수집·관리에 관한 사항을 구체화하는 것이 필요해 보인다.

헌정자료도 본질적으로는 국회기록물이므로 「국회기록원법」에 의거하여 국회기록원에서 일괄적으로 수집·관리하게 할 필요가 있다. 그렇다면, 현재 국회사무처로 하여금 「국회사무처 직제」 제3조¹¹⁾ 부분과 이 직제 제3조에 따라 헌정자료를 보존·전시하도록 하고 있는 「국회기록물관리규칙」 부칙 제2조¹²⁾는 개정되어야 할 것이다.

아울러, 「국회기록물관리규칙」 제35조¹³⁾에서 국회사무총장으로 하여금 국회도서관이 이관받아 보존하는 기록물 중 역사적·문화적·예술적 가치가 높은 기록물에 대하여는 국회도서관장과 협의하여

10) 현재 「정당법」에서는 정당 기록물에 대한 규정을 딱히 마련해 두고 있지 않다. 다만, 정당 신청 등 일부 기록물에 대해 중앙선거관리위원회가 관여할 여지는 있다.

11) 「국회사무처 직제」

제3조(문화소통기획관) ① 문화소통기획관은 이사관·부이사관 또는 임기제공무원으로 보한다. <개정 2013. 12. 13., 2020. 5. 28.>

② 문화소통기획관은 다음 사항에 관하여 사무총장을 보좌한다. <개정 2020. 5. 28., 2023. 9. 1.>

1. 문화행사 등을 통한 국회활동 및 정책 관련 홍보

2. 국회 참관의 종합 계획 수립·시행 및 총괄

3. 국회박물관 운영

4. 국회사료 등 헌정자료의 수집·편집 및 발간

5. 미술품 관리

[제목개정 2020. 5. 28.]

12) 「국회기록물관리규칙」 부칙 <국회규칙 제164호, 2011. 4. 20.>

제2조(헌정자료에 대한 경과조치) 국회사무처가 이 규칙 시행 당시 「국회사무처 직제」 제3조에 따라 보존·전시하는 헌정자료는 국회사무처가 이를 계속 보존·전시할 수 있다.

13) 「국회기록물관리규칙」

제35조(헌정기념관의 기록물 보존·전시) 국회사무총장은 국회도서관이 이관받아 보존하는 기록물 중 역사적·문화적·예술적 가치가 높은 기록물에 대하여는 국회도서관장과 협의하여 헌정기념관에 보존·전시할 수 있다.

헌정기념관에 보존·전시 할 수 있도록 규정하고 있는데, 「국회기록원법」이 제정되면 국회기록원이 통합적으로 헌정자료를 수집·관리 하게 할 필요가 있고, 국회사무총장이 소관하는 헌정기념관의 운영도 국회기록원 소관으로 이관하는 것이 바람직하다. 고로, 「국회기록물관리규칙」 제35조도 개정되는 것이 필요하다. 그리고 헌정자료 업무를 국회도서관 소관 업무라고 규정하고 있는 「국회도서관법」 부칙 제3조¹⁴⁾와 제4조¹⁵⁾도 필수적으로 문구를 개정할 필요가 있다.

「국회기록원법」안 제3조 제4호에서는 ‘국회박물관 운영’을 국회기록원의 업무로 규정하고 있다. 법률상의 근거없이 「국회사무처 직제」 제3조제1항제3호¹⁶⁾에서 규정되어 있어서 입법론적으로 문제가 있어 왔다.¹⁷⁾ 조직이나 시설을 설치하는 규정과 직제에서 업무 사항을 명시하는 근거 규정은 성격이 다르고 구분되어야 한다. 특히 전자는 인력과 예산을 수반하는 사항이므로 「국회법」이든 「국회사무처법」이든 법률에서 어떤 식으로든 근거를 두었어야 한다. 「국회기록원법」을 제정을 논하는 상황에서 국회박물관의 법률적 근거를 「국회기록원법」에 규정하면 이러한 입법불비 상태를 자연스럽게 해결할 수 있다.

국회 내에 국회박물관(헌정기념관)이 국회도서관과 국회사무처 등에 산만하게 중복적으로 관리되는 것은 시급히 개선되어야 할 것이다. 국회박물관(헌정기념관)도 본질적으로 국회기록물이거나 행정박물관 등의 보존, 관리, 전시의 일환으로 이루어지는 일이고, 이를 위한 시설·공간이므로 「국회기록원법」에 의하여 설립되는 국회기록원에서 함께 관장하도록 하는 것이 바람직하다.

14) 「국회도서관법」 부칙<법률 제14375호, 2016.12.16>

제3조(사무분장기구 및 정원 등에 관한 경과조치) 법률 제4037호 국회도서관법의 시행일인 1988년 12월 29일 당시 종전의 「국회사무처법」 제7조에 따른 도서관(헌정자료관실을 포함한다)의 사무분장기구 및 정원 등은 법률 제4037호 국회도서관법에 따른 규칙이 제정·시행될 때까지 국회도서관의 사무분장기구 및 정원 등으로 본다. 다만, 법률 제4037호 국회도서관법의 시행일인 1988년 12월 29일 당시 종전의 「국회사무처법」에 따른 도서관장은 법률 제4037호 국회도서관법 제4조에 따라 국회도서관장이 새로 임명될 때까지 법률 제4037호 국회도서관법에 따른 직무를 행한다.

15) 「국회도서관법」 부칙<법률 제14375호, 2016.12.16>

제4조(공무원에 대한 경과조치) 법률 제4037호 국회도서관법의 시행일인 1988년 12월 29일 당시 종전의 「국회사무처법」 제7조에 따라 도서관 소관 업무(헌정자료업무를 포함한다)를 담당하고 있던 자는 1988년 12월 29일에 국회도서관 소속 공무원으로 임명된 것으로 본다.

16) 「국회사무처 직제」

제3조(문화소통기획관) ① 문화소통기획관은 이사관 부이사관 또는 임기제공무원으로 보한다. <개정 2013. 12. 13., 2020. 5. 28.>

② 문화소통기획관은 다음 사항에 관하여 사무총장을 보좌한다. <개정 2020. 5. 28., 2023. 9. 1.>

1. 문화행사 등을 통한 국회활동 및 정책 관련 홍보

2. 국회 참관의 종합 계획 수립·시행 및 총괄

3. 국회박물관 운영

4. 국회사료 등 헌정자료의 수집·편집 및 발간

5. 미술품 관리

[제목개정 2020. 5. 28.]

17) 직제를 통해 조직과 시설을 설치하는 입법례는 적지 않다. 그러나, 이것은 법률유보원칙, 행정조직법정주의원칙, 중요사항유보설 관점에서 문제가 있다.

[표5] 「국회기록원법」안 국회기록원 직무 규정

국회기록원법안
제3조(직무) 기록원은 국회 소관 기록물과 관련된 다음 각 호의 사무를 수행한다. 1. 기록물의 생산·분류·정리·이관(移管)·수집·평가·폐기·보존·공개·활용 및 이에 부수되는 업무 2. 국회의원(전직 국회의원을 포함한다), 「국회법」 제33조의 교섭단체 또는 정당 기록물의 수집·관리 3. 헌정자료의 수집·관리 4. 국회박물관 운영 5. 기록물관리에 관한 지도·감독 및 지원

4. 「국회기록원법」안 원장 및 추천위 규정 검토

국회에서 논의되고 있는 「국회기록원법」안 제4조는 국회기록원을 정무직으로 보하고, 차관급으로 예우하도록 하고 있다. 원장으로 하여금 사무를 처리함에 있어 전문성을 중시하도록 당부하고 있고, 아울러 중립성을 유지하여야 함을 선언적으로나마 당부하고 있다.

앞서 우려를 제기한 바와 같이 국회기록원이 정치적 영향력에 휘둘려 특정 기록물에 대한 의도적으로 가공하거나 제외 내지 삭제하는 등 특정 정치 세력이나 인물에게 유리하거나 불리한 방향으로 기록물을 수집·보존하는 경우가 발생할 수 있다. 이런 일이 전혀 일어나지 않을 것이라고 단정하는 것이야말로 기만적이고 반문명적인 태도다. 기록물은 얼마든지 승자, 강자, 영향력, 이해관계, 관료주의, 실무자 성향과 능력, 외부의 디지털 기술적 침투 등에 의해 교란되고 왜곡되거나 훼손될 수 있다. 이런 관점에서 국회기록원이나 국회기록원장의 중립성, 독립성을 당부하는 선언적 규정이 실효성을 얼마나 가질 수 있을지 의문이 있다. 독립성, 중립성, 객관성 등을 담보할 수 있는 좀 더 구체적이고 실질적인 장치를 원장 관련 규정 부분에서 추가로 설정하는 방안을 고민할 필요가 있다.

아울러, 현재 제4조 원장 규정에서는 원장의 전문성과 정치적 중립성을 담보할 수 있는 구체적인 자격기준이 설정되어 있지 않은 문제가 있다. 전문성이란 문헌정보학, 역사학(사학), 기록학, 도서관학, 사서학 등 계열의 전공자이거나, 해당 분야와 관련된 일정 수량 이상의 논문이나 저서 등을 발간한 이력이 있거나, 관련 분야에서 일정 기간 이상 근무한 경력 등을 통해 수공될 수 있다.

물론 「국회기록원법」안도 「국회입법조사처법」이나 「국회예산정책처법」의 입법례를 따른 것이어서 국회 소관 기관 설치형 법률 입법 관행상으로보면 큰 문제가 없을 수 있다. 그러나, 이미 국회 소관 여러 기관의 장들이 국회 특정 정당과 진영 소속의 정치활동 이력 출신들이 입법조사처장으로 도서관장으로 임명되고 있는 사례를 보면 우려가 없지 않다.

물론 기관장을 반드시 고고청정한(!) 교수·연구자 출신으로만 임명해야 하는 것도 정답은 아니다. 특정 정당 출신 인사가 전문성이 있고 어느 정도 중립화 기간을 가진 이후라면 용인될 수 있을 것이다. 그러나 그런 중립화 기간이 없는 상황에서 기관장으로 임명되는 것은 문제가 있다. 국회기록원의 경우 기록물이 곧 역사의 사초가 된다는 점에서 그 중립성은 다른 입법지원기관장을 임명하는 경우보다 더더욱 강하게

요구될 필요가 있다. 현재 「국회기록원법」안 제4조제2조 등과 같이 모호한 선언적 규정만으로는 정치적 중립성을 담보하지 못한 인사가 원장으로 임명될 가능성을 배제할 수 없다.

그나마 이러한 우려를 조금이나마 해소할 수 있는 방법, 장치가 제5조 국회기록원장추천위원회 제도인데, 추천위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항이 국회규칙으로 전면 포괄적으로 위임되어 있는 상황이라면 이조차도 사실 의미가 반감된다. 무늬만 합의제적 추천 방식을 채택한 것일 뿐 실질은 추천위원회를 어떻게 구성하느냐에 따라 합의제적 추천 방식의 취지는 얼마든지 변질, 오염될 수 있기 때문이다.

따라서, 적어도 「국회기록원법」에서 국회기록원장추천위원회의 구성은 국내 문헌정보학계, 역사학계, 기록학계의 연구자(등록 연구자)들이 광범위하게 참여하여 국가 기록문화의 상징 중 하나인 국회기록원장을 선출·추대하거나, 2~3인 이내로 추천하게 하는 방식 등을 파격적으로 구상해 볼 필요가 있다. 국회의장과 사적 친분을 가진 정치적 인사가 유입되는 것을 억제하고, 한국의 문명 수준에 걸맞게 기록문화를 주도하는 연구자 생태계, 학술 공동체가 스스로 당대에 가장 존경받는 지성인을 찾게(선정하게) 하는 것이 더욱 큰 의미를 갖지 않을까 여겨진다.

「국회기록원법」안 제5조제2항의 경우, 추천위원회는 기록원의 직무에 관하여 전문성을 가지고 정치적으로 중립성을 유지하며 추천업무를 공정하게 수행할 수 있는 사람으로서 국회의원·국회공무원이 아닌 사람으로 구성하도록 당부하고 있다. 그런데, 국회의원과 국회공무원 외에 정당인(당원)이 아닌 사람(정당을 탈퇴한지 일정 년수 이상인 사람)이어야 한다는 취지도 추가로 반영(명시)할 필요가 있다.

또한, 현재 「국회기록원법」안은 국회기록원장의 임기가 명확하게 규정되어 있지 않다. 국회 소관의 조직기관법제, 기관설치형 법률들이 공통적으로 보이고 있는 특징이기도 하다.

결국 임기 규정이 없다는 것은 국회의장이 궁극적으로 그 임면권과 임면의 시기를 행사할 수 있다는 의미임과 동시에, 대체로 국회의 상하반기에 즈음하여 당연히 교체되어야 한다는 정치적 논리, 관행적 논리를 허용하는 것이 된다.

재차 강조하지만, 국회의장과 친분이 있고 없고에 따라 좌우되는 인사라면 국회기록원의 설립 의미는 현저히 반감된다. 따라서 국회 소관 법률 입법례, 입법관행을 무비판적으로 따르기 보다는 「국회기록원법」에서는 기록의 독립성, 중립성, 객관성을 보장하는 차원에서 임기 2년 또는 3년 등을 반드시 보장하도록 규정할 필요가 있다. 원장의 임기가 국회기(국회임기)나 국회기 상하반기와 굳이 같게 설정할 필요가 없다. 오히려 불일치하게 설정하여 정치적 압력, 개입 여지를 최대한 차단하는 것이 나을 것이다.

[표6] 「국회기록원법」안 원장 및 추천위원회 등 관련 규정

국회기록원법안
제4조(원장) ① 기록원의 장(이하 “원장”이라 한다)은 정무직으로 하고, 보수는 차관의 보수와 동액으로 한다. ② 원장은 그 사무를 처리함에 있어서 전문성을 확보하고 중립성을 유지하여야 한다. ③ 원장은 의장의 감독을 받아 기록원의 사무를 통할하고, 소속 공무원을 지휘·감독한다. 다만, 기록원 관련 사무 중 인사행정·예산회계·국유재산관리·물품관리·비상계획·공직자재산등록 등에 관하여 「국회사무처법」·「국가공무원법」·「국가재정법」·「국유재산법」 그 밖의 다른 법령이 국회사무처 또는 국회사무총장의 권한에 속하는 사무로 규정한 경우에는 그러하지 아니하다. 제5조(국회기록원장추천위원회) ① 의장은 국회법 제22조의4제3항에 따라 원장의 임명동의를 요청할 때에는 미리 국회기록원장추천위원회(이하 이 조에서 ‘추천위원회’라 한다)의 추천을 받아야 한다. ② 추천위원회는 기록원의 직무에 관하여 전문성을 가지고 정치적으로 중립성을 유지하며 추천업무를 공정하게 수행할 수 있는 사람으로서 국회의원·국회공무원이 아닌 사람으로 구성한다. ③ 추천위원회의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 국회규칙으로 정한다. 제6조(임명동의 시 첨부서류 등) ① 제5조제1항에 따라 원장의 임명동의를 요청할 때에는 다음 각 호의 사항에 관한 증빙서류를 첨부하여야 한다. 1. 직업·학력·경력에 관한 사항 2. 「공직자 등의 병역사항 신고 및 공개에 관한 법률」에 따른 병역신고사항 3. 「공직자윤리법」 제10조의2제2항에 따른 재산신고사항 4. 최근 5년간의 소득세·재산세·종합부동산세의 납부 및 체납 실적에 관한 사항 5. 범죄경력에 관한 사항¹⁸⁾ ② 제1항에 따른 임명동의 요청 대상인 사람은 필요한 경우 같은 항 각 호에 따른 서류를 국가기관, 지방자치단체 등 유관기관의 장에게 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 해당 기관의 장은 이에 따라야 한다. 제7조(공무원의 임용) 기록원의 5급 이상 공무원은 의장이 임면하고, 그 밖의 공무원은 원장이 임면한다. 다만, 의장은 국회규칙이 정하는 바에 따라 원장에게 그 임용권의 일부를 위임할 수 있다.

5. 「국회기록원법」안 기타 규정 검토

국회기록물을 관리하는 방식과 체계에 대해 국제적으로 탁월하게 모범이 될만한 선례가 딱히 찾아지지 않는다. 선행 연구에서 미국 사례나 영국 사례 등을 소개하는 부분들이 있지만, 명쾌하게 우리의 상황에 맞는 시사점을 도출하기가 용이하지 않다.

따라서 우리나라 실정과 수준에 맞게 설정하고 그것이 국제적인 기준으로 확산될 수 있으면 더 좋을 것이다. 현재 「국회기록원법」안은 기존 국회 소속 기관설치형 법률들의 입법례를 거의 그대로 답습한 수준이어서 입법권을 가진 국회 내에서 특별한 이견만 없다면 수월하게 통과될 가능성이 높다. 여야 어딘가에서 딱히 통과되어서는 안된다고 반대가 나올만한 쟁점이 있는 법률안도 아니다.

더군다나, 현재로서는 너무 간명하게 입안된 법률안인지라 법률안 자체의 문제점들을 논하는 것 자체도 한정적이다. 그럼에도 불구하고 조금만 더 완성도를 높이려는 입법자의 노력을 포기하여서는 아니 될 것이다.

18) 범죄경력 외에 수사경력에 관한 사항도 제출하도록 할 필요가 있다.

단순한 조직과 기관 설치를 위한 법률이 아니라, 인문정신을 기반으로 한 과업을 부여하는 법률이라는 점에서, 좀 더 품격을 갖춘 법률안이 되도록, 좀 더 기록, 역사, 문명, 인문정신이라는 법철학을 제대로 담은 법률이 되도록 설계해야 할 것이다.

첫 번째로, 「국회기록원법」안 제8조 조직 규정 제4항에서 원장의 자문에 응하기 위하여 원장 소속으로 자문기구를 둘 수 있도록 규정하고 있는데, 다른 국회 소속 기관의 경우, 자문기구조차도 기관장이나 내부 구성원 친분 중심으로 내부 재량에 의해 자문기구를 구성해 온 관행이 고질적으로 이어져 왔다는 점을 감안해서, 원장추천위원회와 더불어 **자문기구 구성의 필요 최소한의 자격요건, 구성의 다양성 원칙, 공모 방식의 준수** 등을 법률에서 정해두는 방안을 고려할 필요가 있다.

[표7] 「국회기록원법」안 자문위원회 규정

국회기록원법안
제5조(국회기록원장추천위원회) ① ~ ③ 생략 ④ <u>원장의 자문에 응하기 위하여 원장 소속으로 자문기구를 둘 수 있다.</u> ⑤ 생략

두 번째로, 「국회기록원법」안 제9조와 제10조는 국회기록원에 대한 위원회나 국회의원의 자료요구에 대한 대응, 업무보고 등을 염두한 규정이다. 그런데, 국회운영위원회를 의미하는지 그밖에 위원회까지 포함하는지가 모호하다.

또한 위원회와 국회의원이 요구할 수 있는 자료가 국회기록원의 운영에 관한 자료인지 기록·보존되는 자료까지 포함하는지(특히 비밀 기록물까지 포함되는지)가 모호하다. 후자까지 포함하는 경우 해당 위원회나 해당 국회의원의 기록과 관련된 경우 등에는 이해충돌의 우려와 비밀 기록물의 비밀성, 기밀성이 훼손될 우려가 있으므로 이에 대한 견제 장치를 마련하든지 그 표현을 좀 더 명확하게 할 필요가 있다.

또한 전자라 할지라도 이것이 국회기록원의 기록보존에 대한 압박을 위한 의도로 악용될 여지가 있으므로, 위원회 및 국회의원은 자료의 요구를 하거나 업무 보고 등을 받고자 하는 경우에도 기록보존의 중립성, 객관성을 훼손하지 아니하도록 하여야 함을 선언적으로나마 명시하는 것이 필요할 수 있다.

[표8] 국회기록원법안 위원회 및 국회의원 자료요구 등 관련 규정

국회기록원법안
제9조(위원회 및 국회의원에 대한 자료제공) 원장은 그 직무를 수행함에 있어서 위원회 또는 국회의원의 요구가 있는 경우에는 필요한 자료를 제공하여야 한다. 제10조(위원회 보고 등) 원장 또는 원장이 지정하는 소속 공무원은 위원회의 요구에 응하여 해당 위원회에서 보고·설명하여야 한다.

세 번째로, [표9]에서 보는 바와 같이 「국회기록원법」안 제11조의 경우, 국회의장의 허가를 받아 국가기관 그 밖의 기관·단체에 대하여 직무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다고 규정하고 있다. 이것은 「국회도서관법」 제11조의2 자료의 요청 규정, 「국회예산정책처법」 제10조 자료의 요청 규정, 「국회입법조사처법」 제9조 자료의 요청 규정, 「국회미래연구원법」 제16조 자료의 협조요청 규정 등을 참고한 것이다. 「국회기록원법」도 국회 소관 기관설치형 법률이라는 점에서 이러한 입법례 관행을 존중하고 따를 필요가 있을 것이다.

앞서 강조한 바와 같이, 국회기록원은 기록이나 정보 생산기관이거나 입법지원서비스 기관이기 보다는, 정보생산기관 내지 입법지원서비스 기관을 모두 아울러 그 생산된 기록물들을 수집하고 보존하는 역할을 담당하는 것이므로 기관의 성격에 있어서 판이하게 차별화된다.

특히, 「국회기록원법」안 제11조에서 말하는 ‘직무수행에 필요한 자료’가 직무 규정에서 말하는 기록물, 국회의원 기록물, 교섭단체 기록물, 정당 기록물, 헌정자료 등을 의미하는지, 이런 기록물을 수집하기 위한 간접적 2차적 일반적 참고적(행정)자료들을 의미하는 것인지가 모호하다.

‘직무’라는 용어를 사용하고 있는 이상, 논리적으로 「국회기록원법」안 제3조 직무 규정의 각 호를 의미하는 용어로 해석되어야 한다. 그러나, 현재의 법안 문안에서 반드시 그렇게 명쾌하게 해석되지는 않는다.

만약 제11조에서 말하는 직무수행에 필요한 자료가 안 제3조 직무 규정의 각 호를 의미한다면 제11조는 기록물의 이관, 제공 등을 요청할 직접적인 근거 규정이 되는 것이 된다. 그렇다면 오히려 안 제11조는 기록물 수집에 관한 수집권, 요청권을 뒷받침하는 취지로 보기에 매우 취약하게 설정된 문안이 된다. 기록물 수집에 관한 수집권, 요청권 등은 지금보다 좀 더 명확하고 강하게 설정되어야 한다. 그래야 만이 국회의원, 상임위원장, 정당 등과 같은 권력기관으로부터 기록물 요청권을 강력하게 행사하여 국회기록원의 기록 과업이 원활하게 수행될 수 있다.

그렇지 않고 안 제11조의 ‘직무수행에 필요한 자료’가 직무수행에 필요한 보충적·부수적·일반적·행정적 자료를 의미하는 것이라면 「국회기록원법」안은 기록물 수집 권한의 근거는 마련하지 않은 채(법률에서 명시해야 할 사항을 국회규칙으로 포괄적으로 위임한 채), 직무수행에 필요한 간접적, 2차적, 참고적, 일반적 자료들을 요청하는 근거 규정만 마련해 둔 결과가 된다.

「국회기록원법」안은 국회입법조사처나 국회예산정책처, 국회도서관, 국회미래연구원과 같이 다른 기관이나 단체가 보유한 자료들을 받아서 이를 참고하거나 가공하여 새로운 입법정보를 생산하는 직무를 수행하는 것이 아니라, 그 자료 혹은 기록물 자체를 받아서 보존하려는 차별화된 직무 특성이 가지고 있으므로 제11조 자료 요청 규정도 그 특성에 맞게 문안이 입안되어야 한다. 기존 「국회입법조사처법」, 「국회도서관법」, 「국회예산정책처법」 등의 자료 요청 규정 입법례를 그대로 답습하여 규정하는 것은 매우 필시 문제가 있다.

또한 국회기록원이 향후 일상적으로 제출을 요청해야 할 자료, 기록물의 범위가 매우 방대하다는 점에서 빈번한 자료 수집 과정에서 국회의장의 허가를 득하라고 하는 조건은 현실적이지 않다.

국회기록물 과업을 추진하면서 필요한 자료를 요구할 때, 그때마다 국회의장의 허가를 얻어야 한다는 조건이 반드시 필요한가에 대해 신중히 검토할 필요가 있다. 그 직무가 전방위적이고 객관적이며 중립적 독립적으로 전개될 필요가 있다는 점에서도 국회기록원에 그 직무에 필요한 자료협조 요청은 재량권을 폭넓게 인정해 주는 방향으로 설정되어야 하는 것이 아닌가 판단된다.

그리고, 현재 법률안 제11조 규정으로서는 기관, 단체에 대해서만 자료 제공 요청을 할 수 있고, 개인에 대해서는 요청을 할 수 없다. 국회라는 정치적 공간에서 보존해야 할 기록물이 비공식적으로 개인이 보유하게 되는 경우도 적지 않으므로, 국회기록물에 대해서는 ‘개인’에 대해서도 자료 내지 기록물 제공 요청을 할 수 있도록 명시하는 것이 필요해 보인다. 입법조사처나 예산정책처, 도서관 등은 입법정보제공서비스를 위해 자료의 출처를 개인으로 하기에 부담이 되는 측면이 있다. 그러나 기록물 보존에 있어서는 굳이 개인을 배제해야 할 이유가 없다.

[표9] 자료 요청 관련 입법례 비교

국회도서관법	국회예산정책처법	국회입법조사처법	국회미래연구원법	국회기록원법안
제11조의2(자료의 요청) 관장은 <u>의장의 허가를 받아 국가기관이나 그 밖의 기관·단체에 대하여 직무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.</u> 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.	제10조(자료의 요청) 처장은 <u>의장의 허가를 받아 국가기관 그 밖의 기관·단체에 대하여 직무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.</u> 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.	제9조(자료의 요청) 처장은 <u>의장의 허가를 받아 국가기관 그 밖의 기관·단체에 대하여 직무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.</u> 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.	제16조(자료의 협조요청) ① 미래연구원은 <u>의장의 허가를 받아 국가기관, 그 밖의 기관·단체에 대하여 연구수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.</u> ② 제1항에 따라 자료의 제공을 요청받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.	제11조(자료의 요청) 원장은 <u>의장의 허가를 받아 국가기관 그 밖의 기관·단체에 대하여 직무수행에 필요한 자료의 제공을 요청할 수 있다.</u> 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

6. 새로 명시되어야 할 사항 검토

가. 다른 법률과의 관계 규정 명시 필요

「국회기록원법」안이 현재로서는 너무 간명하게 입안된 법률안이라서 법률안 자체의 문제점이 있다기보다는, 법률안에 담아야 할 내용(국회기록물 수집 등에 있어서의 특수성을 반영한 내용)에 관한 논의가 향후 좀 더 풍부해질 필요가 있다.

일단 조문 구성 체계상 다른 법률과의 관계 규정을 도입할 필요가 있다. 현재 「국회기록원법」안은

제4조 원장 규정 제3항에서 기록원 관련 사무 중 인사행정·예산회계·국유재산관리·물품관리·비상계획·공직자재산등록 등에 관하여 「국회사무처법」, 「국가공무원법」, 「국가재정법」, 「국유재산법」 그 밖의 다른 법령이 국회사무처 또는 국회사무총장의 권한에 속하는 사무로 규정한 경우에는 해당 법률들을 따르도록 하는 취지를 반영해 두고 있다.

그러나, 정작 「국회기록원법」 제정의 본질적 취지인 기록물의 수집·보존·활용 등에 관한 사항에 대해서는 매우 크게 공백 상태로 남겨두고 있다. 물론 이것은 운용의 미를 살리기 위한 탄력적 접근(일종의 입법전략)일 수 있고, 국회 소관 기관설치형 법률들의 대강주의(간략주의)적 입법관행을 따른 결과이기도 하다. 그리고, 「국회기록물관리규칙」에서 현재와 같이 상세한 내용을 규율하도록 위임할 수 있다는 점을 고려한 것이기도 하다.

그러나, 국회기록물 정책은 기록물 보유자에 대한 기록물 요청권 행사가 필수적으로 요구되고, 그에 대한 작위의무, 협조의무, 수인의무 등이 발생하며, 방대한 자료수집에 따라 상당한 규모의 예산, 인력 등이 투입되는 것이므로 법률에서 조금이라도 중요사항들을 명시하는 것이 필요하다. 국회 고유의 특성을 고려해야 할 부분이 있으면 바로 그 고유의 특성을 고려할 사항을 「국회기록원법」에서 명시해야 한다. 그 외 나머지 기록물 수집 등에 관한 일반적 사항들은 국회기록물의 성질에 반하지 않는 한, 기록물에 관한 기본법인 「공공기록물 관리에 관한 법률」이 정한 바에 따르는 것임을 규정할 필요가 있다.

나. 국민의 기록보존청구권 보장 규정 도입 필요

현재 「국회기록원법」안은 국회기록원을 설치하는 데에 방점을 둔 나머지, 기록물 수집 범위의 구체성이나 확장성이 미흡한 측면이 있다. 기록물 수집 권한 행사의 근거나 방식 절차 등에 관한 규정도 취약하다.

그런데 무엇보다도 국회기록물이 국회 내부에서 생산된 기록물에 중점을 두고 있다는 한계점이 있다. 국회는 본질적으로 입법활동, 예결산심사활동, 국정조감사활동, 국정견제활동 등을 중심으로 하고, 현재 입법활동의 경우 국민의 입법과정 참여를 확대하는 방안들이 활발히 논의 중에 있다. 이러한 국민 참여 방식의 확대 방법 논의는 예산심사활동이나 국정감시활동 영역에서도 폭넓게 이어져야 할 것이다.

그렇다면, 국회 내에 국민의 목소리, 의견들이 객관화되어 유입된 것들에 대해서도 주목해야 한다. 물론 이것은 국회기록원의 직무 각 호에 설정하는 것으로도 해결될 수 있다. 그러나, 그보다 앞서 국민이 국회의원, 정당, 상임위원회, 입법과정에 공식적으로 참여하거나 일정한 객관적 루트를 통해서 의견 등을 개진한 사항을 소중하게 주목할 필요가 있다.

숙의민주주의, 참여민주주의 등 어떤 수식 여하에서라도 국회의 주인공이 국회의원이기만 하여야 한다는 생각은 수정될 필요가 있다. 국민도 국회의원, 의장단, 상임위원장 등을 만나서 성명서, 의견서, 민원서, 제안서, 탄원서, 규탄문 등을 전달할 수 있다.

이런 객관화된 문서들은 청원법이나 민원법에 의해서 들어오는 청원이나 민원과는 또 다른 맥락에서

존재하는 것들이다. 국민의 목소리가 담겨 국회로 유입되는 기록물들이 국회를 둘러싼 역사적 기록의 하나로써 국회의원이거나 상임위 등의 활동 기록물들과 함께 연계되어 남겨지도록 할 필요가 있다.

다만, 이와 같은 국민의 목소리를 담은 기록물들이 국회 기관이나 의원들에 의해 차분하게 차곡차곡 빠짐없이 관리되기를 기대하기가 현실적으로 어렵다. 따라서, 「국회기록원법」 안에는 국민이 특정 의안(법률안 등), 예결산심사 사항 등에 대해 어떤 견해를 제시하고 이를 기록에 남겨줄 것을 요청하는 기록보존청구권을 행사할 수 있도록 명시하는 방안을 구상해 볼 필요가 있다. 이것은 매우 중요한 권한 근거다.

국회기록원으로서 성가시고 업무량만 증가하는 요인으로 받아들여질 수 있지만, 국회의원을 ‘역사의 주인공’으로만 삼는 풍토에서 벗어나, 민주적으로 국민의 목소리가 국회의원이 다루는 의제들과 함께 동봉 보존되게 함으로써, 오히려 국회기록원의 존재 이유를 더욱 강력하게 뒷받침해주는 유효한 제도가 될 수 있다. 현재 「국회기록원법」 안에서는 어느 조문 어느 조항에서도 국민이 국회기록물 정책에 관여하거나 참여할 수 있는 여지가 없다. 국민의 기록보존청구권은 그런 점에서 법률로 설정되어야 할 매우 중대한 의미를 갖는다.

7. 「국회법」, 「국회도서관법」 등의 연계 개정 검토

가. 「국회법」 개정 검토

「국회기록원법」안과 함께 연동하여 「국회법」도 개정되어야 한다. 「국회법」 제22조의3(입법조사처) 다음의 조문 순서로 국회기록원의 설립 근거를 마련하는 것이 필요하다. 현재 이미 제22조의4 가지 번호로 국회세종의사당을 두는 규정이 설정되어 있는 바, 국회세종의사당은 국회 소속 기관은 아니므로 조 번호 조정을 통하여 국회기록원이 앞서 규정되도록 하는 것이 바람직하다.

다만, 「국회법」 제21조 국회사무처 규정 제1항에서 ‘행정사무를 처리하기 위하여’라는 부분¹⁹⁾과 「국회법」 제22조 국회도서관 규정 제1항에서 ‘입법자료에 관한 업무를 처리하기 위하여’ 부분²⁰⁾은 국회기록물 업무와 겹칠 여지가 있으므로(특히 국회도서관의 ‘입법자료에 관한 업무를 처리하기 위하여’ 부분은 중복의 여지가 크므로) 제21조와 제22조에 괄호로 ‘국회기록물에 관한 사항은 제외한다’고 규정하거나, 제21조의 행정사무가 무엇인지를 예시적으로 열거하는 표현, 제22조의 입법자료에 관한 업무의 처리가 무엇을 의미하는지 예시적으로 열거하는 표현 등을 추가하는 방안을 고려해 볼 수 있다.

19) 제21조(국회사무처) ① 국회의 입법·예산결산심사 등의 활동을 지원하고 행정사무를 처리하기 위하여 국회에 사무처를 둔다. 이하 생략

20) 제22조(국회도서관) ① 국회의 도서 및 입법자료에 관한 업무를 처리하기 위하여 국회도서관을 둔다. 이하 생략

[표10] 「국회기록원법」 제정에 따라 연동개정하는 국회법 일부개정법률안

현 행	개 정 안
<u><신 설></u> <u>제22조의4(국회기록원)</u> (생 략) 제37조(상임위원회와 그 소관) ① 상임위원회와 그 소관은 다음과 같다. 1. 국회운영위원회 가. ~ 바. (생 략) <u><신 설></u> 사. · 아. (생 략) 2. ~ 16. (생 략) ② (생 략)	<u>제22조의4(국회기록원)</u> ① 국회 의정활동 관련 기록물의 수집·분류·정리·보존·평가·활용 등 국회의 기록물관리에 관한 업무를 처리하기 위하여 국회기록원을 둔다. ② 국회기록원에 원장 1인과 필요한 공무원을 둔다 ③ 원장은 의장이 국회운영위원회의 동의를 얻어 임면한다. ④ 이 법에서 정한 사항 외에 국회기록원에 관하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다. <u>제22조의5(국회세종지사당)</u> (현행과 같음) 제37조(상임위원회와 그 소관) ① ----- -----. 1. -----. 가. ~ 바. (현행과 같음) <u>사. 국회기록원 소관에 속하는 사항</u> 아. · 자. (현행 사목 및 아목과 같음) 2. ~ 16. (생 략) ② (생 략)

앞서 언급한 바와 같이 현재 국회 내에는 국회기록관(헌정기념관) 등을 운영하고 있는 바, 이는 예산과 인력이 수반되는 중요사항 중 하나이므로 국회규칙 등으로 근거하여 운영하기 보다는 「국회법」에서 간단하게라도 그 근거를 마련해 두는 것이 필요하다. 국회기록원에 관한 규정을 「국회법」 제22조의4에 마련한다면, 제22조의4 제4항의 위치에 국회기록원에는 국회 소속 기관들을 아우르는 통합적(단일화된) 형태의 국회기록관과, 헌정기념관을 설치·운영한다는 취지를 명시하는 방안도 고민해 볼 필요가 있다.

한편, 「국회법」 제115조는 제1항에서 국회로 하여금 회의록을 작성하도록 당부하고 있고, 제3항에서 회의록에는 의장, 의장을 대리한 부의장, 임시의장, 사무총장 또는 그 대리인이 서명·날인하여 국회에 보존한다고 규정하고 있다.²¹⁾ 여기서 말하는 국회는 의미가 불명확하다. 외부에서는 국회를 국회로 불러도 지칭해도 무방하지만, 국회 내부에서 그 보존의 주체나 장소 등을 국회로 표현하는 것은 모호하기 짝이 없다. 문맥이야 충분히 이해되지만, 「국회법」에 국회기록원에 대한 근거를 신설하는 한 ‘...국회기록원이 보존한다.’로 개정되어야 할 것이다.²²⁾

한 걸음 더 나아가, 「국회법」의 목적 규정에서 ‘기록’의 용어를 추가로 열거하면 좋을 것이며,

21) 「국회법」

제115조(회의록) ① 국회는 회의록을 작성하고 다음 사항을 적는다.

1. ~ 19. 생략

② 본회의의 의사는 속기로 기록한다.

③ 회의록에는 의장, 의장을 대리한 부의장, 임시의장, 사무총장 또는 그 대리인이 서명·날인하여 국회에 보존한다.

22) 의안 회의 진행에 있어 국회사무처가 기록(속기)을 주관하고 있으나, 이 조차도 국회기록원법이 제정되는 한,

「국회법」 내에서 의장단, 국회의원, 상임위원회, 교섭단체, 국회 소속 기관 등으로 하여금 해당 활동에 대한 기록의 의무가 있고²³⁾, 생산된 기록물을 보존하여야 하며, 가급적 국회기록원으로 단일화하여 이관(제출)하고 보존하여야 한다는 취지를 당부하는 규정을 반드시 마련해 둘 필요가 있다.

나. 「국회사무처법」 개정 검토

「국회사무처법」도 행정조직법제, 기관설치형 법률이므로 조문 구성 자체가 너무 간이하어 특별히 개정되어야 할 여지는 없다. 다만, 국회의 입법심사 활동, 예결산심사 활동, 국정조감사 활동, 국정감사 활동 과정 등에서 국회사무처의 지원 역할 비중이 매우 크므로, 국회사무처는 소관 직무를 수행함에 있어 그로부터 생산되는 기록물의 보존 등을 위해 국회기록원과 긴밀히 협조하여야 한다는 취지를 당부하는 규정을 마련하는 것을 검토해 볼 수 있다.

특히 국회사무처가 국회에서 가장 중요한 시스템 대부분을 직접 주관하고 있는데, 이 시스템들이 사실상 기록 저장 아카이브 역할을 하기도 하므로, 시스템이 좀 더 고도화된 아카이브 기능을 겸하도록 하거나, 국회기록원이 주관하는 아카이브와 중복되지 않으면서, 상호 연동되어 새로운 거대한 국회기록물 아카이브로 구현되도록 하기 위하여 디지털 정보체계 구축 등에 있어 긴밀히 협력하여야 함을 강조하는 취지를 반영하는 방안을 구상해 볼 수 있다. 이러한 취지는 국회예산정책처, 국회입법조사처, 국회미래연구원 등에 대해서도 마찬가지로 적용된다.

한편, 국회사무처법 제12조 권한의 위임 규정²⁴⁾에는 국회기록원 국회기록원장에게 위임할 수 있다는 취지를 추가 반영하여야 할 것이다. 이것은 국회기록원법 제정시 타법개정 방식으로 개정할 수 있다.

다. 「국회도서관법」 개정 검토

「국회도서관법」에서 국회기록물의 수집과 보존, 활용 등의 중요성이 커짐에 따라 분법통법 이론에 기반하여, 「국회기록원법」을 분리 독립하여 제정하는 경우, 국회도서관의 직무에 속한 사항의 조정이 당연히 필요하다. 현재 「국회기록원법」 제2조제4호에서 규정한 ‘국회 의정활동 관련 기록물(국회의원기록물을 포함한다)의 수집·분류·정리·보존·평가·활용’에 관한 사항은 「국회기록원법」 직무 규정으로 이관하여 더 자세히 규율하게 되므로, 해당 호는 삭제되어야 할 것이다.

국회기록원 소속의 기록관(속기관)이 회의에 참석하여 기록 사무를 주관하는 것이 필요하다고 본다. 속기관 등도 중기적으로 국회기록원으로 직제 이관이 필요하다고 본다.

23) 안경혜, 국회 의정활동기록 관리 개선방안. 기록과 정보·문화 연구(6), 정보·기록학연구소, 2018. 135면 참조.

24) 「국회사무처법」

제12조(권한의 위임) 「국가공무원법」, 「국가재정법」, 「국유재산법」, 「물품관리법」, 그 밖의 법령에 따른 사무처 또는 사무총장의 권한은 그 일부를 국회규칙으로 정하는 바에 따라 국회도서관·국회도서관장, 국회예산정책처·국회예산정책처장 또는 국회입법조사처·국회입법조사처장에게 위임할 수 있다.

[표11] 「국회기록원법」제정에 따라 연동개정하는 국회도서관법 일부개정법률안

현 행	개 정 안
제2조(직무) ① 국회도서관(이하 “도서관”이라 한다)은 다음 각 호의 사무를 처리함으로써 국회의 입법활동을 지원한다. 1. ~ 3. (생 략) <u>4. 국회 의정활동 관련 기록물 (국회의원기록물을 포함한다)의 수집·분류·정리·보존·평가·활용</u> 5. ~ 7. (생 략) ② (생 략)	제2조(직무) ① ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) <삭 제> 5. ~ 7. (현행과 같음) ② (현행과 같음)

다만, 「국회도서관법」 제2조제1항제5호 ‘입법활동에 관한 국가 서지의 작성 및 표준화’ 부분도 입법활동 기록물의 수집과 보존을 위한 서지 작성이나 표준화 작업과 사실상 중복되는 직무로 해석될 수 있으므로, 직무의 중복성을 최소화하는 차원에서 이를 삭제하든지, 「국회기록원법」의 직무와 명확하게 구분되도록 문구를 개정할 필요가 있어 보인다. ‘입법활동에 관한 국가 서지의 작성 및 표준화’ 부분은 매우 모호성에 문제가 없다는 주장은 상당히 ‘솔직(!)’ 해 보이지 않는다.

한편, 다수의 정보시스템을 주관하는 국회사무처의 상황과 마찬가지로, 국회도서관도 국회전자도서관을 주관하고 있는 바, 국회기록원이 주관하게 되는 아카이브와 연계될 수 있도록 협력할 것을 당부하는 규정이 필요해 보인다. 기관 간에는 시스템 하나도 권한이자 중대한 직제 유지 기제로 여기는 경향이 있으므로 협력을 더욱 강조할 필요가 있다. 국민의 관점에서 보면 국회 기록이나 정보 관련 시스템이 너무 많고, 너무 산만하게 분절되어 있어서 유기적인 이용에 큰 어려움을 겪고 있다. 관리자적 관점이 아니라 국민 이용자 관점에서 바라봐야 한다. 직무는 분리되더라도 정보 서비스는 통합적으로 연동되어 제공되는 방향으로 진화하는 것이 바람직하다.

Ⅲ. 첨언 : 법령정보에 기반한 통합연동형 아카이브 구성

「국회기록원법」에 근거하여 국회기록원이 설립되면, 국회기록물의 수집 보존 활용은 주로 전자기록보존시스템을 통하여 전개된다. 시스템 또는 아카이브 구축 방식과 사례는 너무나 다양하다. 일반인들에게 호응을 얻는 아카이브 사례들도 상당히 축적되어 있다. 그런데, 국회기록물은 일반적 아카이브 방식과 달리 그 특성을 고려하여 아카이브 방식을 구성해야 한다고 본다.

국회의장단 기록물이나, 상임위원회 등 입법과정 기록물이나, 국회의원실 기록물이나, 교섭단체 및 정당 기록물이나 등에 따라 아카이브 구성 체계가 구분되어 관리될 수는 있다. 그런데, 결국 국회에서 진행되는 입법활동, 예결산활동, 국정조감사나 견제활동 대부분이 법률을 기반으로 시작되는 일이다.

국회의원이거나 상임위 중심의 입법활동은 법규범을 정비하고 새로 창안하는 것이고, 예결산활동이나 국정감사활동도 큰 틀에서 보면 법률 집행의 적정성이나 문제점을 따지는 일로 수렴된다. 그렇다면, 국회기록원이 관장하는 아카이브 구축 형태도 법률정보를 가장 중요하게 고려해야 한다. 다시 말해서 법률정보 또는 법령정보에 기반한 아카이브 형태가 될 필요가 있다.²⁵⁾

국민은 역대 국회의장이거나 부의장, 국회의원이 누구였으며 그 사람의 이력이 어떻게 되는지에 대해 그다지 궁금해하지 않는다. 그나마 어떤 성과와 공헌이 있었는가를 기억할 수는 있어도 그조차도 중요하게 여기지 않는다. 많은 사회적 비용을 들여 「국회기록원법」을 제정하는 이유, 국회기록원을 설립하는 이유는 국회의 역할이 중요하기 때문에, 국회의장단이나 국회의원이 대단한 사람들이기 때문인 것도 있겠지만, 국민에게 국회 내에서 일어나는 많은 의사결정의 양상들을 이해하기 쉽게, 찾아보기 쉽게, 언제든지 찾아볼 수 있도록, 투명하고 전방위적으로 기록하고 활용되도록 하는 데에 그 핵심적인 이유가 있다.

[그림1] 국회법률정보시스템

번호	법명명	법률종류	국회통과일	공표번호	공표일	시행일	제정·개정구분
606	감사청계법	법률	2025.6.5	제20987호	2025.6.10	2025.6.10	일부개정
605	감전희의 명예군간전법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별감사 임명 등에 관한 법률	법률	2025.6.5	제20988호	2025.6.10	2025.6.10	제정
604	온의 해명 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별감사의 임명 등에 관한 법률	법률	2025.6.5	제20989호	2025.6.10	2025.6.10	제정
603	온석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별감사 임명 등에 관한 법률	법률	2025.6.5	제20990호	2025.6.10	2025.6.10	제정
602	대중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	법률	2025.5.1	제20982호	2025.5.27	2025.5.27	일부개정
601	디지털정보법	법률	2025.5.1	제20962호	2025.5.27	2025.11.28	일부개정
600	벤처기업육성에 관한 특별법	법률	2025.5.1	제20983호	2025.5.27	2025.5.27	일부개정
599	벤처투자 촉진에 관한 법률	법률	2025.5.1	제20984호	2025.5.27	2025.11.28	일부개정
598	부동산개발사업 관리 등에 관한 법률	법률	2025.5.1	제20977호	2025.5.27	2025.11.28	제정
597	부동산투자회사법	법률	2025.5.1	제20978호	2025.5.27	2025.11.28	일부개정

[그림2] 법제처 국가법령정보시스템

10·27법안 피해자의 명예회복 등에 관한 법률 (약칭: 10·27법안법)

[시행 2023. 8. 8.] [법률 제19592호, 2023. 8. 8., 타법개정]

제1조(목적) 이 법은 10·27법안과 관련하여 피해를 입은 사할과 불교계의 명예를 회복시켜줌으로써 인권신장과 국민통합에 이바지함을 목적으로 한다. <개정 2023. 8. 8.>

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2023. 8. 8.>

- "10·27법안"이란 1980년 10월 계엄사령부의 합동수사본부 합동수사단이 불교계 정황을 영문으로 대한불교 조계종의 승려 및 불교 관련자를 강제로 연행·수사하고, 도교를 위반 자 등을 수색한 사건을 말한다.
- "피해자"란 10·27법안으로 인하여 사할한 사람 또는 부상 및 장해를 입은 사할을 말한다.
- "피해종교단체"란 10·27법안으로 인하여 종교적 존엄성과 명예를 훼손당한 대한불교 조계종 및 10·27법안 당시 피해자가 소속된 사할을 말한다.

제3조(피해자 및 피해종교단체의 명예회복) ① 피해자 또는 피해종교단체(이하 "피해자등"이라 한다)의 명예회복에 관한 사할을 실의·의결하기 위하여 문화체육관광부장관 소속으로 **중 2016. 2. 3.**

② 위원회는 다음 각 호의 사할을 실의·의결한다. <개정 2013. 5. 22., 2016. 2. 3.>

- 삭제 <2016. 2. 3.>
- 피해자등의 명예회복에 관한 사할
- 피해자에 대한 의료지속금 지급에 관한 사할
- 10·27법안 기념관 건립에 관한 사할
- 그 밖에 피해자등의 명예회복과 관련하여 **대한불교조계종**으로 정하는 사할에 관한 사할

③ 위원회는 위원장을 포함한 11인 이내의 위원으로 구성한다.

④ 위원회 작성과 결함이 불분한 사할과 관계 공무원 중에서 **대한법령정보시스템**으로 정하는 바에 따라 문화체육관광부장관이 위촉 또는 임명하고, 위원장은 위원 중에서 호선한다. <개정 2016. 2. 3.>

⑤ 그 밖에 위원회의 조직·운영에 필요한 사할은 **대한법령정보시스템**으로 정한다.

25) 국회에서 일어나는 주요 '사건' 을 중심으로 기록을 모으는 방법론이 필요하다는 주장도 있다. 김장환 (2015). 국회 기록화 전략 모형 수립 연구, 기록학연구, 46, 200쪽.

현재 국회와 정부 법제처는 각각 법령정보 관련 시스템을 운영하고 있다. 국회는 국회법률정보시스템이라고 칭하고, 법제처는 국가법령정보센터라고 칭한다.

그런데 법제처는 법령정보에 대응하는 판례정보, 법령의 연혁이나 체계 정보 등을 계속해서 아이콘 링크 방식으로 검색될 수 있도록 확대해 나가고 있다. 그에 비해 국회의 국회법률정보시스템은 현행 법령 조문을 검색하여 확인 기능 이외 어떠한 정보도 연동되어 제공되고 있지 않다. 입법을 하는 국회의 법률정보시스템이 오히려 법령정보 제공에 있어 1차원적인 기능(오로지 해당 조문만 확인하는 기능)에 머물러 있다.

법령정보와 입법정보, 법령정보와 공공정보, 법령정보와 공공데이터, 법령정보와 예결산정보, 법령정보와 국정감시정보 등이 서로 연동되어 있지 않아, 기업과 연구자, 일반인들이 이곳저곳 정보를 찾기 위해 헤매고 있다. 필요한 정보를 제때 정확하게 찾기가 너무 어렵고 너무 복잡하다.

국회를 중심으로 법령정보와 그에 결합된 많은 정보가 함께 제공되어야만이 그것이 진정한 의미의 기록물 관리체계의 궁극일 수 있다. 다시 말해서, 일반인이 국회법률정보시스템이나 법제처 국가법령정보센터에서 특정 법률이나 특정 조문을 검색하여 확인할 때 그에 연계되는 입법정보(제개정 등 입법과정 상의 논의 정보), 법률 집행 실적, 예산 편성과 결산 정보, 행정계획, 연구보고서 등을 동시에 확인할 수 있는 아카이브 방식이 필요하다.

이를 한꺼번에 모두 실현할 수는 없겠지만, 수많은 법률 가운데 특히 사회적 중요성과 관심도가 높은 법률만이라도 단계적으로 연계 정보를 함께 제공하는 체계를 갖추어야 한다. 이것은 국회 본연의 법령정보 제공 역할이기도 하고, 법령에 딸린 정보공개(특히 입법정보공개) 차원의 일환이기도 하며, 국회 여러 시스템의 연동·연계성 강화 차원이기도 하고, 국회기록물 관리의 새로운 해결 방식이기도 하다.

법령정보에 기반한 아카이브 구성은 각 기관의 권한의 문제를 초월하는 과제다. 국회기록원이 중심이 되어 국회에서 일어나는 입법활동, 예산활동, 국정감시활동 결과물 기록물들을 법령정보 기반 아카이브를 통해 통합적으로 확인하고 접근할 수 있도록 해야 한다.

법령정보와 입법정보, 예결산감시정보, 국정감시정보, 기타 기본 공공정보들을 한곳에서 동시에 확인할 수 있는 환경이야말로 궁극의 아카이브일 수 있다. 법제처는 어려워도 국회에서라면 가능할 수 있다.

현재도 국회는 입법통합지식관리시스템, 도서관정보시스템, 의정지원시스템, 의안정보시스템, 예결산정보시스템, 국정감사정보시스템, 영상회의록시스템 등 50여 종에 달하는 시스템이 운용되고 있다. 국회 내부 구성원에게도 복잡하게 여겨지지만, 대외 공개적으로 이용되는 시스템만으로도 국민들은 복잡함을 느낀다. 이렇게 개별 내외부용 시스템을 계속해서 만들어 갈 것이 아니라, 만들어진 시스템을 이제는 하나로 통합적으로 연동시키는 아카이브를 구축해야 할 때다. 법령정보와 입법정보, 법령정보와

공공정보의 구분 칸막이와 파편화를 해결하고, 아카이브 한 곳에서 과거와 현재를 함께 확인할 수 있도록 하는 정보제공체계, 국민이 알기 쉽고 이용하기 쉬운 궁극의 기록보존체계를 지향해야 한다.

[표13] 법령정보와 입법정보, 법령정보와 공공정보가 함께 제공(보존)되는 새로운 개념의 아카이브 구상

국회법률정보시스템이나 법제처 국가법령정보센터에서 법령정보를 검색할 때 함께 조회할 수 있는 연동정보 항목 예시		
○ 해당 법률 제정 또는 개정시 공식 토론회나 공청회 자료, 청원서 자료, 상임위원회 등 회의 자료와 회의록, 검토보고서, 위원 질의 자료, 입법예고 결과자료, 입법조사처 입법조사회답서, 예결산심사자료, 법령집행 관련 국정조감사자료 등	○ 시책 규정의 경우, 이에 대응하는 그 시책수립내역 ○ 종합계획, 기본계획(국가환경종합계획, 산림기본계획 등) 수립 규정의 경우, 그 계획 수립 내용 ○ 법정 위원회 설치운영 규정의 경우, 위원회 구성 정보 및 위원회 활동 실적 정보 ○ 실태조사-통계작성 규정의 경우, 실태조사나 통계작성 결과 정보 ○ 정보시스템 규정의 경우 해당 시스템 링크 연동 ○ 보조금 등 지급시 보조금 집행 정보(수혜단체 정보 등) ○ 지원센터 설치시 지원센터 링크 연동 및 업무실적 정보 등 ○ 매년 법률이나 해당 조문 집행을 위해 책정된 예산 정보와 결산 정보 및 법률 집행 실적	○ 국회는 해당 법령정보에 대응하는 입법정보를 중심으로 연동하여 축(입력)적·공개·보존에 주력 ○ 법제처와 각 부처는 법령정보에 대응하는 행정정보, 공공정보, 공공데이터를 중심으로 연동하여 축적(입력)·공개·보존에 주력 ○ 다만, 국회와 법제처가 상호 정보를 교환하여 국회법률정보시스템과 법제처 국가법령정보센터에서 거의 동일하게 정보가 연동되어 이용될 수 있는 방식으로 운용

IV. 나오며

「국회기록원법」 제정 논의를 전개함에 있어 가장 진솔하게 우선 논의해야 할 관점이 있다. 국회 규모의 적정성 문제다. 국회 규모의 적정성 문제는 공공부문의 비대화 문제이기도 하다.²⁶⁾ 정부의 크기, 공공부문의 규모의 적정성에 대해서는 정답이 없다. 나라마다 사정이 다르고, 국민의 수요도 다르고, 만족도가 높다면 공공부문의 규모가 크거나 작다고 해서 문제가 되는 것은 아니다.

그러나 우리나라는 사정과 양상이 좀 다르다. 공공부문은 끊임없이 비대해지고 있는데, 국민의 행복지수는 OECD 회원국 가운데 최하위권으로 평가되고 있다. 물론 국민의 행복도가 낮은 이유는 많은 요소들을 함께 고려해 봐야 할 일이지만, 공공부문의 확대가 국민의 삶의 만족도나 행복도를 비례적으로 높여주고 있는 것인지는 확신하기 어렵다.

26) 한 나라의 공공부문 규모가 어느 정도나 되어야 적당한가에 대한 판단은 입법부, 행정부(중앙정부), 지방자치단체,

공공부문의 과도한 민간 영역으로의 관여와 잠식, 특권적 행태, 부패 사건들이 오히려 국민의 편안한 일상을 힘들게 하고, 분노하게 만들고, 열패감과 좌절감을 주고 있다. 공공부문 구성원의 한 사람으로 어떻게 해서든 편입되어야 한다는 강박과 불안감에 내몰리게 하고 있다.

국가 재정 여력, 인구 변화, 행정 수요 변화, 디지털 전자행정 전환의 정도, 국민의 인생관 내지 행복관 변화 등을 고려할 때 공공부문은 오히려 감소되거나 축소시켜가야 할 여지가 크다. 그런데, 우리나라는 공공부문 비대화는 오히려 전혀 엉뚱한 방향으로 전개되고 있다. 사회 구조적으로 전체 인구와 사회 사이즈가 급격히 줄고 있고, 수축사회로 전환되고 있는데, 오히려 사회서비스 제공을 명분으로 공공부문의 규모는 증가하는 모순된 상황이 연출되고 있다.

공공부문 비대화와 방만화의 배경, 그 요인을 한두 가지로 단정할 수는 없지만, 가장 큰 요인 중 하나만 짚어보라면, 끊임없이 공공기관을 설치하는 내용의 조문과 법률의 입법화라고 할 수 있다. 기관설치형 법률들과 각 개별법 내의 기관 설치 근거 규정들이 방대하게 형성되고 있다. 이러한 기관 설치 근거 규정, 기관 설치 근거 법률이 많아지는 데는 관료들의 관익 의도(조직-인력-자리-직급직책-사업영역-예산 늘리기 및 관련 단체 퇴직자 예우 일자리와 예산 지원 근거 확보 의도)도 한 몫 크게 작용하고 있다.

공공기관의 경우 한번 설치하고 나면 이를 폐지하기가 매우 어렵다. 그렇기에 기관을 설치할 때는 처음부터 매우 신중해야 하며, 엄격한 절차가 함께 이루어져야 한다. 공공부문이 사회의 공익과 정의를 위해서가 아닌 관익 내지 이해관계자들의 사사로운 이익을 위해 존재한다면 사회는 점차 굼고 병들어 갈 수 밖에 없다. 예산의 경직성이 심해져 국민을 위해 쓰일 예산이 고갈되는 지경에 이르게 된다.

현재 우리나라는 다양한 형태의 기관설치형 법제가 존재하고, 그 수가 급격하게 증가하고 있다. 법률을 입법화할 때마다 기관을 새로 신설하는 법제 관행을 무비판적으로 답습하고 있다. 부칙 또는 보칙을 통해 기존 민간단체(소관부처로부터 인가받은 사단법인, 재단법인)가 법정단체(정부 재정적 지원을 보조받게 되는 법정특수법인)로 전환되는 사례도 증가하고 있다. 기관설치형 법제로서, 조문에 근거하여 각종 협회, 협의회, 동우회, 지원센터, 공사, 공단, 재단, 진흥원, 기술원, 시험원, 심사원, 평가원, 연구원, 개발원, 위원회, 자문기구 등이 설치되고 있으며, 준관반기구 설치 근거, 전담기구 설치 근거, 공무수탁사인 제도 설치 근거 규정 등도 끊임없이 새로이 제정되거나 개정되고 있다.

이런 흐름을 묵과하고 못 본 척한다면, 그럴듯한 명분으로 국회의정연수원법, 국회방송(원)법, 국회해외정보조사처법, 국회의장실법, 국회법제입안지원법(국회법제실법), 의회대학원법 등이 계속해서 시도되고 늘어나지 않으리라는 보장이 없다.

이러한 상황에서 「국회기록원법」을 논하는 과정도 공정하고 진솔해져야 한다. 「국회기록원법」 제정도 공공부문 비대화, 국회 규모의 비대화의 연장인가 아니면 그것을 뛰어넘는 의미와 가치를 갖는가. 그 의미와 가치를 법률안에 충분히 담아내는가를 세심하게 살펴야 한다.

공공기관, 준정부기관, 정부출연기관, 사법부 등 그 판단의 범위를 어디까지로 볼 것인가에 따라 달라질 수 있다. 각종의 공무를 위탁받아 이를 수행하는 공무수탁사인, 사실상 관변조직으로 운영되고 있는 각종의 협회, 단체 등도 공공부문에 포함되는지에 대해서도, 단순히 포함하여야 한다거나 제외하여야 한다는 이분법적인 기준보다는 하나씩 하나씩 개별적이고 구체적으로 판단할 필요가 있다.

다행히도 국가의 모든 입법정책이 사실상 국회에서 법률안의 형태로, 예결산심사의 방식으로, 국정현안 질의나 국정조감사의 방식으로, 그 밖의 다양한 유무형의 정치활동 형태로 국회 안에서 이루어지므로 그 중대성과 비중은 다른 영역의 공공부문과 비교되기 어렵다. 국회기록물은 그 자체로 준엄한 역사적 가치, 사회문화적 가치를 가진다. 국회 전반의 기록·보존 사업의 중요성, 필수성, 지속성, 자료수집 범위의 방대성 등을 고려해 볼 때 「국회기록원법」을 제정하여 국회 전반의 기록·보존 사업을 책임지고 맡기는 것이 불가피하고 필수적이다.

앞서 서론부에서 「국회기록원법」의 의미와 변화, 기대효과 등을 일부 언급했지만, 「국회기록원법」을 통해서 우리 사회가 얻을 수 있는 실익이 분명히 있고, 매우 크다고 본다. 「국회기록원법」제정에 따라 설립되는 국회기록원의 구성원 모두는 그 의미와 효과를 극대화하기 위해 부단히 노력해야 한다.

다만, 「국회기록원법」을 제정하게 되면, 국회사무처, 국회도서관, 국회예산정책처, 국회입법조사처 등의 기록보존 기능은 중복성을 최소화하기 위하여 국회기록원으로 통합적으로 정리되어야 한다. 국회사무처 등이 운영하는 각종 기록 관련 시스템들도 종국적으로는 국회기록원이 통합적으로 관리하도록 해야 한다. 다시 말해서 국회기록원 설립과 함께 현재 국회 내부 조직, 인력, 관련 기능 등에 대한 구조조정도 반드시 수반되어야 한다. 국회도서관은 물론이고, 국회사무처 등의 조직과 인력, 업무와 예산 등에 대한 좀 더 면밀한 조정을 전제로 「국회기록원법」이 제정되어야 한다.

국회 소속 기관들의 규모 조정을 전제로 하고 「국회기록원법」을 제정한다면, 국회 내외 구성원과 국민 모두에게 기록의 무게, 역사의 무게, 평가의 무게를 수시로 환기시키고, 그로부터 인문주의 정치, 지성주의 국회로 한 단계 더욱 성숙할 수 있을 것이다.

<참고문헌>

국회기록보존소 (2025). 국회기록원법안

김장환 (2015). 국회 기록화 전략 모형 수립 연구, 기록학연구, 46.

안경혜 (2018). 국회 의정활동기록 관리 개선방안, 기록과 정보·문화·연구, 6.

최혜영, 이승일 (2019). 국회기록물 관리 체제 개선 방안 연구: 국회 의정활동 기록물을 중심으로, 한국기록관리학회지, 19(3).

장연희, 윤은하 (2024). 국회의원실 기록관리의 현황과 개선방안: 보좌직원의 인식을 중심으로, 한국기록관리학회지, 24(1).

우윤식, 임진희 (2019). 국회의원 활동기록의 특성과 관리방향, 기록학연구, 21.

이원영 (2024). 의회기록의 특질과 종류. 기록학연구, 9.

한은정, 임진희 (2019). 국회의원 활동기록의 특성과 관리방향, 기록학연구, 21.

황길례 (2010). 우리나라 국회의원 개인기록 수집정책에 관한 연구, 석사학위논문, 경북대학교 대학원.

키워드 : 국회, 국회의장, 국회의원, 정치활동, 의정활동, 국회기록물, 공공기록물, 대통령기록물, 기록, 국회도서관, 국회기록원

**국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한
국회기록원법 제정 토론회**

발표 2

**국회기록원 설립과
국회 아카이브의 지향**

양인호

한남대학교 사학과 교수



국회기록원 설립과 국회 아카이브의 지향

양 인 호

한남대학교 사학과 교수

1. 시작하며 - 한국사회에서 아카이브의 위상과 역할

불과 10년 전만 해도 한국 사회에서 ‘아카이브’는 생소한 개념이었다. 그러나 근래 들어 그 존재감이 서서히 부각되고 있다. 소소한 일상과 마을을 기록화하는 ‘마을기록관’이 양적·질적으로 성장하고 있고, 지역의 여러 문화원에서도 지역의 역사와 문화를 아카이빙하기 위한 활동으로 ‘디지털 아카이브’를 구축하여 서비스하고 있다. 미술계에서도 아카이브 문화가 빠르게 확산되면서, 광주 비엔날레 재단은 ‘AI라키비움’ 구축을 진행하고 있으며, 대전의 ‘홍진 아카이브’는 개인의 기록문화를 지역사회와 함께 공유하는 공간으로 평가받고 있다. 이른바 ‘아래로부터 아카이브 문화’가 발현되고 있는 것이다.

그러나 공공영역은 어떠한가? 2000년 「공공기관의기록물관리에관한법률」(이하, 공공기록물법)이 시행된 이래 약 25년이 지난 현재, 지방기록물관리기관은 서울기록원과 경남기록원이 유일하다. 청주시를 필두로 최근 이천시에서 기록원을 설립하였고, 전남기록원이 설립을 준비하고 있다는 소식이 있었지만, 얼마 되지 않아 예산 등의 문제로 난항을 겪고 있다는 얘기가 들려온다(김종민, 2025.6.9). 2007년 공공기록물법을 개정하여 지방기록물관리기관 설치 및 운영을 의무화했음에도 불구하고, 18년이 지난 현재에도 우리의 기록관리 제도는 여전히 확립되지 않았다.

그렇다면 한국 사회에서 아카이브의 기능은 제대로 작동하고 있는가? 대통령기록관은 193일 동안(2022.5.10.~2023.5.9.) 압수수색 대상에 이름을 올렸으며(김은지, 2023.5.22.), 「대통령기록물관리에 관한 법률」(이하, 대통령기록물법) 제20조의2(대통령 궐위 시 대통령기록물 관리)에도 불구하고, 20대 대통령실은 홈페이지 운영을 중단·복구하면서 ‘일부 메뉴’를 삭제하였고(김승욱, 2025.4.29.), 대통령기록관은 지정기록 목록을 여전히 비공개로 일관하고 있다. 또한 국가기록원은 12·3 내란 사태를 수사하는 고위공직자 범죄수사처가 폐기 금지 조치를 요청한 지 한 달이 지나서야 대통령비서실과 국방부 등에 비상계엄 관련 기록물 폐기 금지 결정을 내렸다(장수경, 2025.1.15.). 이러한 사례는 국가 기록관리 체계의 전반적인 미비점과 구조적 허점을 명확히 보여준다.

이런 상황에서 ‘국회기록원’¹⁾의 설립은 매우 환영할 만한 일이지만, 동시에 그만큼 철저한 준비와 신중한 접근이 요구된다. 대통령기록 이관 시기마다 불거져 나오는 여러 이슈와 국가 기록관리

1) 본 발표에서 ‘국회기록원’은 국회기록보존소를 기반으로 향후 설립·확대될 기관을 의미하며, 현재의 ‘국회기록보존소’를 서술할 때는 ‘국회기록보존소’로 표기했다.

정책의 미비점들의 개선이 더딘 시점에서 향후 설립될 국회기록원의 역할은 매우 막중하다 하겠다. 본 발표에서는 국회기록원의 역할과 지향에 관한 논의를 입법부를 대표하는 공간을 넘어 “대한민국의 아카이브를 대표하는 공간”으로 설정하고, 앞서 언급한 구조적 결함과 함께 그동안 제기되어 왔던 아카이브 운영상의 한계를 보완할 수 있는 국회기록원의 역할과 의미에 대해 논하고자 한다.

2. 국회기록원 설립의 의미

1) 입법부 ‘아카이브 문화’ 발현의 서막

흔히 민주 정치의 원리 중 하나를 삼권(입법부, 사법부, 행정부) 분립이라 한다. 이 중 입법부는 대통령제 국가에서 국민을 대표하는 기관이자 입법기관이며, 국가의 주요 정책을 심의하고, 대통령과 행정부를 감시·감독하는 기관이라는 점에서 가장 중요한 기구이다. 이러한 맥락에서 의회의 기능과 활동의 결과로 생산된 기록을 체계적으로 관리하고, 활용할 수 있게 하는 기반(한남대학교 산학협력단, 2024)이 되는 국회기록원의 역할과 책임은 무엇보다 중요하고, 특별하다.

이에 국회기록원은 대한민국을 대표하는 아카이브로서 위상을 갖추기 위해서는 다음의 두 가지 과제가 요구된다. 첫째, 아카이브의 ‘보수적’ 이고, ‘감옥’ 이라는 이미지에서 탈피해야 한다. 아카이브는 지식, 기억, 그리고 ‘권력’ 의 장소이다. 이에 랜달 C. 지머슨은 아카이브를 ‘감옥(사원, 레스토랑)’ 에 비유하기도 했다(랜달 C. 지머슨, 2016). 랑케의 실증사학 “사실 그대로의 역사”에 영향을 받은 기록학은 아카이브의 본질적 임무를 기록의 무결성을 보호하는 것을 최우선으로 인식했다. 이에 아키비스트의 1차적 임무는 기록의 ‘보존’ 이며, ‘활용’ 은 기록관리 업무의 마지막 과정으로서 2차적 임무로 여겨져 왔다. 하지만 기록관리의 궁극적인 목적과 가치는 ‘활용’ 에 있다(한남대학교 산학협력단, 2024).

그러나 아직까지 한국사회에서 아카이브는 여전히 비밀스런 공간이다. 특수기록관은 취급하는 정보의 특성으로 여전히 ‘특수’ 한 대우를 받고 있으며²⁾, 대통령기록관은 보호기간이 만료(2023.2)된 지정기록 해제와 관련하여 소극적 자세로 일관하며, 지정기록을 해제·공표하였으나 여전히 구체적인 정보는 확인할 수 없다.³⁾ 국회기록보존소 역시 이러한 비판(비공개회의록 및 불게재 부분 등)에서 자유로울 수 없다. 따라서 국회기록원은 그동안 아카이브가 보여왔던 비공개 관행을 타파하고, 보수적인 감옥의 이미지를 탈피해야 한다. 게다가 국회는 국가권력의 정점에 위치한 기관이라는 점에서 더욱 그러하다.

둘째, 이에 국회기록원은 문화유산기관으로서의 역할이 요구된다. 아카이브는 박물관, 도서관과 함께 3대 문화유산기관으로 평가받지만 아직까지 국민들에게는 낯선 개념이다. 이에 국회기록원은

2) 공공기록물법 제19조(기록물의 관리 등) 등

3) 이와 관련하여 대통령기록관은 “2023년 하반기에 순차적으로 목록을 공개할 것(행정안전부, 2023)”이라 공표했지만 2023년까지 지켜지지 않았다. 또한 현재 시점에서 지정기록 해제에 대한 공개도 대통령기록관 홈페이지 ‘공개재분류 심의결과’ 에서 일부 ‘목록’ 을 확인할 수 있을 뿐 “지정기록 지정 사유가 무엇인지” 등에 대한 메타데이터는 확인할 수 없으며, 제공되는 메타데이터는 매우 소략하고, 그마저도 일부의 생산 연도는 ‘99999999’ 로 표기되어 있어 정보의 신뢰성이 의심된다.

문화유산기관으로서 국민에게 다가가려는 노력을 해야 하며, 이를 위한 국회기록원의 역할과 위상을 고찰할 필요가 있다. 아카이브는 그 국가의 문화 및 행정수준을 보여주는 척도로 이는 곧 국회기록원의 위상과 역할이 대한민국 국회의 위상 및 수준과 직결된다는 것을 상기할 필요가 있다.

2) 민주주의 발전의 기반

프랑스혁명 이후 기록보존소가 시민에게 공개(활용)된 것은 권력자들의 ‘특권’을 시민에게 확대·개방하는 것이었고, 이는 곧 시민들의 ‘참여’의 기반이 되었다. 이와 관련하여 캐나다의 아키비스트 테리 쿡(Terry Cook)은 기록관리가 “참여민주주의(Participatory Democracy)를 심화시키는 데 기여할 수 있어야 함”을 강조하였다(노명환, 2011, 재인용).

같은 맥락에서 국회기록원의 설립은 ‘민주주의’ 발전에 기여해야 한다. 기록정보의 자유로운 유통을 기반으로 국민의 ‘알 권리’를 보장하고, 언론에게는 ‘진실 보도’와 ‘권력 감시’를, 연구자에게는 ‘의정사 연구’의 기회를, 시민단체에게는 ‘사회문제 해결’과 ‘공익 실현’을 위한 기회를 제공해야 한다(한남대학교 산학협력단, 2024).

국회기록은 국회의 투명성과 책임성을 입증할 수 있는 국민의 ‘자산’이다. 체계적인 기록관리는 국민과의 ‘소통’, ‘거버넌스’, ‘열린정치’ 등을 구현할 수 있게 해주는 도구로서 국민의 ‘참여’와 ‘협치’, ‘감시’의 교두보 역할(한남대학교 산학협력단, 2024)의 기반이 될 것이다.

3) 의정활동의 ‘대국민 소통 플랫폼’ 구축

상술한 바와 같이 전통적으로 아카이브는 ‘권력’ 지향적이라는 비판을 받아왔다. 아카이브에서 소장하고 있는 대다수의 기록은 지배층의 권력과 연계되어 있다.⁴⁾ 이에 다수의 기록연구자들은 포스트모던 담론에 의해 제기된 기록의 억압적 속성과 기록관리의 권력 수단적 문제점을 대면하여 그 속성과 역할의 방향 선회를 꾀하고자 하였고, 그 결과 ‘소통을 통한 기록관리’ 그리고 관리된 기록의 소통을 통한 활용은 ‘거버넌스(Governance)’ 사회 실현을 지향했다(노명환, 2011).

이처럼 ‘기록’은 소통과 토론의 기제로서 국회기록원은 의정활동의 ‘대국민적 소통 플랫폼’으로 기능할 수 있다. 기록은 21세기형 소통행정의 근간으로서 국회기록원의 설립은 ‘기록’을 통해 국민에게 상시적으로 의정활동을 보고할 수 있는 체계를 마련하는 것과 다름없다(한남대학교 산학협력단, 2024).

따라서 국회기록원은 ‘기록’을 바탕으로 대한민국의 정치문화를 홍보하고, 견인하는데 앞장서야 한다. 이를 위해선 국회기록의 체계적 생산 및 관리가 전제되어야 한다. 단순히 보도자료, 언론 등을 활용하여 ‘소통’ 하던 방식에서 벗어나 업무의 전 과정이 담겨있는 ‘기록’을 활용하여 투명하게 공개할 수 있다면 국회기록원은 올바른 정치문화 형성의 토대로 기능할 수 있을 것이다.

4) 이에 자크 데리다(Jacques Derrida)는 아카이브를 ‘권력이 시작되는 곳’으로 보았다(Jacques Derrida 1996)

3. 국회기록원의 역할과 과제

1) 국회기록원의 ‘고객’은 누구인가?

기업에서 자사의 물건을 판매하기 위해 전자상거래 사이트를 런칭한다면 어떤 전략과 준비가 필요할까? 이에 대한 구체적인 내용은 언급하지 않더라도 ‘고객’에 대한 조사가 선행되어야 함은 너무나 자명하다.

그렇다면 “국회기록원의 고객은 누구인가? 어떤 고객이 어떠한 니즈를 가지고 국회기록원을 방문하는가? 이들의 니즈를 충족시킬 수 있는 방안은 무엇이며, 어떻게 하면 재방문을 유도할 수 있는가?” 일반 기업에서는 ‘클릭’ 한 번을 줄이기 위해 사용자 경험을 연구하는 등 혈안이 되어있을 때 공공기관, 특히 아카이브의 성격을 지니는 기관에서는 이러한 물음을 외면하며, 이른바 ‘공급자 중심의 정책’을 펼쳐왔다.

국회기록원 역시 기록정보서비스를 위한 전략을 수립할 시 ‘고객’을 정의하는 작업에서 시작해야 한다. 국회기록원의 주요 이용자를 세분화하고 그들의 요구를 정의해야 한다. 직군(보좌진, 내부직원, 국회의원, 언론인, 학생, 연구자, 공무원 등)에 따라 ‘기록’을 이용하는 목적과 의도가 달라질 수 있으며, 그들의 잠재적인 요구까지도 파악할 수 있어야 한다. 이를 통해 전략계획 수립을 위한 올바른 방향을 도출할 수 있을 것이다(한남대학교 산학협력단, 2024).

2) 국회기록관리의 사각지대 타파: 입법부를 넘어 ‘토탈 아카이브’로

현재 국회기록보존소에 소장된 기록의 대부분은 국회 ‘행정기록(회의록, 의안문서, 행정문서, 간행물 등)’에 국한된다. 또한 다년간의 수집 활동을 통해 의장단, 국회의원, 정당 등의 기록과 임시의정원 기록을 일부 소장(국회기록보존소 홈페이지, 2025.6.23.)하고 있지만 ‘국민’과 관련된 기록은 찾아보기 어렵다. ‘국회’는 국민의 의사를 대표하는 기관이고, ‘국회의원’ 한 사람 한 사람이 ‘국민’을 대표하는 헌법기관이지만 “국민과 관련된 기록은 부재”하다.

국민을 대변하는 곳에서 정작 국민의 기록이 부재하다는 사실은 매우 역설적이다. ‘민생’ 국회를 지향하면서 왜 그들의 기록은 남기지 않는가? 일방적으로 ‘정책’ 마련만 할 것이 아니라 ‘정책 마련 이후 국민들의 삶의 변화’를 아카이빙할 수 있어야 한다. 이에 국회기록원은 입법부의 기록관리를 넘어 시민단체(NGO 등), 일반 국민의 기록(정책으로 인한 국민의 일상 및 현안·민생 기록 등)을 담을 수 있어야 한다.

또한 ‘국회의원’ 기록과 ‘정당 및 교섭단체’ 기록도 체계적으로 관리할 수 있는 체계 마련이 필요하다. 특히 국회의원실은 국민을 대표하는 헌법기관이지만 업무의 결과인 ‘기록’에 대한 관리는 각 의원실의 자율성에 맡기고 있어 체계적인 관리에 어려움을 겪고 있다. 국회기록원은 이와 관련하여 전문성을 발휘할 수 있을 것이다.

3) 국회기록관리위원회 거버넌스 기구로 재편

국회기록물관리규칙에 따르면 국회기록관리위원회는 “총 11인 이내의 위원으로 구성하며, 공무원이 아닌 위원은 3인 이상 위촉할 수 있도록 규정”되어 있다. 즉, 총 11인 중 7명의 위원은 국회도서관장(위원장)을 비롯한 내부 위원이며, 민간 전문가는 3인에 불과하다.

또한 국회기록관리위원회는 ‘국회기록물 관리에 관한 기본계획의 수립’, ‘기록물의 회수 및 보상’, ‘기록물 비공개 기간 연장’ 등의 안건을 심의한다. 그러나 정책 사안을 담고 있는 심의 안건은 2013년까지만 존재했고, 나머지 대부분의 정책 사안은 보고 안건으로 다루어졌으며, 심의 안건은 주로 기록관리 지도·점검 혹은 기록물의 비공개 기간 연장 관련 사항이 대부분이었다(성면섭, 김장환, 2021). 현안에 대해 다양하고 심도 깊은 논의가 이루어지지 못하고, 자문기구의 역할에만 머물러 있던 것이다.

따라서 국회기록원은 국회기록관리위원회를 거버넌스 기구로 재편할 필요가 있다. 다양한 분야의 민간 전문가를 대폭 확대해야 하며, 하위 위원회를 구성하는 등 다원 조직으로의 확대를 고려해야 한다. 이때 민간 영역에서는 기록관리분야 뿐만 아니라 법학, 시스템(데이터), 마케팅 등 다양한 분야의 전문가를 고려해야 하며, 정당, 시민단체, 국회의원 등 다양한 영역의 인사를 포괄해야 한다. 특히 국회 내부에서는 국회 운영에 있어 실질적 의사결정 권한을 가지는 사람과 국회 처리과(생산부서)의 기록의 생산을 총괄할 수 있는 권한을 지닌 사람을 포함시킬 필요가 있다.

이를 통해 국회기록원은 이른바 ‘주는 대로 받는다’가 아니라 기록의 생애주기(처리과-기록관-국회기록원)에 입각한 거시적인 시각에서 국회 기록관리 전반을 총괄하여야 하며, 국회기록원은 이를 통제할 수 있는 ‘컨트롤타워’가 되어야 한다.

4) 적극적인 기록공개제도 마련

“그냥 어떤 느낌이 드냐면요 ‘이번에 이 주제로 연구하고 다음에 대통령기록관 자료를 쓰지 말아야지’라는 생각? ... 다른 연구자들도 꾸준히 대통령기록을 가지고 여러 연구를 하는걸 못 봤거든요. ... 자료를 연구에 쓰려고 모으고 그걸 정제를 하잖아요? 그 과정이 되게 복잡하고 시간이 많이 걸리니까 연구자 입장에서선 그걸 반복하고 싶지 [않아요]

- 김도윤·이해영, 2021, 일부 발췌 -

위의 내용은 대통령기록을 활용하여 연구를 진행한 연구자의 인터뷰 내용 중 일부를 발췌한 것이다. 필자 역시 “대통령기록을 활용하여 연구를 진행한 경험이 있는데 원하는 기록의 목록을 수령하기 위해 4차례 걸친 정보공개청구를 진행했고, 약 9개월이라는 시간이 소요되었다.” 기록의 원문을 수령하는 과정은 더욱 지난했다. 연구를 하기 위해서는 최대한 많은 기록의 원문을 확보하는 것이 관건인데 담당기관의 인력과 예산 등의 한계로 한 번에 수령할 수 있는 기록의 원문은 100~150여 건에 불과했다.

결국 기관의 담당자와 협의하면서 수차례에 걸쳐 원문을 수령했다.⁵⁾

이러한 상황이 비단 대통령기록관에만 국한된 일은 아닐 것이다. 문제의 원인은 여러 가지가 있을 수 있지만 먼저 ‘고객에 대한 이해’가 부재한 상태에서 ‘공급자 위주의 서비스 정책’을 마련했다는 점과 아카이브 직원이 ‘기록에 대한 이해’가 부족하기 때문이다.⁶⁾ 또한 무엇보다 아카이브의 기록공개제도가 공공기관의 획일화된 ‘정보공개청구(정보공개법)’에 기반하기 때문이다. 아카이브에서 보관하고 있는 기록은 일반 행정기관에서 보유하고 있는 행정기록과는 명백한 차이가 있다. 이에 이용자의 이용 목적 및 요구사항은 매우 다양하며, 이용자가 자신의 요구사항을 명확히 말하지 못할 정도로 광범위하거나 아카이브에 대한 이해가 부족한 경우 아키비스트의 전문적인 컨설팅(기록-이용자 간 점점 마련)이 요구되기도 한다.

이와 관련해서는 학계에서도 초기부터 여러 차례 문제 제기(이진영, 2003; 이원규, 2005; 윤여진·김순희, 2009 등)를 하였지만 아직까지 개선되지 않고 있으며, 국가기록원은 이러한 문제에 대해 방관하고 있다. 국회기록보존소 역시 상황은 다르지 않다. “기록의 열람은 하루에 4시간만 제공하며, 이용수량은 1회 5건, 1일 10건으로 수량이 제한되어 있다. 열람신청의 경우 신청일 이후 최소 5일에서 최대 30일까지 소요된다(국회기록보존소 홈페이지, 2025.6.27.).”

새로 설립되는 국회기록원은 공공기관의 민원서비스에 기반한 정보공개청구가 아닌 아카이브만의 ‘기록공개 제도’를 마련할 필요가 있다. 이때 고객에 대한 이해와 아카이브의 특성과 성격을 반영해야 하며, 무엇보다 이용자의 편의성을 고려할 필요가 있다. 국회기록원은 이용자가 기록을 효율적으로 ‘활용’할 수 있도록 기록을 ‘관리’하는 기관이라는 점을 되새길 필요가 있다.

5) 아카이브(국회기록원) 존재의 이유: 기록의 목록정보 및 원문서비스 확대

현재 국회기록보존소 홈페이지에서 제공하고 있는 기록은 소장기록물(4,004,030건) 대비 ‘목록’ 서비스 비율은 약 20%, ‘원문’ 서비스 비율은 12%로 확인된다(2025년 5월 30일 기준).⁷⁾ 하지만 이렇게 낮은 수치로는 국회기록보존소의 사명문에 적시된 “국민의 알권리 보장 및 의회 민주주의 실현”을 기대할 수 없으며, 어느 이용자(직원, 연구자, 국민 등)의 요구도 충족시킬 수 없다. 이에 국회기록원은 기록의 목록정보와 원문서비스를 대폭 확대할 필요가 있다. 특히 기록의 목록정보는 소장기록 대비 100%를 목표로 설정할 필요가 있다.

또한 국회기록의 파편화된 맥락을 보완할 수 있는 방법을 강구해야 한다. 예를 들어 현재 임시의정원

5) 당시 정보공개청구 담당자와 몇 차례에 걸쳐 요구사항을 전달했고, 당시 담당자는 최대한의 편의를 제공하였음에도 연구를 진행하는데 어려움이 있었다.

6) 기록을 관리하는 아카이브의 직원이 ‘기록’에 대한 이해가 부족한 점은 아이러니하다. 대부분의 아카이브에서는 아키비스트의 핵심 직무라 할 수 있는 기록의 ‘정리와 기술’을 직접 하지 않고, 용역을 통해 일을 진행하고 있으며, 기록관리를 전공하지 않은 직원이 정보공개업무를 맡기도 한다.

7) 본 통계는 국회기록보존소 홈페이지 ‘기록물 보유현황’에서 제공하고 있는 통계를 기준으로 기록의 유형별 권, 매, 점, 건의 단위를 단순히 ‘건’으로 치환하여 환산한 수치이다. 따라서 정확하게 건으로 환산하면 목록 및 원문서비스 비율은 극히 낮아질 수 있다.

기록은 국회기록보존소가 소장한 기록뿐만 아니라 독립기념관, 국사편찬위원회, 국가보훈처, 대한민국역사박물관, 백범 김구선생기념사업회 등 다양한 기관과 협력하여 기록을 제공하고 있으며, 이는 임시의정원 콘텐츠를 더욱 풍성하게 만드는 핵심 요인이다. 이처럼 필요시 기록의 수집이나 유관기관과의 연계를 적극 추진하여 파편화된 기록을 보완할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다(한남대학교 산학협력단, 2024).

이와 더불어 구술 채록의 범주도 다양하게 확대할 필요가 있다. 즉, 현재의 국회의원만을 대상으로 하는 구술에서 벗어나 국회의원 보좌진, 국회직원, 시민단체 그리고 일반 국민까지 확대해야 한다(한남대학교 산학협력단, 2024).

6) 의정사 연구의 기반이자 대표기관으로 도약

국회기록원은 의정사 연구의 기반이자 대표기관으로 도약해야 한다. 이를 위한 전제조건이 있다. 첫째, 국회기록원은 국회에서 생산되는 ‘현용기록(처리과)-준현용기록(기록관)-비현용기록(국회기록보존소)’ 생애주기 전반을 통제할 수 있는 기록관리체계를 구축해야 하며, 둘째, ‘기록-정보-데이터’를 포괄할 수 있어야 한다.

현재 국회의 정보시스템은 크게 대국민서비스(5), 의정지원서비스(11), 행정지원서비스(12)로 구분할 수 있다(국회사무처, 2024). 그러나 국회 보좌진 및 외부 이용자 모두 여러 시스템을 사용하는 데서 피로감을 느끼고 있으며 ‘검색의 어려움’, ‘이용자 친화적이지 못한 분류체계’, ‘정보공개청구의 불편함’ 등을 호소하며, “통합적 검색시스템”의 필요성을 주장한 바 있다(한남대학교 산학협력단, 2024).

이에 국회기록원은 국회 내 업무와 활동의 ‘맥락’을 고려하지 않고, 단편적인 정보제공을 지향하고 있는 현재의 정보소통체계를 전면적으로 재구성하여 국회 내 생애주기 전반을 아우를 수 있는 ‘국회기록정보플랫폼’을 구축해야 한다. 국회기록정보플랫폼은 ‘기록-정보-데이터’, ‘입법기록-행정기록-민간기록’ 등 다양한 맥락속에서 연계하고, 활용할 수 있는 거시적인 시각에서 바라볼 필요가 있다. 또한 ‘국회기록정보플랫폼’은 라키비움의 이상적 협력적 모델(국회기록원, 국회도서관, 국회박물관) 및 철학을 계승한 ‘디지털 라키비움’으로서의 역할도 기대할 수 있을 것이다.

7) 기록관리 패러다임 변화(전자→디지털 기록)를 선도

국회기록원은 ‘전자기록’, ‘디지털 기록’을 관리할 수 있는 근거를 마련하고, 영구기록물관리기관으로서 디지털 기록관리 체계를 선도해야 한다. 현재 「국회기록물관리규칙」에는 공공기록물법 시행령 제25조(기록관리기준표) 제6항(행정정보 데이터세트), 제34조의3(행정정보 데이터세트의 관리)과 관련한 사항들이 반영되어 있지 않으며, 이를 관리할 수 있는 시스템(행정정보 데이터세트, 웹기록물

등)도 구축되어 있지 않다(한남대학교 산학협력단, 2024).

2006년의 참여정부의 혁신과제 중 하나가 종이기록 기반에서 전자기록으로의 패러다임 변화를 반영하는 것이었다면, 지금은 4차 산업혁명 시대의 변화를 인지할 필요가 있다. 특히 현시점은 ‘전자기록-디지털기록’으로의 변화가 이루어지고 있는 만큼 이에 대응할 수 있는 전략이 필요한 시점이다.

공공데이터 포털처럼 이용자 등이 효과적으로 활용할 수 있는 정보를 제공(새로운 DIP 패키지)하여 국회기록물의 ‘개방성’을 높이는 방향이 고려되어야 하며, 장기적으로는 AI가 기록(데이터)을 활용할 수 있도록 하여 기록의 활용 가치를 다양화할 필요가 있다(한남대학교 산학협력단, 2024). 가까운 미래에는 ‘사료’의 역할이 종이 기록에서 디지털 기록으로 전환될 것이다.

8) 국민의 민의를 수렴할 수 있는 ‘디지털 공론장’ 마련

앞서 국회기록원은 의정활동의 ‘대국민 소통 플랫폼’의 역할을 해야 한다고 제안한 바 있다. 이때 ‘소통’이라는 개념을 디지털 시대의 맥락 속에서 다시 바라볼 필요가 있다. 단순한 기록의 전달을 넘어 기록의 ‘공유-연결-활용’이 적극적으로 이루어질 수 있는 ‘디지털 공론장’의 역할을 지향할 필요가 있다.

국회의원의 활동을 ‘기록’을 통해 국민들과 소통할 수 있는 기능을 마련하여 국민들의 정치 참여를 위한 기회를 적극적으로 보장하고, 국회 내 다양한 활동(정책 및 입법 등)에 대한 민의를 수렴할 수 있는 기능을 마련해야 한다. 이는 ‘공공 컨설팅’ 제도와도 연계될 수 있으며, “기록의 제공 및 서비스-청원의 활성화-법제화”의 선순환 구조를 마련하여 국민과 함께하는 ‘입법 컨설팅’도 고려할 수 있을 것이다(한남대학교 산학협력단, 2024).

4. 나가며-정부기관 사이의 견제와 균형을 이루는 기관으로

최근 정치권을 중심으로 대통령기록관리와 관련된 관심이 급증하고 있다. 이러한 논의의 핵심에는 “대통령 궐위 시 대통령기록을 어떻게 보호할 것인지가”가 주요 쟁점이다. 이러한 관심의 배경에는 최근 20대 대통령실에서 발생한 대통령기록과 관련된 여러 논란에서 기인한다.⁸⁾ 그러나 이러한 문제는 우리에게 낯선 것이 아니다. 18대(박근혜) 정부 시기에는 ‘문서파쇄기 대량 구매(김남일·최혜정, 2017.3.15)’로 증거 인멸이 우려되는 상황이 발생하였고, ‘권한대행의 지정기록 지정’ 논란과 더불어 ‘개비닛 문건의 발견’ 이슈(19대 대통령실에서 발견)가 있었으며, 17대(이명박) 대통령기록은 사적인 공간(영포빌딩)에서 무더기로 발견되면서 대통령기록 제도와 운용상의 문제점을 적나라하게 드러낸 바 있다.

8) 최근 ‘대통령기록 이관’, ‘홈페이지 운영 중단’, ‘대통령실 PC 파기 의혹’, ‘대통령 선물(다올백)’ 등 다양한 이슈가 제기된 바 있다.

그럼에도 국가기록원은 사태를 방관하며 한 달이 지나서야 기록물 폐기 금지 결정을 내렸으며, 대통령기록관은 이미 한 번의 대통령 궐위 상황을 겪었음에도 대통령기록의 보호에 소극적이었다. 또한 대통령기록물법 제20조의2(대통령 궐위 시 대통령기록물 관리)⁹⁾는 현재의 구조에서는 실효성이 없다는 것을 여실히 보여준 사례이기도 하다.

이러한 일련의 사건을 다시금 겪으며 기록관리학계는 국가 기록관리 기구의 ‘정치적 중립성’ 과 ‘독립성’ 확보를 여전히 궁극적인 과제로 설정하고, 제도의 개선을 촉구하고 있다(한국기록전문가협회, 2025). 앞서 국회기록원 설립은 “철저한 준비와 신중한 접근”이 필요하다고 상술한 것은 이러한 구조적인 한계를 답습하지 않아야 한다는 바람이기도 하다.

또한 국회기록은 대부분 정치적이고 민감한 기록물로서 중립적이고 권위 있는 기관에서 철저하게 ‘보호’ 된다는 보장이 없으면, 기록은 생산·관리·보존되지 않는다. 앞서 ‘활용’ 의 가치를 강조하였음에도 불구하고 아카이브의 가장 중요한 임무는 기록의 철저한 ‘보호’ 에 있다. 공개되지 않아야 할 기록이 공개되어 국가안전보장에 중대한 지장을 초래하거나, 정치적 혼란을 일으킬 수 있는 상황을 원천적으로 차단해야 하는 것이다.

실무적으로도 국회기록원은 국회 내 ‘입법조사처’, ‘국회도서관’, ‘예산정책처’, ‘국회사무처’ 등 소속기관의 “기록물관리에 관한 지도·감독 및 평가” 업무를 수행하는 기관으로서 하급기관이 상급기관(차관급)을 상대로 지도·감독, 집행하는 것은 현실적으로 어려움이 있으므로 각 기관을 통할할 수 있는 최소한의 위치가 요구되며, 민감한 현안이 담긴 ‘국회 기록’ 과 ‘300개의 헌법기관(국회의원실)’ 의 기록을 수집 및 관리, 활용해야 한다는 책임과 책무를 다하기 위해서는 기관의 위상은 절대적인 요인으로 작용할 수 있다(한남대학교 산학협력단, 2024).

이에 국회기록원은 명실상부한 입법부를 넘어 대한민국을 대표하는 ‘아카이브’ 의 역할과 기능을 수행하기 위해서는 당파성으로부터 ‘중립’ 의무가 있는 ‘국회의장의 직속기관’ 으로서 ‘독립적’ 으로 운영되어야 하며, 최소한 국회 내 타 기관과 동급인 정무직 ‘차관급’ 의 위상을 갖출 필요가 있다. 이는 “국회기록을 관리하는 국회기록원의 정치적 중립성을 확보하고, 국민의 신뢰를 받는 기관으로 존립하기 위한 ‘최소한’ 의 조건”이다. 이와 같은 구조가 확립되었을 때만이 비로소 정치적 논란 발생 시 국회기록이 정치적으로 악용되는 것을 방지할 수 있으며, 국회기록의 보호 및 중립적·독립적 관리에 만전을 기할 수 있을 것이다(한남대학교 산학협력단, 2024).

국가 아카이브는 많은 행정기관 중의 하나가 아니다. 민주주의 사회에서 국가 아카이브는 ‘수평적 설명책임성’ 을 구현하는 기관이며, 민주주의라는 시대정신과 호흡할 수 있는 기관이어야 한다. 따라서 정부기관 사이의 견제와 균형을 이루는 조직으로 그 위상을 정립할 필요가 있다. 국회기록원은 권력기관의 기록을 통제할 수 있을 정도로 강력한 권한을 지닌 독립기관으로 발전(곽건홍, 2019)할 수 있기를 기대해 본다.

9) 대통령기록관의 장은 대통령이 궐위된 경우 대통령기록물생산기관에 대하여 대통령기록물의 이동이나 재분류 등의 금지를 요구하고 현장점검을 하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 즉시 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 대통령기록물생산기관의 장은 이에 적극 협조하여야 한다. 「대통령기록물 관리에 관한 법률」[법률 제17573호, 2020. 12. 8., 일부개정]

<참고문헌>

「공공기록물 관리에 관한 법률」 법률 제20309호, 2024.

「국회기록물관리규칙」 국회규칙 제164호, 2011.

「대통령기록물 관리에 관한 법률」 법률 제17573호, 2020.

곽건홍 (2019. 6. 14.) 2019년 기록의 날 곽건홍 국가기록관리위원장 축사,

출처: <https://www.archivists.or.kr/1514>

국회기록보존소 <https://archives.nanet.go.kr/main.do>

국회사무처 (2024). 국회정보시스템 매뉴얼(22대 국회개원)

김남일·최혜정 (2017.3.15.) 청와대, 작년 9월부터 문서파쇄기 26대 구입…증거 인멸 했나, 한겨레,

출처: <https://www.hani.co.kr/arti/politics/bluehouse/786713.html>

김도윤·이해영 (2021). 대통령기록관 학술연구지원서비스의 고도화 방안, 한국기록관리학회지, 21(3)

김승욱 (2025.4.29.) 대통령실 홈페이지 복구…尹 관련 내용 삭제, 연합뉴스,

출처: <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250429087500001>

김은지 (2023.5.22). 윤석열 정부 1년, 대통령기록관 압수수색 역대급, 시사인,

출처: <https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=50331>

김종민 (2025.6.9). 재원 조달 막막한 ‘전남기록원’ 국비 지원이 해답, 광주매일신문,

출처: <http://www.kjdaily.com/1749464969657613018>

노명환 (2011). 공론장으로서 기록보존소의 역할: 그 역사와 현황, 패러다임 변화와 미래 발전방향, 서양사론, 110

랜달 C. 지머슨 (2016). 기록의 힘: 기억, 설명책임성, 사회정의, 민주화운동기념사업회.

성면섭, 김장환 (2021). 국회기록관리위원회 안건 분석을 통한 국회기록관리 정책 연구 한국기록관리학회지, 21(4)

윤여진·김순희 (2009). 영구기록물관리기관의 공개제도 운영방안 연구, 한국기록관리학회지, 9(1)

이원규 (2005). 행정정보 및 보존기록물 공개의 운영과제. 기록학연구, 12

이진영 (2003). 정부기록보존소의 역사기록물 공개와 개선방안 방향, 기록보존, 16

장수경 (2025.1.15.) 국가기록원, 대통령실·국방부 등 계엄 기록물 폐기 금지 결정, 한겨레,

출처: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1177956.html

한국기록전문가협회 (2025.6.29.) [새 정부 기록정책 제언] 민주주의 재건과 AI 전환을 위한 K-아카이브 정책을 추진하자, 출처: <https://www.archivists.or.kr/2077>

한남대학교 산학협력단 (2024). 국회기록물의 체계적 관리 등을 위한 국회기록원 설립방안 연구. 대한민국 국회.



국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한 국회기록원법 제정 토론회

토 론

설 문 원

부산대학교 문헌정보학과 교수

박 종 연

한국기록전문가협회 회장

이 승 일

한양대학교 사학과 교수

김 장 환

국회기록보존소 기록연구관



국회기록원 설립 준비, 단단하게 그러나 신속하게

설문원

부산대학교 문헌정보학과 교수

한국의 공공기록관리가 계속 위축되는 현실에서 국회기록원 설립 추진 소식은 낭보였다. 국회기록원이 설립되어 우리나라 공공기록관리의 모범을 보여주기를 기대하며 토론을 시작한다. 제1발표는 입법학과 국회 업무에 해박한 지식을 토대로 통찰력이 돋보이며, 「국회기록원법」 제정 시 고려할 사항을 빠짐없이 짚어 내고 있다. 특히 국회기록원의 설립이 공공부문 비대화라는 비판을 넘어설 수 있는 사회적 의미와 역사적 가치를 가진다는 의견에 기록관리계의 일원으로 감사드린다. 제안하신 내용을 짚어가며 의견을 덧붙이겠다.

1) 구현하려는 가치가 담기도록 목적문 재구성

목적에 법률을 통해 구현하려는 가치를 넣는 것이 바람직하다는 제안에 동의한다. 다만 합의를 구하는데에 시간이 걸릴 것이다. 가령, 이렇게 재구성할 수 있다.

(예시) 제1조(목적) 이 법은 국회기록원의 조직, 직무, 그 밖에 필요한 사항을 정함으로써 국회기록물의 효율적 관리와 대국민 서비스 향상을 도모하고, 의정활동 역사의 보존과 입법 지식 확충에 이바지함을 목적으로 한다.

이렇게 일반적으로 표현해도 각 단어가 표방하는 가치에 대하여 논란이 있을 것이다. 현재의 직무(안)과도 차이가 있다. 선부르게 넣기보다는 국회기록원 설립 이후 전략과 비전 설정 과정에서 구체화하는 것도 나쁘지 않다고 본다.

2) 소속과 독립성 관련 규정

제4조 제3항을 수정해야 한다는 지적에 적극 찬성한다. “원장은 의장의 감독을 받아 기록원의 사무를 통할하고”라는 내용이 제2조 제2항 ‘기록원의 직무에 관하여는 독립성이 존중되어야 한다’라는 내용과 충돌할 수 있다는 지적에도 동의한다. 따라서 제4조 제3항에서 “의장의 감독을 받아”라는 부분은 삭제하는 것이 바람직할 것이다.

다만 국회기록원을 “국회의장 소속 하에 둔다”는 현재의 법안은 장점도 있다. 국회도서관과 같이 역사가 오래되고 규모가 큰 조직은 굳이 소속을 밝히지 않아도 무방하지만, 국회기록보존소는 그간 사무처, 국회도서관의 소속 조직으로 옮겨 다녔으며 아직은 규모나 역사 면에서 독립 조직의 지위가 불확실하다는 점을 고려해야 한다. 발표자가 우려한 정파성과 진영성 문제는 어떤 조직 형태에서도 피하기는 어려울 것이다. 선언적이지만 제2조 제2항와 제4조 제2항에 중립성과 독립성이 포함된 것은 고무적이다.

국회기록원의 소속과 조직 위상과 관련하여 독립성보다 더 중요한 것은 국회의원 기록의 수집 가능성이다. 국회기록원의 성공 여부는 국회의원 기록의 수집 통제에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 기존의 국회기록보존소 업무를 조금 확장하고 효율화하는 것만으로 국회기록원 설립을 정당화하기 어렵다. 국회의장 소속이라는 것은 이 점에서 강점이 될 수도 있다.

3) 직무 구체화

발표자는 “직무 사항 내지 범위를 좀 더 면밀하고 폭넓게 규정해 둘 필요가 있다”고 지적하셨는데, ‘면밀하게’와 ‘폭넓게’를 모두 충족하기는 어려울 것이다. 제3조(직무) 1호는 “기록물의 생산·분류·정리·이관(移管)·수집·평가·폐기·보존·공개·활용 및 이에 부수되는 업무”인데, 본조 내용에 직무 규정에 따른 “국회 소관 기록물”이 명시되어 있으므로 문제가 되지 않을 것이다. “기록물 범위를 구체적으로 구분하여 각 호로 열거”하는 게 기록물의 범위를 오히려 제한할 수 있다. 국회사무처, 국회도서관, 국회예산정책처, 국회입법조사처, 국회미래연구원 등 국회 기관들이 생산·접수한 기록의 평가와 이관 등에 대한 프로세스, 역할과 권한에 대해서는 국회기록관리규칙에서 규정하면 될 것이다.

국회의원, 교섭단체, 정당 기록물의 수집을 위해서는 국회기록원법의 내용에도 불구하고 상당한 협상과 사전 준비가 필요할 것이다. 특히 이들 기록의 수집을 위해서는 비밀이나 비공개 보호 사항을 규칙 등에서 마련하는 등의 준비가 함께 이루어져야 한다.

사실 직무와 관련하여 법안에서 가장 아쉬운 점은 대국민 서비스가 없다는 점이다. 앞서 언급한 1호 외에 2. 전현직 국회의원, 교섭단체 또는 정당 기록물의 수집·관리, 3. 헌정자료의 수집·관리, 4. 국회박물관 운영, 5. 기록물관리에 관한 지도·감독 및 지원으로 구성된다. 국회기록원의 서비스 대상은 국회의원을 포함한 내부 직원들이지만 입법 및 의정활동에 관한, 유일성(originality)과 신뢰성 높은 자료이자 지식정보원을 일반 국민들도 활용할 수 있게 해야 한다. 국회기록원법 제정은 국회기록보존소를 문화기관으로 전환시키는 사업이어야 한다. 참고로, 국회도서관법 제2조 제1항은 국회의 입법활동 지원을 위한 직무, 제2조 제2항은 국회 외의 기관과 공중에 대한 서비스를 규정하고 있다. 대국민 서비스를 위한 조직과 인원도 배정할 필요가 있다.

국회기록물의 중요성과 가치에 대한 발표자의 다음 의견은 입법 지식으로서 국회기록물의 가치를 다시금 확인시켜 준다. “국가의 모든 입법정책이 사실상 국회에서 법률안의 형태로, 예결산심사의 방식으로, 국정현안 질의나 국정조감사의 방식으로, 그 밖의 다양한 유무형의 정치활동 형태로 국회 안에서 이루어지므로 그 중대성과 비중은 다른 영역의 공공부문과 비교되기 어렵다.”

4) 원장 및 추천위 규정

원장의 전문성과 중립성을 높이기 위하여 추천위원회 구성 및 추천 방식을 새롭게 제안하고 있다. 대통령기록물법은 관장의 독립성을 보장하기 위하여 대통령기록관장 임기를 5년으로 규정하고 있다. 기록관리계는 그러한 조항이 현실적으로 거의 의미가 없다는 것을 여러 번 경험했다. 추천위원회의 구성과 추천과정을 면밀하게 설계함으로써 원장의 전문성과 독립성이 어느 정도만 보장된다면, 국회의장의 임기와 원장의 임기를 맞추는 게 오히려 업무 추진에 도움이 될 수도 있다. 다만 원장 개인의 자질이나 정파성이 기록관리 업무를 일일이 좌지우지하지 못하도록 공공기록물법에 기초한 규칙에서 상세히 규정해야 할 것이다.

5) 국회기록원의 자료 요청 관련

발표자는 제11조(자료의 요청)의 해석과 관련하여, 자료의 성격이 일반적인 참고자료인지, 수집 대상이 되는 기록물인지 모호하다고 지적하였다. 동의한다. 법안 자료 비교에 “(예시) 헌정자료 수집”이 기술된 것을 보면, 기록 수집을 위한 조항인 듯하다. 다른 국회 관련 법의 유사 조항에 편승하여 수집 관련 내용을 넣은 것은 아닐까 추측해본다. 기록 수집권이나 요청권을 담아야 한다는 제안에 일부 동의하지만 원자료(original)인 경우 인계나 이관을 강제할 수는 없을 것이다. 조항의 모호성에 대해서는 고민해야겠으나, 사본이 아니라 원자료라면 수집(제출)할 권리를 강제할 수는 없을 것이다.

6) 시민의 목소리를 보존하는 방안

기록물 수집 범위와 관련하여 “국회기록물이 국회 내부에서 생산된 기록물에 중점을 두고 있다는 한계” 지적에 전적으로 동의한다. “국회는 입법활동, 예결산심사활동, 국정조감사활동, 국정견제활동 등을 중심으로 하고, 현재 입법활동의 경우 국민의 입법과정 참여를 확대하는 방안들이 논의 중”에 있고 이러한 활동들도 기록으로 남겨야 한다는 제안이다. 국회와 국민의 소통과정에 관한 기록은 이른바 거버넌스 기록화를 염두에 두면서 국회 소관 기록물에 포함해야 할 것이다.

국민이 “국회의원, 의장단, 상임위원장 등을 만나 전달한 성명서, 의견서, 민원서, 제안서, 탄원서, 규탄문” 등 “국민의 목소리가 담겨 국회로 유입되는 기록물들도 국회를 둘러싼 역사적 기록의 하나로서 국회의원이거나 상임위 등의 활동 기록물들과 함께 연계되어 남겨지도록 해야 한다”는 제안은 타당하다. 하지만 ‘기록보존청구권’에 대해서는 유보적이다. 시민들이 기록을 기증할 수 있는 창구를 마련하고 국회기록원은 적절한 도큐멘테이션 계획에 따라 “국민의 목소리가 국회로 유입되는” 매체와 채널을 분석하여 수집하는 능동적인 방안이 바람직하다. 다만 ‘기록보존청구권’ 도입의 타당성 검증은 위하여 국회 입법과정과 시민의 역할을 연계하여 기록화하는 거버넌스 기록화 모델을 실험적으로 추진할 것을 제안한다. “국민이 특정 의안(법률안 등), 예결산심사 사항 등에 대해 어떤 견해를 제시” 하고 이를 기록으로 남기는 프로세스를 위하여 SNS를 활용할 수도 있다.

맺음말 : 신속하게

국회기록원법 제정으로 국회 활동에 대한 통합적이고 포괄적인 아카이브 구축의 기반이 마련될 것이다. 우선 국회 소관 기록물, 헌정자료, 행정박물 등 이른바 이관기록물과 수집기록물(매뉴스크립트 컬렉션)이 통합적으로 관리되는 것도 매우 고무적이다. 이를 통해 입법 및 의정활동을 충실하게 재현하고, 그러한 활동이 이루어진 현장과 사람들을 기억하며, 사실 기반의 국회사(國會史)를 쓸 수 있는 토대가 마련될 것이다. 특히 국회의원, 정당, 교섭단체 기록물을 포괄함으로써 국회의 핵심 행위자들의 활동이 남겨질 수 있는 교두보가 마련되었다.

하지만 무엇보다도 법률은 신속하게 제정되어야 한다. 기록관리는 늘 가시적인 효과가 분명한 다른 업무와 시설에 밀린다. 정책결정자의 의지가 분명할 때 빨리 추진하지 않으면 좌초되는 경험을 기록관리계는 수없이 겪어왔다. 1999년 공공기록물법이 제정되었지만 2003년까지 공공기관에서는 기록관리를 위한 조치가 거의 이루어지지 않았다. 노무현 대통령의 의지가 없었다면 공공기관 기록관 설치와 기록관리전문가 배치는 아마도 더 오랜 시간이 걸렸을 것이다.

12.3 비상계엄 극복을 거치면서 국회와 국회의원의 역할에 대한 국민의 관심도 높아졌다. 하지만 지금도 기록은 사라지거나 흩어지고 있다. 지금 확보하지 않으면 휘발될 기록을 획득하여 시민들에게 입법 활동의 지식과 정신을 보여주는 자산으로 활용하고, 미래를 위한 역사 자료로 보존해야 한다.

마지막으로 발표자가 보여준 국회기록원 설립 이후의 풍경(To-Be)을 소개한다.

“우선 국회의장단이나 국회의원실의 자발적인 기증에 의존하는 수집 방식에서 벗어나, 기록의 의무가 강조되고, 정례적으로 기록물들이 수집되게 되며, 기록 등에 어려움이 있다면 국회기록원에서 직접 의장단의 기록업무를 지원하고, 국회의원실을 찾아가 기록업무를 지원하는 등 실질적인 현장지원 체계가 가능해진다.”

“국회의원 임기 만료 시점에 거의 개별 폐기·휘발되어 버리던 국회의원 기록물도 공적 관리의 대상으로 편입되게 된다. 정당의 경우에도 현재 내부 기록물 관리가 엉망인 상황인바, 일정 기준에 따라 정당의 공식기록물 일부는 국회기록원에 의해서 수집 관리될 수 있다.” (끝)

기록문화 도약을 위한 국회기록원의 필요성

박 종 연

(사)한국기록전문가협회 협회장

1. 「국회기록원법」 제정에 동의하며

발제자는 “기록은 한 사회의 지성의 수준”이라고 강조하였다. 이 표현에 깊이 공감한다. 과연 우리 사회의 ‘기록’ 과 관련한 지성의 수준은 어느 정도일까? 기록을 공부하고 기록관리 현장에 있는 사람들은 민주주의의 발전과 기록관리의 수준이 비례하지 않는다는 말에 공감할 것이다. 얼마 전 우리는 ‘빛의 혁명’ 을 통해 대한민국 민주주의 자생력과 우수성을 알 수 있었다. 하지만 이런 성과를 기록하여 역사에 남기기 위한 제도와 기반은 아직도 대한민국 민주주의 발전과 비례하지 않는다. 그만큼 지금의 ‘기록’ 과 관련한 특히 ‘기록관리’ 와 관련한 지성 수준은 시대발전과 변화를 따라가지 못하고 있다.

기록관리와 관련한 지성 수준을 보여주는 한 축은 국회이다. 국회는 입법, 예산, 국정감사 등 국민의 삶에 직접 영향을 미치는 중대한 의사결정을 하는 기관이다. 그 과정에서 생산되는 기록은 단순한 문서가 아니라, 국가 의사결정의 흐름과 공공책임을 입증하는 민주주의의 역사적 자산이다. 하지만 국회 기록은 그 특성을 반영하지 못하고 수십 년간 이어온 공공기록관리 체제 내에서 정형화되고 획일적인 방식으로 관리되었다.

「공공기록물법」 제정 이후 국회기록보존소는 영구기록물관리기관으로의 위상에 걸맞은 역할을 하기에는 인적·물적 한계가 있었다. 이제 헌법기관으로 국회의 위상에 걸맞은 국회기록원의 설치에 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제이다. 국회기록원을 통해 헌법기관의 민주적 권력분립에 따른 자율성에 기반하며 동시에 표준적이고 전문적인 업무기능으로 국가기록관리의 균형과 분담 체계를 정립해야 한다.

2. 기록관리 역사에서 국회 기록관리

우리나라에 근대 기록관리가 시작된 것은 갑오개혁 시기 근대 행정체계가 도입되면서부터이다. 이 시기는 조선 시대 기록문화 전통과 일본으로부터 이식된 서구식 기록관리가 중첩되어 혼용된 시기였다. 삼권분립을 기반으로 하는 기록관리라기보다는 근대 행정체계 운영을 위한 기록 생산과 관리에 방점을

둔 형태였다. 근대의 시작점에 도입된 서구식 기록관리는 일제강점기에는 일본의 기록관리체제 속에서 운영되었고 미 군정기에는 미군과 일제강점기 방식이 혼용되는 형태였다. 그럼에도 불구하고 대한민국 임시정부는 삼권분립을 기반으로 하는 민주공화국을 천명하면서 입법부인 임시의정원의 기록을 남기고 보존하고자 하였다. 「임시의정원 비서국 처무규정」, 「문서편철종류 결정에 관한 결의」, 「임시의정원 기록에 관한 규정」 등을 제정하여 의정원에서 생산되는 기록을 남기고 의회 기록문화를 태동시켰다. 행정부와 달리 의회 기록의 특성을 반영한 기록관리를 규정하여 의회 기록관리의 초석을 마련하였다.¹⁾ 이 시기부터 의회는 주요 회의록의²⁾ 필수 생산과 작성 방식을 규정하였고, 행정부와 달리 회의체 기구인 의회만의 기록관리를 적용하였다.³⁾

임시의정원에서 마련된 국회기록관리 전통은 정부수립 이후 「국회사무처처무규정」이 제정되면서 이어졌지만 1960년대 초반까지 기록관리 법규와 사무관리에 관한 법규가 분리되지 않은 채 운영되었다. 군사정부 시기에는 행정효율화에 따라 국가 기록관리 체제가 개편되었고, 국회 또한 이에 맞춰 「국회공문서내규」와 「문서보존내규」, 「국회공문서내규」 등에 따라 국회 기록을 관리하였다. 하지만, 이 시기 국회기록관리도 정부 공문서관리 제도를 준용하는 형태로 자주적이며 독립적인 방식은 아니었다.⁴⁾

민주화 이후에도 국회기록관리는 삼권분립에 기반하기보다는 행정부의 기록관리를 준용하는 방식이었다. 1999년 「공공기관의 기록물 관리에 관한 법률」이 제정되어 국회도 법률 시행에 따른 후속 조치를 했지만, 국회 기록의 특성을 온전히 반영하지는 못했다.⁵⁾ 결과적으로 국회 기록관리는 민주화 이후에도 삼권분립에 기반하여 국회 기록의 특성을 반영한 자주적이거나 독립적인 방식이 아니라 국가 기록관리 체제에 종속됐다.

3. 공공기록관리 체계의 한계와 환경 변화 그리고 다양성 확보

「공공기록물법」은 우리 사회 민주주의와 함께 성장하였다. “공공기관의 주요기록물에 대한 명확하고 체계적인 수집 근거와 국회·정부·법원 등 국가기관 및 지방자치단체의 기록물 보존 등에 관한 통일된 기록물관리방안을 마련함으로써 (중략) 기록유산의 안전한 보존을 기하며, 공공기관의 기록정보의 효율적 활용을 도모”⁶⁾ 하기 위해 제정되었다. 그러나 25년 전에 요구된 통일된 기록물관리방안은 시대적 변화에 따라 그 효용성이 다하고 있다. 또한 법 제정 목적과 별개로 공공기록관리는 지난 20여

1) 박종연(2019). 대한민국임시정부의 기록관리체제 검토, 기록과 정보·문화·연구, 8.

2) 속기록, 의사록, 비밀회의록, 전원위원회록, 기사록

3) 박종연(2020). 한국 근현대 기록관리체제의 역사성 연구, 박사학위 논문, 한국외국어대학교.

4) 이승일(2008). 기록물관리법의 제정과 국회기록관리체제의 개편(1999~2008), 기록학연구, 18.

5) 2000년 「국회사무처직제」를 개정하여 국회기록보존소를 사무차장 밑에 설치하였다. 「국회기록물관리규칙」과 「국회기록물관리규정」을 신설하여 행정부의 「공공기록물법 시행령」의 입법 취지에 맞게 제정하여 국회가 관행적으로 수행해 온 의안문서, 국회 회의록 등의 분산 관리를 막는 법적 근거를 마련하였다(이승일, 2008). 국회기록은 이관형, 수집형 아카이브의 형태를 모두 가지고 있기에 현행 공공기록물체계에 따른 기록관리 방식을 적용하였을 때 우려되는 실무적 한계를 내포하고 있다.

6) 「공공기관의 기록물관리에 관한 법률」 제정 이유

년간 제정 취지와 목적에 크게 부합하지 못했다.

25년 전 「공공기록물법」의 제정 시점은 국가의 주요 기록이 미생산되거나 무단으로 폐기되는 등 기록관리가 낙제점을 받은 시기였다. 이 시기 가장 중요한 것은 국가 중요 기록의 멸실을 방지하고 통일적이고 체계적인 기록보존이었다. 이는 획일적인 기록관리 절차를 만들게 하였고, 지금도 그 방식은 유효하다. 다만 다양한 유형의 디지털 기록이 생산·관리되고 서비스 방식 또한 다양해지는 현시점에 국회가 행정부와 동일한 기록관리 체계를 유지한다는 것은 시대적 흐름을 역행하는 것이다. 또한 국민의 알권리는 물론이거니와 시민의 기록접근 그리고 역사를 올바르게 남기는 것을 통한 기록문화의 발전을 제한할 수 있다.

정치적 소용돌이에 휘말리면서 기록관리 체계의 문제점 또한 지속적으로 드러났다. 중앙기록물관리기관인 국가기록원은 대통령지정기록물제도의 훼손과 무단 유출 및 공개를 목인했고, 대통령기록관은 대통령기록 생산 및 이관·활용 체계가 부실했음에도 불구하고 전문성이 모자라 수동적 역할만을 하였다. 특히 대통령기록관리가 정치적으로 악용되었을 때⁷⁾ 국가기록원은 행정안전부 소속기관의 한계로 중앙기록물관리기관의 소임을 다하지 못했다. 이러한 문제를 해소하기 위해 2022년 대통령기록관을 국가기록원에서 분리하여 대통령기록관의 독립성을 강화하고 대통령기록관리를 발전시키기 위한 노력이 있었지만 역시 한계를 나타냈다.⁸⁾

기록관리, 기록문화의 다양성 확보 목소리는 기록관리 전 분야에서 나타나고 있다. 국가기록관리 환경이 복잡화, 분업화되면서 성격이 다른 여러 분야로 발전하고 있고, 공공과 시민사회 영역에서 다양한 기록 활동이 증가하고 있다. 디지털과 AI로 대변되는 기술 확장은 새로운 기록문화를 만들어내고 있다. 기술 발전에 따라 시민기록 활동이 증가하고 있고 지방기록물관리기관의 확대와 다양한 기록 활동은 기존 단일 법령체계의 전통적인 기록관리체계 유지가 한계에 이르렀다는 것을 말해 준다.⁹⁾ 이제 기록관리 또한 시대적 변화에 맞게 다양성을 지닌 형태로 분화해야 하며, 법체계 또한 현시대 사회상을 반영해야 한다.

4. 기록문화 발전을 위한 국회기록원

국회 기록은 입법 활동 기록, 의원기록, 의회 행정 기록, 정당 기록 등으로 구성된다. 국회 기록은 국가 운영에 직접적으로 영향을 미치며, 정치적으로 매우 민감한 내용을 포함하고 있다. 따라서 전문적이고 독립적인 환경에서 관리가 필요하지만, 국회 그리고 의정활동과 관련되어 생산되는 모든 기록이

7) 2008년 대통령기록물 유출 논란과 대통령 지정기록물 지정해제(쌀 직불금 관련), 2013년 남북정상회담 회의로 공개, 2014년 청와대 문건 유출, 2015년 이명박 전 대통령 회고록과 2016년 송민순 전 장관 회고록 논란, 2016년 최순실 게이트, 2018년 영포빌딩 대통령기록물 유출

8) 2022년 풍산개 논란, 2023년 대통령지정기록물 해제, 2023년 전직 대통령 등의 열람권 보장 문제, 2024년 12.3 비상계엄 기록 긴급 점검, 2025년 대통령기록 이관 등의 문제에서 대통령기록관은 독립성과 전문성을 발휘하지 못했다.

9) 박종연, 김진선(2024), '기록물' 기본법의 필요성 검토 - 국가유산기본법 제정사례를 중심으로, 한국기록관리학회지, 24(4).

관리되지 못하고 있다. 의원실과 정당에서 생산되는 기록물은 법적 근거가 부족하여 일부만 수집되고, 대부분은 의원실이나 정당에서 자체적으로 관리되거나 폐기되고 있다. 이에 따라 중요한 의정활동 기록물이 체계적으로 보존되지 못하고 사라지는 사례가 많다.¹⁰⁾ 의원실 문서는 양식도 제각각이고 보존·폐기 기준조차 없는 실정이다. 이러한 문제는 「국회기록원법」의 제정으로만 해결할 수 있는 것이 아니기에 ‘국회의원 기록관리’를 위한 별도의 법률 제정도 필요하다. 국회의원 기록관리를 위한 법률은 국회의 기록이 하나의 맥락에서 끊김이 없이 역사로 남게 해주는 도구가 될 수 있기에 국회기록원 설립을 시작으로 지속적인 입법 활동이 요구된다.

국가의 역사를 기록하여 국민에게 서비스하는 아카이브가 독립기관이 아닌 소속기관의 지위를 가지고 있을 때 그 기록이 올바르게 생산되고 지켜질 수 없다는 것을 지난 시간이 설명해 준다. 따라서 국회기록원의 독립성과 전문성 문제 또한 지속적으로 고민해야 한다. 「국회기록원법」은 「공공기록물법」의 영구기록물관리기관이 갖는 조직 위상에서 발생할 수 있는 독립성 문제를 극복하는 것으로 보인다. 그리고 독립성을 기반으로 전문성을 발휘할 수 있는 길도 열었다. 정치적으로 민감한 기록의 관리에서 신뢰성과 전문성을 확보할 수 있는 기반을 마련한 것이다. 그러나 독립성이 전문성을 담보하는 것이 아니라 두 요소가 함께 보장될 때만 기록관리의 공정성과 신뢰성이 확보될 수 있기에 기록전문가들이 역량을 발휘할 수 있는 토대를 만드는 제도의 개정도 요구된다.¹¹⁾

아카이브의 기능과 역할이 기록관리 절차에 집중되면서 정작 기록을 이용하는 국민을 위한 서비스, 국민의 알권리는 성장하지 못했다는 것도 기억해야 한다. 「공공기록물법」은 기록관리 절차와 기록물관리기관의 운영 등에 집중되어 있다. 「국회기록원법」은 국가기록관리체계의 주요 구성영역으로서 정책과 실무 모든 부분에서 그에 합당한 사명과 역할을 담당해야 한다. 민주적 분권, 분립의 원칙에 따라 독자적인 기록관리 업무의 수행을 보장해야 하며 헌법기관의 투명성에 대한 국민적 요구의 증대에도 이바지해야 한다. 타 영구기록물관리기관과의 연대와 협력을 통한 공공프로그램을 수행할 수 있어야 하며, 한국의 기록문화 발전의 한 축을 담당해야 한다. 그래야 기록이 기록관리가 우리 사회의 지성 수준에 맞게 성장할 수 있을 것이다.

10) ‘역사가 사라진다’ … 기준도 없이 버려지는 ‘의원 기록물’ [알권리는 우리의 삶이다], 세계일보, 2019. 3. 31.

11) 국회기록원의 독립성 강화를 위해서 발표자가 제안한 ‘국가인권위원회’ 모델은 중장기적으로 검토될 필요가 있다.

국회기록원의 설립과 국회 아카이브의 지향

이 승 일

한양대학교 사학과 교수

1. 국회, 무엇을 기록하고 보존할 것인가

양인호 교수님의 발표문 ‘국회기록원 설립과 국회 아카이브의 지향’을 읽고서 기록관리의 측면에서 국회의 역할과 사회적 책무는 무엇인지, 또 향후 국회 아카이브가 나가야 할 방향에 대해서 새삼 깨닫게 되었습니다. 또 국회기록원 설립을 위한 진전된 논의가 있음을 알게 되었습니다. 양인호 교수님의 발제문은 향후 국회 아카이브의 역할과 방향 정립에서 중요한 지적을 하고 있다는 점에서, 그 취지에 전반적으로 공감하고 있으며 지적한 사항이 잘 반영되었으면 좋겠습니다.

대한민국의 국회는 한국 의회민주주의의 역사와 발전을 오롯이 담고 있고 또, 의회정치의 주체인 국회의원과 정당의 중요성은 더 말할 나위가 없다고 생각합니다. 이 점에서 대한민국 의회정치의 역사를 어떻게 기록할 것인지에 대해서 약간 구체적인 방안을 가미하면 더 좋겠다는 생각을 하게 되었습니다. 이 점을 중심으로 몇 가지 사항에 대해서 말씀드리고 싶습니다.

1) 정당기록관리체제 수립과 「국회법」, 「정당법」 등 개정

우선, 현재 국회기록보존소가 2000년에 설립된 이래로 헌법기관기록물관리기관으로서의 역할을 충실히 해내고 있다고 생각합니다. 다만, 아쉬운 점은 현재 국회기록보존소의 역할이 소속기관(사무처, 도서관, 예산정책처, 입법조사처)의 기록물 관리에서 아직도 벗어나지 못하고 있다는 것입니다. 국회 소속기관은 국회의원의 입법활동을 위한 지원기관의 성격을 가지고 있는데, 국회기록보존소 기록관리가 여기에만 한정되고 있는 것은 주객이 전도된 것이 아닌가 생각합니다.

대한민국의 의회정치의 근간은 국회의원과 정당입니다. 헌법과 국회법에는 국회의원, 정당, 교섭단체의 구성요건, 역할 등에 대해서 각각 규정하고 있습니다. 국회의원과 정당(교섭단체)은 국회를 구성하는 핵심 기관입니다. 이렇게 중요한 공적 기관인 정당이 생산한 기록물 관리가 법적으로 규정되어 있지 않은 것은 문제가 있다고 생각합니다.

한국 의회민주주의의 역사는 다른 한편에서는 국회의원과 소속 정당들의 역사라고도 볼 수 있습니다. 우리나라에서는 1963년 정당법이 제정된 이래로 모두 115개의 정당이 출범하였는데, 평균 수명은 3년

27일에 그쳤습니다. 박정희 정권 시절의 민주공화당(1963~80)이 그나마 가장 오랜 기간이었던 17년 5개월을 존속하여 최장수를 기록하고 있습니다.¹⁾ 기록관리의 측면에서 우려할만한 점은 한국 정당의 합당·분당·폐지 등 잦은 변동으로 인해 관련 기록물이 소실되기 매우 쉽다는 것입니다.

만약, 현재와 같은 기록관리체제가 계속 유지된다면 한국의 정당기록물은 영원히 보존될 수 없을 것입니다. 국회기록원법(안)에는 국회기록원 직무에 정당기록물의 수집·관리를 포함하고 있는데 이 같은 정도의 약한 규정만으로 과연 실효적 조치를 취할 수 있을까 의문입니다.

국회기록원이 신설된다면 「정당법」, 「국회법」 등을 개정하여 정당기록물 관리에 관한 규정을 법제화하는 것이 필요하다고 생각합니다. 이에 관해서 몇 가지 제안하고 싶은 것이 있습니다.

첫째, 교섭단체를 구성하는 정당은 반드시 정당기록관 설립을 의무화할 필요가 있습니다. 또한 국고보조금(경상보조금 및 선거보조금)의 일정 비율 이상을 기록관리 업무에 쓰도록 하는 규정을 설치하는 것은 어떨까 싶습니다.

둘째, 정당기록관은 30년간 기록물을 보존한 후에, 30년이 경과한 기록물은 국회기록원으로 이관하도록 규정할 필요가 있습니다.

셋째, 비교섭단체 정당이나 국고보조금 수령금액이 적은 정당의 경우에는 국회에서 기록관리를 지원할 필요가 있습니다. 국회기록원이 기록관 설치, 운영비를 지원하거나 혹은 기록관리전문요원을 1-2명 파견하는 것도 방안이 될 수 있지 않을까 싶습니다.

넷째, 정당이 해산되면 즉시 모든 기록을 국회기록원으로 이관하는 규정을 설치할 필요가 있습니다. 현행 정당법에는 정당 해산의 경우 재산 처분에 대해서는 규정하고 있을 뿐 기록물에 대해서는 규정하고 있지 않는 문제점이 있습니다.

다섯째, 정당기록물 관리에 관해서는 정당의 특수성을 고려하여 국회기록원과 정당이 별도로 협의·제정할 필요가 있습니다. 이와 함께 정당기록물 폐기절차에 국회기록원이 참여하는 방안을 설치할 필요가 있겠습니다.

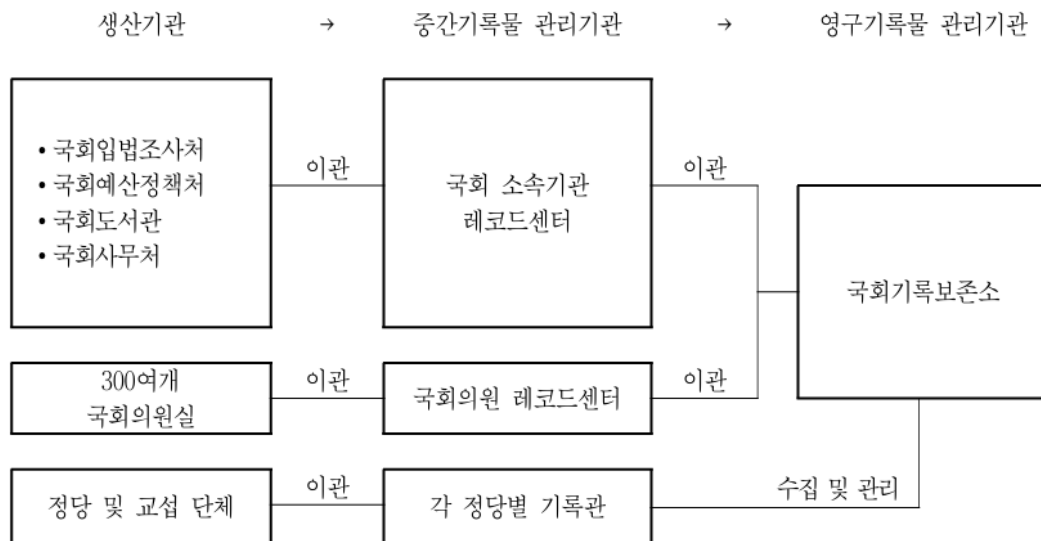
여섯째, 현행 국회기록물관리규칙에서는 국회의원 및 정당기록물에 대해서는 규정이 없습니다. 국회기록원으로 승격되면 국회기록원법이나 국회기록물관리규칙에 관련 규정을 마련할 필요가 있다고 생각합니다.

정당은 법률에 의해서 국가보조금(경상보조금, 선거보조금)을 지원받고 있습니다. 매년 국가는 정당에 수백억원의 경상보조금을 지급하고 있으며 선거가 있는 경우에는 별도로 선거보조금을 지급하고 있습니다. 이처럼 국민의 세금으로 정당이 운영되고 있음에도 불구하고 기록관리 의무에서 제외되어 있는 것은 합리적이라고 생각되지 않습니다.

1) 정상명(2009). 정당기록관 설립방안, 석사학위논문, 한국외국어대학교, 28쪽.

2) 국회의원실 전담 기록관리 기구의 설치

현재 대한민국 국회의원 정원은 모두 300명에 달하고 있습니다. 그리고 각 국회의원은 4년마다 선거에 의해서 교체되고 있습니다. 국회의원의 상임위원회와 본회의에서 활동한 기록물들은 국회기록물로서 보존 관리되고 있습니다만 국회의원실에서 생산하고 있는 기록물은 법률상 관리대상에서 제외되어 있습니다. 만약 국회기록원이 설립된다면 300개에 달하는 국회의원실 기록물의 관리를 위한 별도의 조치가 필요하지 않을까 생각합니다. 개인적으로는 국회의원 레코드센터를 설립하는 것은 어떨까 생각합니다. 이 점에 대해서 아래와 같은 방식의 관리체제를 구축하면 어떨까 생각합니다.



출처 : 최혜영·이승일, 「국회기록물 관리체제 개선방안 연구」 『한국기록관리학회지』, 19(3), 2019

3) 국회기록관리위원회 구성의 다양화

양인호 교수님께서도 지적하고 있듯이, 국회기록관리위원회의 구성을 다양화할 필요가 있습니다. 현행 규칙에 따르면 국회기록관리위원회 위원 총 11인 중에서 7명은 내부위원이고 민간전문가는 4인에 불과합니다. 국회기록관리위원회를 거버넌스 기구로 재편하려면 민간 전문가의 수를 크게 높일 필요가 있다고 생각합니다.

이와 함께 향후 정당기록관이 설립되면 각 정당기록관장의 참여를 유도하여 국회기록관리의 통일성과 국회기록원의 리더십을 확보할 필요가 있습니다.

2. 국회기록원의 역할과 사회적 책무

1) 역사편찬 및 연구기능의 강화

현행 국회기록보존소 업무 중에서 역사편찬 기능은 편제되어 있지 않은 것 같습니다. 행정부의 경우에는 국사편찬위원회가 있어서 정기적으로 역사편찬 사무를 수행하고 있습니다. 국회는 기록보존 및 관리 사무를 수행하고 있으나, 국회, 국회의원, 정당의 역사를 편찬하거나 연구하는 기능은 수행하고 있지 않습니다. 그러나 한국에서 정당의 역사는 벌써 70년이 넘고 있으니 지금부터라도 역사편찬 및 연구 기능을 추가할 필요가 있다고 생각합니다. 이를 위해서 기록관리전문가뿐만 아니라 한국 현대사 연구자를 선발할 필요가 있다고 생각합니다.

2) 국민과 소통하는 국회기록원

국회기록원이 출범하면 국회 기록관리의 목적을 “국민의 기록 열람권 보장”으로 명시하면 어떨까 생각합니다. 국회는 국민의 대표들로 구성되고 있으며 국민들은 자신들의 대표자가 생산된 국정기록물을 열람할 권리가 있다고 생각합니다. 국회는 국민에 대해서 투명하고 공개적인 활동을 해야 하고, 또 이렇게 해야 국회가 의회 민주주의 교육의 장으로서의 기능을 할 수 있다고 생각합니다.

특히 국민의 입장에서는 비공개회의록이나 불계재회의록의 공개절차가 마련되어 있지 않은 점을 개선하였으면 좋겠습니다. 비밀기록물의 경우에도 30년 경과 후에는 공개로 전환할 수 있도록 하고 있는데 이 같은 선례를 참고할 필요가 있겠습니다.

국회기록관리의 전문성과 독립성 확보를 위한 첫 걸음 -

김 장 환

국회기록보존소 기록연구관

□ 국회기록원 설립의 의의

- 국회기록원 설립의 의의는 크게 “전문성”과 “독립성” 확보라는 두 가지 측면에서 찾을 수 있을 것임.
- 우선 후자인 독립성 확보는 이번 「국회기록원법」 제정으로 국회의장 직속의 차관급 기구를 갖추으로써 현실화되었다고 판단함.
- 문제는 조직 확대와 함께 신설되는 국회기록원이 얼마만큼 전문성을 담보할 수 있을 것인지가 관건임.
- 제2발제는 지난해 수행된 연구용역의 일환으로 발제자가 고민했던 바를 정리하여 제안한 것으로, 해당 연구는 국회기록원의 설립 필요성을 기록관리전문기관인 아카이브의 독립성과 전문성 측면에서 국회기록원의 위상에 부합하는 조직과 직무의 방향성을 설계하여 제시한 것이었음.
- 이에 본 토론은 국회기록보존소에서 실무를 수행해온 아키비스트 입장에서 지난 25년간의 국회기록관리 발전 과정과 문제점을 주요 연혁을 통해 간략히 살펴보고, 발제문의 주요 내용을 범주화하여 이에 답하는 동시에 향후 방향성을 함께 제시하는 형식으로 진행하고자 함.

□ 국회기록관리 연혁

1. 1기: 국회아카이브의 설립과 국회기록관리 업무의 통할

- (2000.) 공공기록물법 시행에 맞춰 입법부 영구기록물관리기관인 국회기록보존소를 국회사무처에 설립
 - 그간 분산관리되던 국회기록물(국회회의록, 헌정자료, 행정기록 등)의 관리가 기록관리전문기관인 국회기록보존소로 일원화

- 국내 최초 학예직군 기록관리연구직렬 신설 및 전문인력 배치
- (2001.) 「국회기록물관리규칙」 및 국회기록물분류기준표 제정
 - * 국회도서관 사서직 파견
- (2009.) **국회사무처** → **국회도서관**으로 국회기록보존소 이관
- 국회기록보존소, 헌정기념관(現 국회박물관), 정보공개 분리

2. 2기: 국회기록보존소의 성장과 내실 다지기

- (2010.) 국회기록보존소 발전전략 로드맵 작성
- (2011.) 「국회기록물관리규칙」 전부개정
 - 정부 시행령에 조응하여 개정하였으나 일부 조항 개악
 - 영구기록물관리기관 지위 변경, 소속기관 기록관 설치 근거 삭제 등
- (2013.) **국회기록보존소 국(局) 단위 조직으로 확대 개편**
- (2014.) 국회의원 기록관리 본격적으로 시작
 - 내부적인 노력
 - 2011년부터 실시한 국회의장단 구술기록 아카이빙 결과물을 토대로 구술총서 발간, 기증 기록물 전시회 개최 등 선순환 구조 마련
 - 국회기록보존소 발전전략 로드맵 재정비
 - * 2020년 이전 관련 법규 마련, 2020년 이후 국회의원기록 이관 추진 목표
 - 「국회기록물 관리에 관한 법률」 제정안 초안 마련
 - 외부적인 노력
 - 투명사회를 위한 정보공개센터 등 시민사회단체 캠페인
 - MBC 등 주요 언론매체 보도
- (2016.) 「국회도서관법」 개정 및 국회의원실 기록물 수집
 - 국회도서관 직무에 “국회 의정활동 관련 기록물의 수집·정리·보존·평가·활용” 신설
 - 제19대국회 교체 의원실 대상 기록물 수집

3. 3기: 국회기록원의 설립과 새로운 도약

- (2019~2020.) 문희상 의장님(제20대국회 후반기) 국회기록보존소 및 국회박물관 통합 등 지시 → 무산
 - * 박희태 의장님(제18대국회 후반기) 당시에 추진했으나 무산
- (2024. 5.) 우원식 의장님 취임과 동시에 국회기록원 설립 추진
 - 2024. 8. 기자 간담회에서 대외적으로 공식화
 - 2024. 9. 제22대국회 개원사에서 기록원 설립 공언

“22대 국회가 처음 시작하는 사업으로 국회기록원 설립과 국회 마음건강센터 운영도 의미가 크다. 국회도서관 내에 국회기록보존소가 있습니다만, 행정부의 국가기록원이나 대통령기록관과 비교하면 규모나 예산 등에서 큰 차이가 있다. 의정활동 기록을 체계적으로 관리하고, 의정사 연구 기능을 강화하도록 확대 개편을 추진하려고 한다.” (기자 간담회 내용 중)

“의정기록원을 설립해 국회의 의정활동 기록을 체계적으로 관리하고 활용도를 높이겠습니다. 의원님들의 기록관리도 돕겠습니다.” (제22대국회 개원사 중)

□ 국회기록원의 전문성 확립

1. 국회의원기록과 정당기록 등을 포함한 토털 아카이브 구축

국회기록관리의 사각지대 타파: 입법부를 넘어 ‘토털 아카이브’로

일방적으로 ‘정책’ 마련만 할 것이 아니라 ‘정책 마련 이후 국민들의 삶의 변화’를 아카이빙할 수 있어야 한다. 이에 국회기록원은 입법부의 기록관리를 넘어 시민단체(NGO 등), 일반 국민의 기록(정책으로 인한 국민의 일상 및 현안·민생 기록 등)을 담을 수 있어야 한다.

또한 ‘국회의원’ 기록과 ‘정당 및 교섭단체’ 기록도 체계적으로 관리할 수 있는 체계 마련이 필요하다. 특히 국회의원실은 국민을 대표하는 헌법기관이지만 업무의 결과인 ‘기록’에 대한 관리는 각 의원실의 자율성에 맡기고 있어 체계적인 관리에 어려움을 겪고 있다. 국회기록원은 이와 관련하여 전문성을 발휘할 수 있을 것이다.

- 그간 국회의원 기록관리에 대한 문제제기는 대수가 바뀌는 4년마다 지속적으로 이어져 왔으나, 법적으로 사실상 공백 상태로 있어 **중요 국회의원 기록이 멸실되거나 사유화되었음.**
- 이에 국회기록보존소에서는 **국회의원 기록관리 기본계획 수립 후, 보좌진 대상 국회기록관리 교육, 국회의원 기록관리 매뉴얼 제작·배포 및 컨설팅 실시, 전자문서시스템에 기록물분류기준표**

단위업무 신설, 의원 개인기록물 및 의원실 기록물 수집·정리·DB화 추진, 기증 기록물 전시회 개최 등 실무적인 차원에서 많은 진전이 있었음.

- 정당 역시 의석수에 따라 막대한 공적자금인 국고보조금이 지급되나, 공공기록물법상 관리 대상이 아니기 때문에 선거관리위원회에 최소한의 자료만 제출할 뿐 당 차원에서 생산·접수하는 기록을 관리할 의무는 없음.
- 이에 정당의 당헌·당규 개정을 통해 기록관리 의무를 규정화하고자 주요 정당을 대상으로 컨설팅을 지속적으로 진행했으나, 일부 정당의 기록물을 기증 받거나 위탁 받아 보존하는 데 그치는 등 큰 진전이 없었음.
- * 2013년, 중복 수집 방지를 위해 정당기록 수집 범위 및 방향성과 관련하여 선거관리위원회 선거기록보존소와 국회기록보존소 간 업무협약의 진행
- 이번 「국회기록원법」 제정은 전·현직 국회의원 기록뿐만 아니라 교섭단체 등 정당의 기록을 수집·관리 대상에 포함시킴으로써 제도적으로 큰 진전을 가져왔다고 판단하며, 향후 본격적인 국회의원 및 정당기록관리가 가능할 것이라 기대함.

2 보수적인 아카이브에서 서비스 기관이자 문화기관으로서의 아카이브로

아카이브의 ‘보수적’ 이고, ‘감옥’ 이라는 이미지에서 탈피

그러나 아직까지 한국사회에서 아카이브는 여전히 비밀스런 공간이다. 특수기록관은 취급하는 정보의 특성으로 여전히 ‘특수’ 한 대우를 받고 있으며, 대통령기록관은 보호기간이 만료(2023.2)된 지정기록 해제와 관련하여 소극적 자세로 일관하며, 지정기록을 해제·공표하였으나 여전히 구체적인 정보는 확인할 수 없다. 국회기록보존소 역시 이러한 비판(비공개회의록 및 불게재 부분 등)에서 자유로울 수 없다. 따라서 국회기록원은 그동안 아카이브가 보여왔던 비공개 관행을 타파하고, 보수적인 감옥의 이미지를 탈피해야 한다. 게다가 국회는 국가권력의 정점에 위치한 기관이라는 점에서 더욱 그러하다.

- 국회는 회의체조직으로 독임제로 운영되는 행정부와는 다른 특성을 지님. 그렇기에 **국회기록의 핵심은 ‘회의록’ 과 ‘의안문서’** 라 할 수 있음. 여기에 의정지원 및 행정지원 기록(행정기록)이 보조적으로 생산되는 것임. 이렇게 볼 때 현재 관리·서비스되는 국회회의록과 의안정보의 공개성과 활용도는 상당히 높은 수준으로 평가할 수 있음. 특히 속기 방식으로 작성되는 국회회의록은 세계적인 수준이라 할 만함.
- 다만, 이미 10여 년 전부터 HTML 기반으로 회의록을 제공하던 지방의회에 비해 국회의 경우 회의록의 ‘문서 형식’ 에 집중하여 데이터로서의 활용도가 떨어졌던 게 사실임. 이에 올해 대대적인 개편을 통해 기존 한글 파일과 PDF 형식으로 제공되던 회의록을 XML 기반으로 전환하여 제공하기 시작함.
- 회의록 정보의 데이터화는 이미 민간 영역에서 10여 년 전부터 시도해온 것으로, 다소

늦었지만 매우 큰 진전이라 할 수 있음.¹⁾

- 한편, 비공개회의록 및 불게재 부분에 대한 공개 문제는 그간 입법미비 사항이었던 것으로 국회기록보존소가 국회사무처 소속이었던 시기부터 지속적으로 문제제기가 있어 왔음.
- 이에 2018년 회의록 주관 부서인 국회사무처 의정기록과와 업무협의를 하여 국회기록보존소에서 해당 문제를 해결하기 위한 규칙 개정 작업을 진행하고 「국회기록물관리규칙」 개정안에 그 내용을 담았으나 국회도서관 내부 사정으로 인해 법제화되지 못함.
- 이번 「국회기록원법」 제정은 이후 이어질 「국회기록물관리규칙」 등 하위 법령의 개정 작업을 통해 법적 근거 마련과 함께 국민의 알권리 차원에서 지금까지 공개하지 못했던 비공개회의록 등을 외부에 적극적으로 공개할 수 있는 결정적인 계기가 될 것임.

3. 굿 거버넌스(Good Governance) 실현과 아카이브의 공론장 역할 수행

의정활동의 ‘대국민 소통 플랫폼’ 구축

이처럼 ‘기록’은 소통과 토론의 기제로서 국회기록원은 의정활동의 ‘대국민적 소통 플랫폼’으로 기능할 수 있다. 기록은 21세기형 소통행정의 근간으로서 국회기록원의 설립은 ‘기록’을 통해 국민에게 상시적으로 의정활동을 보고할 수 있는 체계를 마련하는 것과 다름없다(한남대학교 산학협력단, 2024). 따라서 국회기록원은 ‘기록’을 바탕으로 대한민국의 정치문화를 홍보하고, 견인하는데 앞장서야 한다. 이를 위해선 국회기록의 체계적 생산 및 관리가 전제되어야 한다. 단순히 보도자료, 언론 등을 활용하여 ‘소통’ 하던 방식에서 벗어나 업무의 전 과정이 담겨있는 ‘기록’을 활용하여 투명하게 공개할 수 있다면 국회기록원은 올바른 정치문화 형성의 토대로 기능할 수 있을 것이다.

국회기록관리위원회 거버넌스 기구로 재편

국회기록원은 국회기록관리위원회를 거버넌스 기구로 재편할 필요가 있다. 다양한 분야의 민간 전문가를 대폭 확대해야 하며, 하위 위원회를 구성하는 등 다원 조직으로의 확대를 고려해야 한다.

국민의 민의를 수렴할 수 있는 ‘디지털 공론장’ 마련

앞서 국회기록원은 의정활동의 ‘대국민 소통 플랫폼’의 역할을 해야 한다고 제안한 바 있다. 이때 ‘소통’이라는 개념을 디지털 시대의 맥락 속에서 다시 바라볼 필요가 있다. 단순한 기록의 전달을 넘어 기록의 ‘공유-연결-활용’이 적극적으로 이루어질 수 있는 ‘디지털 공론장’의 역할을 지향할 필요가 있다. 국회의원의 활동을 ‘기록’을 통해 국민들과 소통할 수 있는 기능을 마련하여 국민들의 정치 참여를 위한 기회를 적극적으로 보장하고, 국회 내 다양한 활동(정책 및 입법 등)에 대한 민의를 수렴할 수 있는 기능을 마련해야 한다. 이는 ‘공공 컨설팅’ 제도와의 연계될 수 있으며, “기록의 제공 및 서비스-청원의 활성화-법제화”의 선순환 구조를 마련하여 국민과 함께하는 ‘입법 컨설팅’도 고려할 수 있을 것이다(한남대학교 산학협력단, 2024).

1) 구체적으로 다음과 같은 기능 개선이 이루어졌다(대한민국 국회 홈페이지).

- XML 기반 회의록 생성 체계 구축으로 웹·모바일에서 가독성 제고 및 모바일 기기에서 앱 없이 최적화된 화면 제공
- XML 기반 회의록뷰어 제공(현재 제20대 국회 이후 회의록부터 제공하고, 이전 대수는 기존 형식으로 제공 후 향후 순차적으로 제공 예정)
- 주제 중심의 주제별 회의록 메뉴 신설(개회식, 교섭단체대표연설, 무제한토론 등)
- 동일 회의 내 발언자별 회의록 발췌 및 다운로드 기능 제공
- 의원 출석 현황 및 회의 주요 키워드 등 회의별 요약정보 제공

- 위의 내용은 거버넌스와 관련된 문제제기라 여겨지며, 국회기록원의 모든 업무 과정이 거버넌스 체계로 바뀌어야 한다고 생각함. 국회기록관리위원회에 민간위원을 좀 더 다양하게 포함시킨다고 해서 굿 거버넌스가 실현되는 것이 아님을 유의할 필요가 있음. 거버넌스 그 자체가 민주주의를 지향하지는 않으며, 거버넌스가 민주주의와 분리될 때 거버넌스는 테크노크라시(technocracy)의 다른 이름일 수 있음.
- 이에 기록관리를 통해 굿 거버넌스를 실현하기 위해서는 기록관리 업무 프로세스에 시민이 직·간접적으로 관여할 수 있도록 직무를 설계하고 민주적으로 운영할 필요가 있음.
 - 이를테면, 국회 앞 1인 시위 기록 수집, 클라우드소싱 기반 아카이빙, 공공 컨설팅을 통한 기록화 전략 수립, 시민 아키비스트가 참여하는 트랜스크립션 실시, 온디맨드(on-demand) 방식의 기록 제공, 기록정보의 데이터화를 통한 민간 활용도 제고 등 각 프로세스에 시민의 목소리를 반영하는 방법들을 고려해볼 수 있을 것임.

4. 적극적인 기록 공개 및 서비스

적극적인 기록공개제도 마련

무엇보다 아카이브의 기록공개제도가 공공기관의 획일화된 ‘정보공개청구(정보공개법)’에 기반하기 때문이다. 아카이브에서 보관하고 있는 기록은 일반 행정기관에서 보유하고 있는 행정기록과는 명백한 차이가 있다. 이에 이용자의 이용 목적 및 요구사항은 매우 다양하며, 이용자가 자신의 요구사항을 명확히 말하지 못할 정도로 광범위하거나 아카이브에 대한 이해가 부족한 경우 아키비스트의 전문적인 컨설팅(기록-이용자간 접점 마련)이 요구되기도 한다.

국가기록원은 이러한 문제에 대해 방관하고 있다. 국회기록보존소 역시 상황은 다르지 않다. “기록의 열람은 하루에 4시간만 제공하며, 이용수량은 1회 5건, 1일 10건으로 수량이 제한되어 있다. 열람신청의 경우 신청일 이후 최소 5일에서 최대 30일까지 소요된다(국회기록보존소 홈페이지, 2025.6.27.).” 새로 설립되는 국회기록원은 공공기관의 민원서비스에 기반한 정보공개청구가 아닌 아카이브만의 ‘기록공개 제도’를 마련할 필요가 있다.

- 국회기록보존소의 경우, 국내에서 최초로 정보공개법에 따른 정보공개청구와는 별도로 아카이브 고유의 열람 서비스를 제도화하여 실시하고 있음.
 - 「국회기록물 열람 지침」 제정(2019) → 「국회기록물관리규칙」에 기록물 열람 근거를 포함시키고자 하였으나 현재 법제화 지연
 - 현재 기록물 열람 전담직원은 약 0.5인으로, 운영상 한계로 인해 명시적인 차원에서 열람 정책을 제한할 수밖에 없는 상황임. 그럼에도 실제로는 열람 신청 후 1~2일 이내에 대부분 처리하고 있는 것으로 확인됨.
- 다만, 현행 지침은 행정규칙에 불과해 발제자의 문제제기대로 법령상 기록물 열람에 대한 근거가 마련되어야 함. 하지만 이는 「국회기록원법」이 아닌 일반법인 공공기록물법상에 마련하는 것이 바람직할 것임.

기록의 목록정보 및 원문서비스 확대 등

현재 국회기록보존소 홈페이지에서 제공하고 있는 기록은 소장기록물(4,004,030건) 대비 ‘목록’ 서비스 비율은 약 20%, ‘원문’ 서비스 비율은 12%로 확인된다(2025년 5월 30일 기준). 하지만 이렇게 낮은 수치로는 국회기록보존소의 사명문에 적시된 “국민의 알권리 보장 및 의회 민주주의 실현”을 기대할 수 없으며, 어느 이용자(직원, 연구자, 국민 등)의 요구도 충족시킬 수 없다. 이에 국회기록원은 기록의 목록정보와 원문서비스를 대폭 확대할 필요가 있다. 특히 기록의 목록정보는 소장기록 대비 100%를 목표로 설정할 필요가 있다. 더불어 구술 채록의 범주도 다양하게 확대할 필요가 있다. 즉, 현재의 국회의원만을 대상으로 하는 구술에서 벗어나 국회의원 보좌진, 국회직원, 시민단체 그리고 일반 국민까지 확대해야 한다(한남대학교 산학협력단, 2024).

- 원문 서비스에는 목록 정보가 이미 포함되어 있어, 실제 기준으로 보면 목록 서비스 비율은 약 34%, 원문서비스 비율은 약 20%인 것으로 확인됨. 이는 여타 국내 공공아카이브와 비교했을 때 낮은 수치는 아님.
- 매년 비공개기록물 재분류 사업을 통해 국회기록물공개심의회를 거쳐 공개로 전환된 기록물은 사업 종료 즉시 원문을 공개하고 있으며, 사업 대상이 아닌 공개기록물의 경우, 내부직원이 검토 후 목록을 공개하고 있음. 기록물 공개에 대한 적극적인 의지는 있으나 인력적인 한계를 무시할 수 없는 상황임.
- 공개기록물의 경우, 검토 중인 생산년도의 기록물을 제외하면 목록에 민감한 정보가 포함되어 있는 기록물 외에는 대부분 제공되고 있다고 할 수 있음.
- 보다 중요한 문제는 목록과 원문 서비스가 아닌 **아카이브의 소장 기록정보를 찾아갈 수 있는 지도(가이드)를 제작하여 제공하는 것**이라 생각함. 기록물은 도서에 비해 이용자 입장에서 접근하기 어려운 매체라는 점을 인정할 필요가 있음.
- 기본적인 기록철·건 목록 외에 기록물을 위한 대표적인 검색도구로 정리(整理)·기술(記述)을 통한 카탈로그와 소장 자료에 대한 리서치가이드 등을 꼽을 수 있음.
- 국회기록보존소의 경우, 매년 사업을 통해 보존기록을 대상으로 정리·기술을 하고 있으나 아직 외부에 서비스하고 있지 않으며, 국회 내에서 가장 활용도가 높을 것으로 예상되는 연혁정보 DB도 구축 완료했으나 서비스하고 있지 않음.
- 이는 기관 차원에서 정보 인프라에 해당하는 ‘건조한’ 검색도구보다는 가시적인 성과가 보이는 콘텐츠(유튜브 쇼츠 제작 등)나 전시에 집중하기 때문인 것으로 보임. 국회기록원 설립과 함께 이들 검색도구를 국회 내외부에 서비스함으로써 국회기록원 소장자료에 대한 여러 접근점을 제공하는 작업이 선행되어야 함.
- 한편, 구술채록 대상자의 확대도 국회의장단 구술기록 아카이빙 사업이 어느 정도 마무리되어 가는 시점부터 의사국장 등 주요 직위자뿐만 아니라 국회 앞 1인 시위자 등 다양한 목소리를

기록으로 남겨야 한다는 문제제기가 있어왔으나, 예산과 인력의 한계로 현실화되지 못했음.
국회기록원 설립과 함께 이에 대한 본격적인 업무 추진이 필요함.

5. 아카이브의 연구 기능 강화와 기록정보 플랫폼 도입

의정사 연구의 기반이자 대표기관으로 도약해야

국회기록원은 국회 내 업무와 활동의 ‘맥락’을 고려하지 않고, 단편적인 정보제공을 지향하고 있는 현재의 정보소통체계를 전면적으로 재구성 하여 국회 내 생애주기 전반을 아우를 수 있는 ‘국회기록정보플랫폼’을 구축해야 한다. 국회기록정보플랫폼은 ‘기록-정보-데이터’, ‘입법기록-행정기록-민간기록’ 등 다양한 맥락속에서 연계하고, 활용할 수 있는 거시적인 시각에서 바라볼 필요가 있다. 또한 ‘국회기록정보플랫폼’은 라키비움의 이상적 협력적 모델(국회기록원, 국회도서관, 국회박물관) 및 철학을 계승한 ‘디지털 라키비움’으로서의 역할도 기대할 수 있을 것이다.

- 국회의원실 기록을 이관 받도록 법제화하는 것도 중요하지만, 이미 각종 행정정보시스템을 통해 생산·관리되고 있으나 여기저기 흩어져 있는 기록정보를 의원별로 맥락화하여 서비스하는 것이 더욱 중요하다고 생각함. 즉, 국회기록정보 플랫폼의 기본은 이미 제공되고 있는 기록정보의 연계와 (재)맥락화 및 데이터화이며, 기록의 생산 주체인 국회의원뿐만 아니라 일반 시민이 이용할 수 있도록 해야 할 것임.
- 이에 국회기록보존소에서는 지난 2019년 각종 국회기록정보를 데이터화하여 역대 국회의원의 기록을 연계 서비스하는 모델을 사업화하고자 하였으나, 국회 내부 사정으로 인해 추진하지 못하였음.
- 그사이 국회도서관에서는 아르고스와 국회회의록 빅데이터 등을 서비스하고, 국회사무처에서도 열린국회정보 포털, 국회빅데이터플랫폼을 런칭하는 등 국회 각 소속기관에서 관련 서비스를 제공하고 있음.²⁾
- 한편, 발제자가 제안한 이용자층 세분화를 통한 기록정보서비스에 전적으로 동의함. 아카이브의 전통적인 이용자층인 연구자를 위한 열람 서비스뿐만 아니라, 국회의원, 보좌직원, 소속기관 직원, 학생, 그리고 권리구제를 위한 일반 시민 등 다양한 국회 내외부 이용자층에 대한 니즈를 파악하여 기록정보서비스를 제공해야 할 것임.
- 이러한 서비스를 현실화하기 위해서는 국회기록원 내부에 소장 자료에 대한 컨설팅이 가능한 전문인력이 반드시 필요하며, 이를 통해 국회기록의 전체 맥락과 콘텐츠에 대한 연구 기능이 뒷받침되어야 함. 「국회기록원법」 제정 후 이어질 「국회기록원 직제」에 해당 전문인력이 반영될 필요가 있음.

2) 최근에는 민간 영역에서 기록학 연구자 30여 명이 모여 ‘민주주의 수호를 위한 기록과 정보 문화 연구 모임’을 설립하고, ‘12·3 계엄 아카이브’를 오픈하기도 했다. 2024년 12월 3일 22시 30분을 기점으로, 사건 일지, 국회 기록, 선언문과 성명문을 포함한 시대 기록, 거리로 나온 시민의 목소리, 정당 기록, 해외 언론 등 다양한 기록을 수집하여 아카이빙했다. 민주주의의 수호는 아카이브에서 시작된다는 것을 단적으로 보여주는 사례다. 향후 국회기록정보 플랫폼은 이러한 민간 영역의 기록화 움직임도 연대 또는 포괄할 수 있도록 설계될 필요가 있다.

기록관리 패러다임 변화(전자→디지털 기록) 선도

현재 「국회기록물관리규칙」에는 공공기록물법 시행령 제25조(기록관리기준표) 제6항(행정정보 데이터세트), 제34조의3(행정정보 데이터세트의 관리)과 관련한 사항들이 반영되어 있지 않으며, 이를 관리할 수 있는 시스템(행정정보 데이터세트, 웹기록물 등)도 구축되어 있지 않다(한남대 학교 산학협력단, 2024).

공공데이터 포털처럼 이용자 등이 효과적으로 활용할 수 있는 정보를 제공(새로운 DIP 패키지)하여 국회기록물의 ‘개방성’을 높이는 방향이 고려되어야 하며, 장기적으로는 AI가 기록(데이터)을 활용할 수 있도록 하여 기록의 활용 가치를 다양화할 필요가 있다(한남대학교 산학협력단, 2024). 가까운 미래에는 ‘자료’의 역할이 종이 기록에서 디지털 기록으로 전환될 것이다.

- AI는 공공기관뿐만 아니라 산업계 전반에 있어 거스를 수 없는 대세이며, 아카이브 역시 본격적인 연구개발을 통해 AI를 업무에 적용하는 것이 매우 중요하고 절실한 시점임. 다만, **아카이브가 기본적으로 데이터 인프라 시설에 해당함을 인지하고, 반대로 아카이브가 AI를 위한 거대한 데이터의 원천 소스가 되도록 만들 필요가 있음.**
- 즉 이번 국회의원회의록의 변화와 같이 국회기록 전반에 걸쳐 문서 형식에 구애 받지 않는 데이터화가 필요함. 구체적으로 생산 파일의 개방형 포맷 전환³⁾, XML 및 JSON 지원, OpenAPI 제공, LOD 구축, 객체 지향의 연계형 시맨틱 메타데이터 표준(RiC) 적용, 카탈로그 산출물의 EAD 제공 등을 적극적으로 검토하고 추진해야 할 것임.

3) 국회의 경우, 지난 2023년 전자문서시스템을 웹 표준 환경으로 전환하고 개방형 문서 포맷인 ODT를 지원하는 등 행정부에 비해 다소 늦게 차세대 전자문서시스템(온나라 2.0)을 도입하였다.

□ 국회기록원의 독립성 확보

국회기록원의 독립성 필요

이러한 일련의 사건을 다시금 겪으며 기록관리학계는 국가 기록관리 기구의 ‘정치적 중립성’ 과 ‘독립성’ 확보를 여전히 궁극적인 과제로 설정하고, 제도의 개선을 촉구하고 있다(한국기록전문가협회, 2025). 앞서 국회기록원 설립은 “철저한 준비와 신중한 접근”이 필요하다고 상술한 것은 이러한 구조적인 한계를 답습하지 않아야 한다는 바램이기도 하다.

실무적으로도 국회기록원은 국회 내 ‘입법조사처’, ‘국회도서관’, ‘예산정책처’, ‘국회사무처’ 등 소속기관의 “기록물관리에 관한 지도·감독 및 평가” 업무를 수행하는 기관으로서 하급기관이 상급기관(차관급)을 상대로 지도·감독, 집행하는 것은 현실적으로 어려움이 있으므로 각 기관을 통할 할 수 있는 최소한의 위치가 요구되며, 민감한 현안이 담긴 ‘국회 기록’ 과 ‘300개의 헌법기관(국회의원실)’ 의 기록을 수집 및 관리, 활용해야 한다는 책임과 책무를 다하기 위해서는 기관의 위상은 절대적인 요인으로 작용할 수 있다(한남대학교 산학협력단, 2024).

이에 국회기록원은 명실상부한 입법부를 넘어 대한민국을 대표하는 ‘아카이브’ 의 역할과 기능을 수행하기 위해서는 당파성으로부터 ‘중립’ 의무가 있는 ‘국회의장의 직속기관’ 으로서 ‘독립적’ 으로 운영되어야 하며, 최소한 국회 내 타 기관과 동급인 정무직 ‘차관급’ 의 위상을 갖추 필요가 있다. 이는 “국회기록을 관리하는 국회기록원의 정치적 중립성을 확보하고, 국민의 신뢰를 받는 기관으로 존립하기 위한 ‘최소한’ 의 조건”이다. 이와 같은 구조가 확립되었을 때만이 비로소 정치적 논란 발생 시 국회기록이 정치적으로 악용되는 것을 방지할 수 있으며, 국회기록의 보호 및 중립적·독립적 관리에 만전을 기할 수 있을 것이다(한남대학교 산학협력단, 2024).

- 현재 국회운영위원회 회부를 앞둔 「국회기록원법안」은 조직법에 해당함. 이에 향후 프로그램적 규범(추상적 목표, 가치 지향, 계획 등)과 조직 규범(구체적 절차, 집행기관, 제재 등)의 법률 구조에 대한 고민과 함께 정치(精緻)한 절차 설계가 필요함.
- 즉, 실체법으로서 권리와 의무를 명시하고, 이를 보장하기 위한 절차법적 규율에 대한 명시가 뒤따라야 할 것임.
- 국회사무처의 경우에도 조직법인 「국회사무처법」에 따라 국회사무처 조직이 설립되고 그 직무가 규정되었으나, 국회는 기본적으로 「국회법」을 모법으로 하여 각 소속기관에 대한 조직법을 비롯하여 「국정감사 및 조사에 관한 법률」, 「국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률」 등의 하위 법령을 제정하여 국회의 직무를 수행함. 이처럼 「국회기록원법」에 따라 조직이 설립된 이후에도 「국회법」 개정과 함께 국회기록관리 절차를 규정하는 별도의 법률 제정이 필요할 것임.
- 현행 공공기록물법(2007년 전부개정)은 특별법인 대통령기록물법이 제정되면서 일반법적인 지위를 가지게 되었지만, 공공영역과 민간영역을 아우르는 기본법으로서의 그 한계가 명확함.
- 이에 현재 학계에서 논의되고 있는 기본법 체계에 대한 논의 속에서 제1발제에서 다루어진 내용이 심도 있게 논의될 필요가 있을 것임.

□ 향후 국회기록원 설립과 함께 주어진 과제: 민주주의의 수호

- 국회기록원 설립으로 이제 국회에는 명실공히 도서관, 박물관, 아카이브 등 3대 기억기관이 존재하게 됨. 이에 각 기관의 특성을 살리면서 기능이 중복되지 않도록 상생과 공존을 위해 협력함으로써 대한민국국회가 민주주의의 산실이 될 수 있도록 노력해야 할 것임.



국회기록물의 체계적·전문적 관리를 위한 국회기록원법 제정 토론회



국회사무처
NATIONAL ASSEMBLY SECRETARIAT



국회도서관
NATIONAL ASSEMBLY LIBRARY